Microsystem - MOP_DGA
PLA

11-03-27

0001 001

de fundamentos y por lo que solicito a Ud. se sirva no acoger.

Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

del pueblo Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación, indica que la distancia aproximada entre el punto de restitución de las obras proyectadas por la "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda" y el punto de captación de la Sucesión Juan Miguel Cortés es de 7 Kilómetros aproximadamente.

3.- El proceso de aprovechamiento de las aguas es el mismo que efectúa la Compañía Minera Arenillas en su planta Arenillas.

4.- La distancia entre el punto de captación proyectado por la Soc.Minera Sierra Aspera Ltda. y el punto de restitución de la merced de aguas de la Compañía Minera Arenillas es de 250 metros.

5.- La Planta Arenillas es una planta beneficiadora de minerales que opera desde Julio de 1976, similar a la Planta Riosal proyectada por mi representada y nunca ha causado perjuicios ni destrucción de compuertas por sus maniobras.

Luego : Por la gran distancia que separa (7 Kmts) las mercedes de aguas, materia de ésta oposición, por la vecindad entre Planta Arenillas y Planta Riosal y la antigua ejecución de las maniobras de aprovechamiento de aguas realizadas por la Planta Arenillas, sin perjuicios para la Sucesión Juan Miguel Cortés, es que la oposición presentada por la Sra. Vitalia Godoy Muñoz en contra de nuestra solicitud de aprovechamiento de aguas, carece de fundamentos técnicos y sólo perjudica a mi representada en el inicio de la construcción de la Planta Riosal.

Por tanto :

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, digo en base a los fundamentos expuestos más arriba, que la oposición formulada a mi representada es absolutamente improcedente, carece

EN LO PRINCIPAL: Contesta oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas.-

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Martin Ramirez, Industrial Minero, en repr esentación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas expone:

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art.132 del Código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por la señora Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

La Sra.Vitalia Godoy expone que su representada posee una merced de aguas en el Río Salado para extraer piritas y además que tiene una planta de beneficio de minerales, instalada en un canal paralelo al Río Salado en su rivera Sur y que su punto de captación está ubicado a una distancia de 10 Kilómetros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación.-

FUNDAMENTOS QUE EXPONE:

1.- Según las coordenadas U.T.M. indicadas en nuestra solicitud, el centro de nuestras obras aprovechamiento de aguas se ubican a 700 metros aproximados, aguas arriba del Límite Este de la Propiedad Fiscal perteneciente a la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera y no a 100 metros como se indica en el punto 3º de su oposición.

2.- El que la ubicación del punto de captación de la merced de aguas se ubique a 10 Kilómetros aguas abajo

EN LO PRINCIPAL: Contesta Oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas,

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Mártin Ramirez, Industrial Minero, en representación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas respetuosamente expone:

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art. 132 del código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por el Sr.Beltran Amenaoar Navarrete, en representación de "Compañía Minera Arenillas", en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de Aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

El Sr. Amenabar expone que su representada posee un derecho de aprovechamiento de aguas, concedido por resolución D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre de 1981 y que dicha resolución en su Nº 2, establece que el punto de captación de las aguas estaba ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro(ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 Mts aguas abajo de su punto de captación, además explica que las obras de aprovechamiento estan ya construidas y en funcionamiento.

FUNDAMENTOS QUE EXPONGO:

1.- Esto significa que su punto de restitución está ya materializado, construido y en funcionamiento, dentro de su propiedad fiscal a una distancia aproximada a 1.500 Mts de su punto de captación.

2.- Con la información de que el punto de captación estará ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, resulta imposible ubicar este punto en la carta aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

3.- Nuestra solicitud, situa el punto de captación en las coordenadas U.T.M. - Norte 7.080.200 Mts y Este 394.160 Mts de la carta antes mencionada.

El replanteo de estás coordenadas en terreno, situa el punto de captación del derecho solicitado por "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda." 250 metros aguas abajo del punto de restitución construido y en funcionamiento de la Compañía Minera Arenillas.

Luego es erroneo la afirmación del Sr. Amenabar de que la ubicación de nuestro punto de captación se situa justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de su representada.

Por tanto:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, solicito en base a los fundamentos expuestos más arriba, se sirva no acoger la oposición presentada por el Sr. Beltran Amenabar, a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas, materia de ésta oposición.

Silvio Martin Ramirez
p.p Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

de hecho y de derecho antes expuestos, se sirva tener por formulada la oposición a la solicitud presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada y , acogiendo esta oposición , denegar en forma definitiva el derecho solicitado, por atentar en contra de los derechos de mi representada, conforme se ha demostrado en esta oposición.

CHAÑARAL, 14 de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

Conforme lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Aguas, traslado.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

Posteriormente, por Resolución D. G. A. Nº 313, de 28 de Septiembre de 1981, se concedió a mi representada un derecho de agua superficial, de ejercicio permanente y continuo, de 700 l/s., sobre las aguas del mismo río, para ser utilizadas en la Planta de Tratamiento antes mencionada.

Dicha Resolución, en su número 2º, establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 metros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, (ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 metros aguas abajo del punto de su captación.

Actualmente el proyecto de aprovechamiento de las obras, ya construídas y en funcionamiento, se encuentra en trámite de aprobación en la Dirección General de Aguas, en Santiago.

La solicitud, materia de esta oposición, sitúa el punto de captación en las coordenadas UTM: Norte 7.080.200 metros y Este 394.160 metros de la carta aerofotogramétrica 1 : 50.000 del Instituto Geográfico Militar. Esto significa que su punto de captación se encuentra aproximadamente 1.500 metros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de mi representada.

Resulta evidente, entonces, que la solicitud de derecho de agua superficial sobre las aguas del Río Salado, presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, perjudica claramente a mi representada, es absolutamente improcedente y no debe ser acogida.

POR TANTO:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS solicita, en mérito de los fundamentos

EN LO PRINCIPAL: Formula oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas que indica.

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS:

BELTRAN AMENABAR NAVARRETE, industrial minero, en representación de "Compañía Minera Arenillas", ambos domiciliados, para estos efectos, en la Planta Arenillas de Diego de Almagro, con dirección postal, casilla 22 de Diego de Almagro, al señor Director General de Aguas respetuosamente exponen:

Que, en ejercicio del derecho que me confiere el Art. 141 del Código de Aguas, aprobado por D F L Nº 1.122 del Ministerio de Justicia, publicado en el "Diario Oficial" de fecha 26 de Octubre de 1981, vengo en formular oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas corrientes y superficiales, de ejercicio permanente y discontinuo, de 10 l/s., presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, según publicación del "Diario Oficial", de fecha 16 de Mayo del año en curso.

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art. 132 del Código de Aguas, vengo en formular oposición a la solicitud presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, basándome en las razones que paso a exponer:

Mediante Resolución D. G. A. Nº 144, de 27 de Julio de 1976, se me concedió provisionalmente un derecho de aprovechamiento sobre las aguas del Río Salado, para ser utilizadas en una Planta de Tratamiento de Concentrados de Cobre, ubicada en Pueblo Hundido, provincia de Chañaral, Tercera Región Atacama.

14 JUN 1983
...Línea...

0008

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

ORD. Nº 435 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 16 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL
A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA
COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 14 de Junio en curso la COMPAÑIA MINERA ARENILLAS representada legalmente por el Sr. Beltran Amenábar Navarrete, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia íntegra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- Soc. Minera Sierra Aspera Ltda.
- Expedientes
- Archivo

HSG/rbt.
ANT,: 60/933.

lo producidos nos agravian en nuestras cooperativas y pequeñas plantas de recuperación de relaves, los cuales serán destruídos por estas maniobras.

LA MINA, y de acuerdo a los hechos expuestos y a las normas legales vigentes especialmente el artículo Nº 142 del D.F.L. Nº 1.122 antes referido, que ampara nuestra oposición, ya que nos causa graves perjuicios a nuestros derechos constituídos y adquiridos.

RUEGA A UD. tener por interpuesto oposición a la solicitud de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, presentada por Don Silvio Martin Ramirez, el día 12 de Mayo del ano en curso, en la Dirección General de Aguas.

VIRGILIO CORTÉS MORA

Representante legal

Sucesión Cortés Herrera

CHAÑARAL, trece de junio de 1983.-

Conforme lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Aguas, traslado.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ

Tte. Coronel de Carabineros

GOBERNADOR

HSG/rbt.

Form. 0129.

oficial Nº 31,183 con fecha 29 de octubre del mismo año, en cuyo artículo 13º, expresa claramente que los terceros que se sientan afectados en su derecho podrán oponerse a la concesión, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la última publicación o notificación según el caso.

Estando dentro de plazo, vengo en oponerme en todos sus términos a la solicitud de derechos de aprovechamiento de agua, realizada por don Silvio Martín Romero para la Planta "Hicsol", por las razones que paso a exponer.

1º- La sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, a la cual represento la posee una merced de agua superficial de ejercicio eventual y continua de 700 l/s, en Río salado, para la extracción de piritas en la Cocura de Riego de Alegre, propiedad de Industrial en la Tercera Región (Atacama). Nuestra Planta de tratamiento de minerales se encuentra instalada en un canal paralelo al Río Salado en su Ribera Sur y su captación ubicada en un punto de 10 km. aguas abajo del pueblo de Riego de Alegre, y su restitución está ubicada a 3 kms. aguas abajo de su punto de captación.

3º- Según las coordenadas indicadas por don Silvio Martín Herrera en su solicitud, el punto de captación y el de restitución colinda con nuestros derechos a los otros.

3º- La mencionada Planta Hicsol, se propone extraer agua del río Salado desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta hacia dos canales paralelos, en los cuales el agua será detenida para su decantación y luego restituirlas íntegramente al río Salado, lo cual nos causará grave perjui-

Señor

Director General de Aguas

Ref.: Oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas.-

VITALIA CUEVAS MUÑOZ, chilena, industrial minero domiciliada en calle Nuevo Mundo N° 60 de la ciudad de Copiapó, por sí y en representación de la sucesión JUAN MIGUEL CORTES HERRERA; al señor Director General de Aguas respetuosamente expongo y solicito:

1.- Con fecha 12 de mayo de 1983, fue presentada en Dirección General de Aguas, por don SILVIO ALEJANDRO MOLINA RAMIREZ, chileno, Ingeniero de Ejecución de Minas, cedula de identidad N° 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera N° 474 de Copiapó, una solicitud de derechos de aprovechamiento de agua en favor de Sociedad Minera Sierra Negra Limitada, la cual construirá una Planta Beneficiadora de Minerales denominada para estos efectos "Planta Rioseco", la que pretende por medio de dicha presentación utilizar con el objeto de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha planta por medio de la solicitud antes referida.

2.- Dicha presentación fué publicada en el Diario Oficial de Santiago, el día 16 de Mayo y el día 25 de Mayo en el periódico Atacama.-

3.- En mi carácter de representante de la sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, y con las facultades que se otorga el M°L N° 1.122 de fecha 13 de Agosto de 1981, publicada en el Diario -

Form. 0129

13 JUN 1983

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

ORD. Nº 431 0011 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 15 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL
A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 13 de junio del año en curso, la Suc. JUAN MIGUEL CORTES HERRERA, representada por la señora VITALIA GODOY MUÑOZ, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia íntegra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA
- EXPEDIENTES
- Archivo

HSG/rbt.

Por lo tanto ruego al Sr. Director General de Aguas se sirva autorizar a la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la publicación y ordenar la inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces Competente y otorgarme un recibo con fecha y hora de recepción como testimonio de lo anterior.

Se adjunta los siguientes documentos:

a) Escritura de Constitución de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.
b) Certificado de Vigencia de la misma.
c) Croquis de Ubicación del Punto A de Captación. Punto B de Restitución de las aguas. además de las obras de Captación a escala 1:2.500.
d) Plano de Ubicación del Sector a escala 1: 50.000.

Saluda atentamente a Ud.

SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
pp. Soc. Minera Sierra Espera Ltda.

COPIAPO, 6 de Mayo de 1983.-

ORA: 16,40

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 11 MAY 1983
Hora ..... Línea.....

GOBERNACION DE CHAÑARAL
CHILE

L SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

REF : SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS:

Silvio Alejandro Martin Ramírc ., chileno, casado, Ingeniero de Ejecución en Minas, CI. RUN Nº. 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera Nº. 474 de Copiapó, Al Señor Director General de Aguas expone: Que es administrador y representante legal de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, ambos con el mismo domicilio. El RUT de la Sociedad es el Nº. 89.307.800-2 de Copiapó y en su representación digo:

La Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, construirá una Planta Beneficiadora de Minerales que se denominará "PLANTA RIOSAL", en un lapso de tiempo no más allá de seis meses a contar de esta fecha y con el objetivo de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha planta, vengo en solicitar a Ud. para la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada la autorización de un Derecho de aprovechamiento de aguas Superficiales de las siguientes características:

a) Son aguas del Río Salado, superficiales y corrientes, que están ubicadas en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

b) La cantidad de aguas que se desea extraer es de 10 Lts. por segundo.

Las aguas se extraerán desviando a intervalos el flujo por ? de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas de 150 Mts. ?go cada una por 2 metros de ancho promedio y 3 metros de ? en las cuales las aguas son detenidas para su decantación y lu? por rebalse son almacenadas en un estanque, una vez usada las aguas en el proceso de beneficio de minerales, estas son restituídas íntegramente al Río Salado.

UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION.

Las coordenadas UTM del punto (A) de captación son:

NORTE: 7.080.200 Mts.

ESTE : 394.160 Mts.

Según levantamiento aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

UBICACION DEL PUNTO DE RESTITUCION (B)

NORTE: 7.080.210 Mts.

ESTE : 393.800. Mts.

d) El Derecho es no consuntivo de ejercicio permanente y discontinuo.

e) La distancia entre los puntos de captación y restitución es de 350 mts.

El desnivel entre ambos ?ntos es de 4.98 Mts.

0014

Santiago, Septiembre 1 de 1983

Señor
Director General de Aguas
Morande 59, Piso 8
PRESENTE

Ref.: Solicitud Merced de Aguas
Soc. Minera Sierra Aspera Ltda. /

Muy señor nuestro:

Con fecha 6 de Mayo del presente año, la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda., representada por el Sr. Silvio A. Martin R., presentó una solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas ante esa Dirección.

Con fecha 15 y 16 de Junio, el Sr. Gobernador Provincial de Chañaral, notificó a la Soc. Sierra Aspera Ltda., de sendas oposiciones presentadas por la Cía. Minera Arenillas y Suc. Juan Miguel Cortés, respectivamente, a la solcitud de aprovechamiento de aguas de la Soc. Minera Sierra Aspera Ltda..

Posteriormente y dentro del plazo legal, la Soc. Legal Minera Sierra Aspera Ltda., en notas dirigidas al Señor Director General de Aguas expuso las razones por las cuales ambas oposiciones debían ser rechazadas.

Al suscrito, en conversaciones sostenidas con personeros de la Dirección General de Aguas, en Copiapó, se le manifestó que no habría ningún inconveniente en obtener derechos de aprovechamiento de aguas sobre el Río Salado, que incluso habría jurisprudencia al respecto.

Con estas aseveraciones nos permitimos formar la Cía. Minera Riosal S.A., de la cual forma parte la Soc. Legal Minera Sierra Aspera Ltda. y que aporta la merced de agua a que nos referimos.

También le manifestamos que hemos efectuado ya, importantes inversiones en el proyecto, que darían trabajo a unas 25 personas en forma directa y otras 150 en forma indirecta.

Por la presente, solicitamos a Ud. se sirva, si lo tiene a bien, instruír a quien corresponda la pronta aprobación solicitada por la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda..

COMPAÑIA MINERA RIOSAL LTDA.

Guido Bosio Vera

c.c.: - Sr. Leyton Delanes, Jefe III Región Stgo.
- Dirección General de Aguas, Copiapó
- Soc. Legal Minera Sierra Aspera

Incl.: Documentos de tramitación

Oficial Nº 31,182 con fecha 29 de Octubre del mismo año, en cuyo artículo 132, expresa claramente que los terceros que se sientan afectados en su derecho podrán oponerse a la presentación, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la última publicación notificación según el caso.

Estando dentro de plazo, vengo en oponerme en todos sus términos a la solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Agua, realizada por Don Silvio Martín Roldán para la Planta "Miguel", por las razones que paso a exponer.

[illegible]

3a- La ocupación Juan Manuel Cortés Barrera, a la cual represento, posee en calidad de arrendatario el terreno ubicado y contiguo de 700 l/s, en Río Salado, en la intersección de Diagonal Pirita con la Costa de Diego de Almagro, provincia de Chañaral en la Tercera Región (Atacama). Dicho Predio de Propiedad de Mineros se encuentra ubicado en un canal paralelo al Río Salado en su Ribera Sur y su captación ubicada en un punto de 10 km. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, y su restitución está ubicada a 5 km. aguas abajo de su punto de captación.

[illegible]

3b- Según las coordenadas indicadas por Don Silvio Martín Roldán en su solicitud, el punto de captación y el de restitución colinda con nuestros derechos a 100 metros [illegible]

[illegible]

3c- La antedicha Planta Miguel, se propone extraer agua del Río Salado desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta hacia dos canales paralelos, en los cuales serán detenidas para su decantación y luego restituirlas íntegramente al Río Salado, lo cual no causará grave perjui-

Señor

Director General de Aguas

Presente

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 41° del Código de Aguas, solicito a Ud. se sirva ordenar a quien corresponda, se publique en el Diario Oficial y en un periódico de la localidad de Copiapó, por una vez, el aviso de la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas que a continuación se indica:

1.- Con fecha 12 de mayo de 1983, he presentado en Oficina de Partes de esa Dirección, mi solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas, en carácter definitivo, consuntivo, permanente y continuo, para ser ejercidos en el sector denominado Quebrada Paipote, comuna y provincia de Chañaral, Región de Atacama, en una cantidad de 5,451,255 m³ anuales, equivalentes en promedio continuo a 173 lts/seg, con el objeto de regar con ellos 350 hás. de terrenos de mi propiedad ubicados en el sector denominado Alto Sierra Ajahuel, de la comuna y provincia de Chañaral, Región de Atacama.

Las obras de captación consistirán en un pozo profundo ubicado en el lecho de la quebrada Paipote, aproximadamente a 1.000 mts. aguas arriba de la confluencia de la quebrada Paipote con la quebrada Ajahuel, en el punto de coordenadas UTM N 6.971.250 m y E 400.000 m, aproximadamente. Las obras de conducción consistirán en tuberías de PVC de 12" de diámetro, que conducirán las aguas desde el pozo profundo hasta el punto de captación de la bocatoma ubicada en el lecho de la quebrada Paipote, en el punto de coordenadas UTM N 6.971.250 m y E 400.000 m, aproximadamente. Las obras de restitución consistirán en un canal de hormigón de 0,30 mts. de ancho por 0,30 mts. de profundo, que conducirá las aguas desde el punto de captación hasta el punto de restitución al cauce natural de la quebrada Paipote, en el punto de coordenadas UTM N 6.971.250 m y E 400.000 m, aproximadamente. Las obras de medición consistirán en un vertedero triangular de pared delgada, ubicado en el canal de restitución, en el punto de coordenadas UTM N 6.971.250 m y E 400.000 m, aproximadamente.

2.- Para los efectos de la tramitación de la presente solicitud, fijo como domicilio el ubicado en calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

3.- En el primer otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como abogado patrocinante y apoderado a don Jorge Bofill Genzsch, cédula de identidad N° 4.774.255-7, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

4.- En el segundo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Juan Miguel Bofill Genzsch, cédula de identidad N° 6.370.710-K, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

5.- En el tercer otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

6.- En el cuarto otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

7.- En el quinto otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

8.- En el sexto otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

9.- En el séptimo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

10.- En el octavo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

11.- En el noveno otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

12.- En el décimo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

13.- En el undécimo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

14.- En el duodécimo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

15.- En el décimo tercero otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

16.- En el décimo cuarto otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

17.- En el décimo quinto otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

18.- En el décimo sexto otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

19.- En el décimo séptimo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

20.- En el décimo octavo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

21.- En el décimo noveno otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

22.- En el vigésimo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

23.- En el vigésimo primero otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

24.- Dicha presentación fue publicada en el Diario Oficial de Santiago, el día 10 de Nov y el día 25 de Nov en el periódico Atacama.-

26.- En el primer otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Juan Miguel Bofill Genzsch, cédula de identidad N° 6.370.710-K, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

28.- En el segundo otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

29.- En el tercer otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

30.- En el cuarto otrosí de la presente solicitud, vengo en designar como apoderado a don Jorge Bofill Mahan, cédula de identidad N° 3.746.000-3, domiciliado en Santiago, calle Merced N° 753, oficina 1, Santiago.

Form. 0129.

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 13 JUN 1983
Folio 53 Línea 9

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0016

ORD. Nº 431 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 15 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL

A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 13 de junio del año en curso, la Suc. JUAN MIGUEL CORTES HERRERA, representada por la señora VITALIA GODOY MUÑOZ, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia íntegra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA
- EXPEDIENTES
- Archivo

HSG/rbt.

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0017

MAT.: SILVIO A. MARTIN RAMIREZ, EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA, SOLICITA DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL RIO SALADO, UBICADAS EN LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, REGION ATACAMA.-

CHAÑARAL, 12 MAY 1983

1.- TENGASE POR RECIBIDA LA SOLICITUD DEL RUBRO Y SUS ANTECEDENTES.

2.- EFECTUENSE POR LOS INTERESADOS LAS PUBLICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE AGUAS, DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS CONTADOS DESDE ESTA FECHA.-

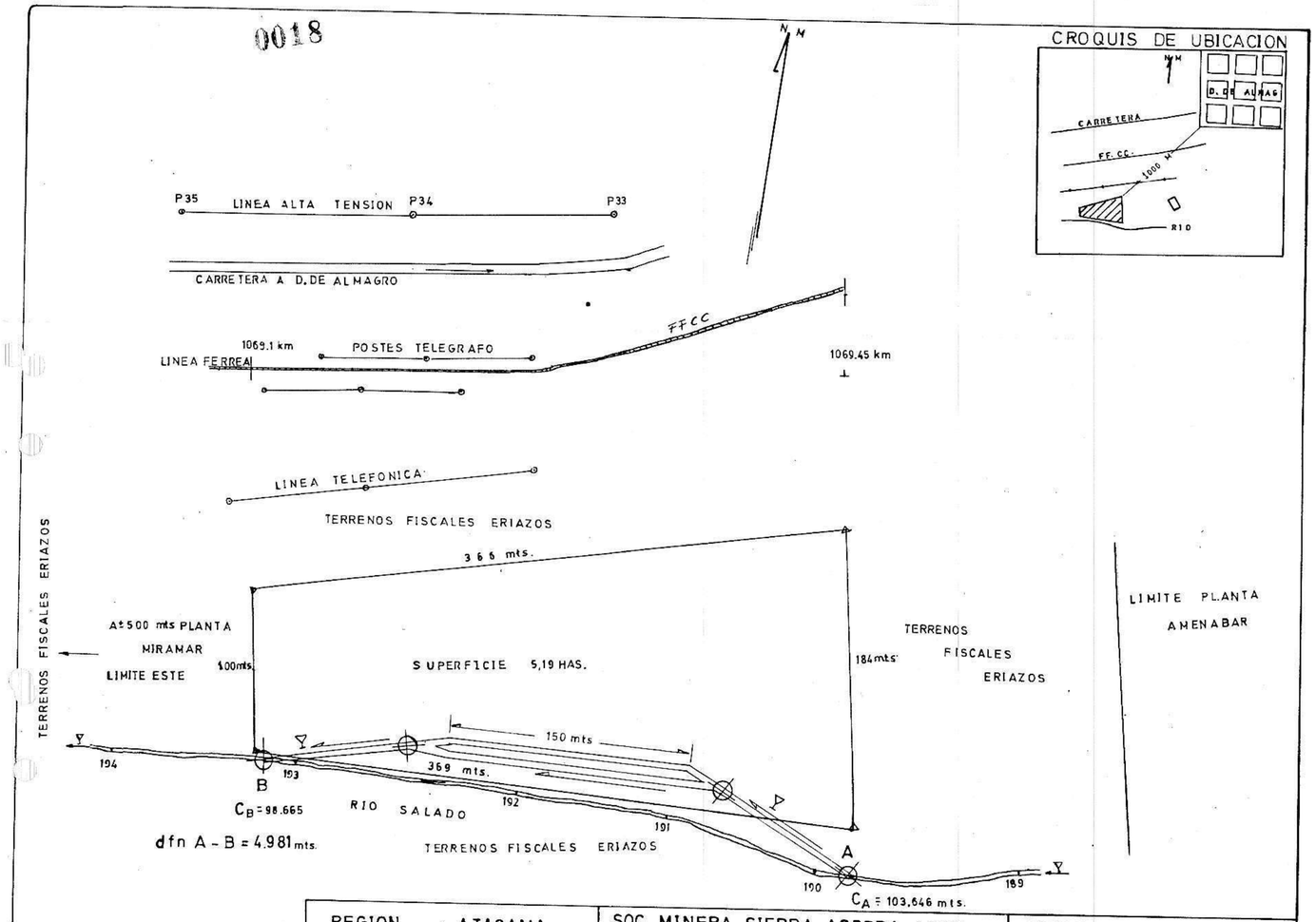
HECHO VUELVA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.
ANT.: 46/728.

0018



REGION : ATACAMA PROVINCIA: CHANARAL COMUNA; DGO. DE ALMAGRO.	SOC. MINERA SIERRA ASPERA LTDA. OBRAS DE CAPTACION Pto. A CAPTACION Pto. B RESTITUCION	DIEGO DE ALMAGRO SECTOR RIO SALADO LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO FECHA : 16 - ABRIL - 1981 ESCALA : 1:2500 LEVANTADO: S. SANTANDER Z.

RAFAEL GMO. TEJEDA NARANJO
CONSERVADOR
Y ARCHIVERO
JUDICIAL
COPIAPO

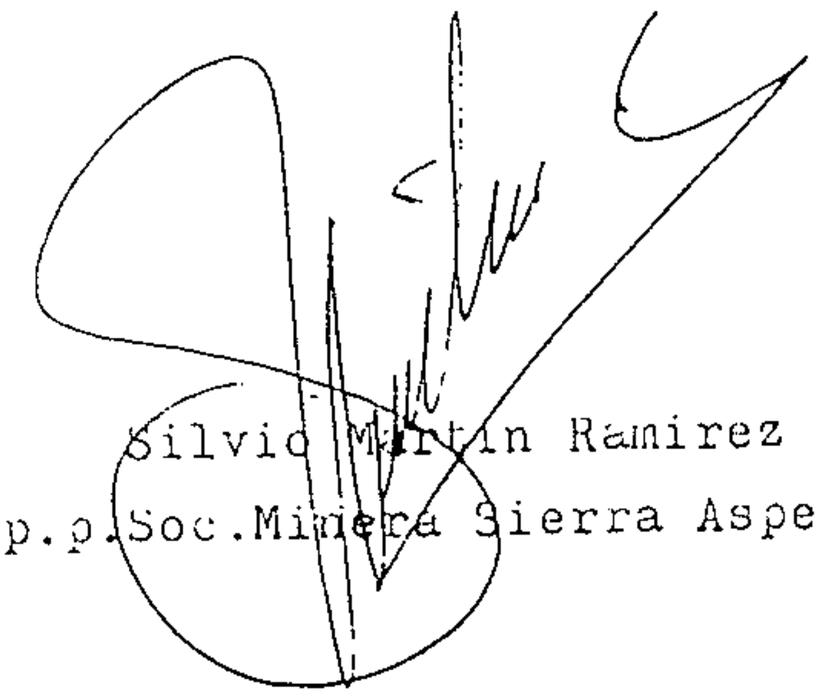
C E R T I F I C A D O

CERTIFICO: Que la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA"., ins - crita en extracto a fojas 7 Nº 5 del Registro de Comercio de este Conservador de Comercio correspondiente al año mil novecientos ochenta y tres, debe entenderse actualmente VIGENTE, por cuanto no consta anotación alguna al margen de dicha inscripción, que se refiera a la circunstancia de habérsele puesto término.

Copiapó, 28 de abril de 1983.-

RAFAEL GMO. TEJEDA NARANJO
CONSERVADOR
Y ARCHIVERO
JUDICIAL
COPIAPO

de fundamentos y por lo que solicito a Ud. se sirva no acoger.



Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

del pueblo Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación, indica que la distancia aproximada entre el punto de restitución de las obras proyectadas por la "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda" y el punto de captación de la Sucesión Juan Miguel Cortés es de 7 Kilómetros aproximadamente.

3.- El proceso de aprovechamiento de las aguas es el mismo que efectúa la Compañía Minera Arenillas en su planta Arenillas.

4.- La distancia entre el punto de captación proyectado por la Soc.Minera Sierra Aspera Ltda. y el punto de restitución de la merced de aguas de la Compañía Minera Arenillas es de 250 metros.

5.- La Planta Arenillas es una planta beneficiadora de minerales que opera desde Julio de 1976, similar a la Planta Riosal proyectada por mi representada y nunca ha causado perjuicios ni destrucción de compuertas por sus maniobras.

Luego : Por la gran distancia que separa (7 Kmts) las mercedes de aguas, materia de ésta oposición, por la vecindad entre Planta Arenillas y Planta Riosal y la antigua ejecución de las maniobras de aprovechamiento de aguas realizadas por la Planta Arenillas, sin perjuicios para la Sucesión Juan Miguel Cortés, es que la oposición presentada por la Sra. Vitalia Godoy Muñoz en contra de nuestra solicitud de aprovechamiento de aguas, carece de fundamentos técnicos y sólo perjudica a mi representada en el inicio de la construcción de la Planta Riosal.

Por tanto :

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, digo en base a los fundamentos expuestos más arriba, que la oposición formulada a mi representada es absolutamente improcedente, carece

EN LO PRINCIPAL: Contesta oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas.-

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Martin Ramirez, Industrial Minero, en representación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas expone:

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art.132 del Código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por la señora Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

La Sra.Vitalia Godoy expone que su representada posee una merced de aguas en el Río Salado para extraer piritas y además que tiene una planta de beneficio de minerales, instalada en un canal paralelo al Río Salado en su rivera Sur y que su punto de captación está ubicado a una distancia de 10 Kilómetros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación.-

FUNDAMENTOS QUE EXPONE:

1.- Según las coordenadas U.T.M. indicadas en nuestra solicitud, el centro de nuestras obras aprovechamiento de aguas se ubican a 700 metros aproximados, aguas arriba del Límite Este de la Propiedad Fiscal perteneciente a la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera y no a 100 metros como se indica en el punto 3b de su oposición.

2.- El que la ubicación del punto de captación de la merced de aguas se ubique a 10 Kilómetros aguas abajo

EN LO PRINCIPAL: Contesta Oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas,

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Mártin Ramirez, Industrial Minero, en representación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas respetuosamente expone:

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art. 132 del código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por el Sr.Beltran Amenaoar Navarrete, en representación de "Compañía Minera Arenillas", en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de Aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

El Sr. Amenabar expone que su representada posee u n derecho de aprovechamiento de aguas, concedido por resolución D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre de 1981 y que dicha resolución en su Nº 2, establece que el punto de captación de las aguas estaba ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueolo de Diego de Almagro(ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 Mts aguas abajo de su punto de captación, además explica que las obras de aprovechamiento estan ya construidas y en funcionamiento.

FUNDAMENTOS QUE EXPONGO:

1.- Esto significa que su punto de restitución está ya materializado, construido y en funcionamiento, dentro de su propiedad fiscal a una distancia aproximada a 1.500 Mts de su punto de captación.

2.- Con la información de que el punto de captación estará uoicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, resulta imposible uoicar este punto en la carta aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

3.- Nuestra solicitud, situa el punto de captación en las coordenadas U.T.M. - Norte 7.060.200 Mts y Este 394.160 Mts de la carta antes mencionada.

El replanteo de estás coordenadas en terreno, situa el punto de captación del derecho solicitado por "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda." 250 metros aguas abajo del punto de restitución construido y en funcionamiento de la Compañía Minera Arenillas.

Luego es erroneo la afirmación del Sr. Amenabar de que la ubicación de nuestro punto de captación se situa justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de su representada.

Por tanto:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, solicito en base a los fundamentos expuestos más arriba, se sirva no acoger la oposición presentada por el Sr. Beltran Amenabar, a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas, materia de ésta oposición.

Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

de hecho y de derecho antes expuestos, se sirva tener por formulada la oposición a la solicitud presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada y , acogiendo esta oposición , denegar en forma definitiva el derecho solicitado, por atentar en contra de los derechos de su representada, conforme se ha demostrado en esta oposición.

CHAÑARAL, 14 de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

Conforme lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Aguas, traslado.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

Posteriormente, por Resolución D. G. A. Nº 313, de 28 de Septiembre de 1981, se concedió a mi representada un derecho de agua superficial, de ejercicio permanente y continuo, de 700 l/s., sobre las aguas del mismo río, para ser utilizadas en la Planta de Tratamiento antes mencionada.

Dicha Resolución, en su número 2º, establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 metros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, (ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 metros aguas abajo del punto de su captación.

Actualmente el proyecto de aprovechamiento de las obras, ya construídas y en funcionamiento, se encuentra en trámite de aprobación en la Dirección General de Aguas, en Santiago.

La solicitud, materia de esta oposición, sitúa el punto de captación en las coordenadas UTM: Norte 7.080.200 metros y Este 394.160 metros de la carta aerofotogramétrica 1 : 50.000 del Instituto Geográfico Militar. Esto significa que su punto de captación se encuentra aproximadamente 1.500 metros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de mi representada.

Resulta evidente, entonces, que la solicitud de derecho de agua superficial sobre las aguas del Río Salado, presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, perjudica claramente a mi representada, es absolutamente improcedente y no debe ser acogida.

POR TANTO:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS solicita, en mérito de los fundamentos

EN LO PRINCIPAL: Formula oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas que indica.

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS:

BELTRAN AMENABAR NAVARRETE, industrial minero, en representación de "Compañía Minera Arenillas", ambos domiciliados, para estos efectos, en la Planta Arenillas de Diego de Almagro, con dirección postal, casilla 22 de Diego de Almagro, al señor Director General de Aguas respetuosamente expone:

Que, en ejercicio del derecho que me confiere el Art. 141 del Código de Aguas, aprobado por D F L Nº 1.122 del Ministerio de Justicia, publicado en el "Diario Oficial" de fecha 26 de Octubre de 1981, vengo en formular oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas corrientes y superficiales, de ejercicio permanente y discontinuo, de 10 l/s., presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, según publicación del "Diario Oficial", de fecha 16 de Mayo del año en curso.

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art. 132 del Código de Aguas, vengo en formular oposición a la solicitud presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, basándose en las razones que paso a exponer:

Mediante Resolución D. G. A. Nº 144, de 27 de Julio de 1976, se me concedió provisionalmente un derecho de aprovechamiento sobre las aguas del Río Salado, para ser utilizadas en una Planta de Tratamiento de Concentrados de Cobre, ubicada en Pueblo Hundido, provincia de Chañaral, Tercera Región Atacama.

14 JUN 1983
Folio ... Linea ...

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

ORD. Nº 435 0027 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 16 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL
A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 14 de Junio en curso la COMPAÑIA MINERA ARENILLAS representada legalmente por el Sr. Beltran Amenábar Navarrete, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia íntegra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- Soc. Minera Sierra Aspera Ltda.
- Expedientes
- Archivo

HSG/rbt.
ANT,: 60/933.

lo profundidad nos ungravaman en nuestras cosechas y pequeñas plantas de recuperación de relaves, los cuales serán destruídas por estas maniobras.

POR TANTO, y de acuerdo a los hechos expuestos y a las normas legales vigentes especialmente el artículo Nº 132 del D.F.L. Nº 1.122 antes referido, que ampara nuestra oposición, ya que nos causa graves perjuicios a nuestros derechos constituídos y adquiridos.

RUEGA A UD. tener por interpuesto oposición a la solicitud de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, presentada por don Silvio Martin Ramirez, el día 12 de Mayo del ano en curso, en la Dirección General de Aguas.

VIRGILIO CORTES MARIN

Representante legal

Sucesión Cortés Barrera

CHAÑARAL, trece de junio de 1983.-

Conforme lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Aguas, traslado.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ

Ftte. Coronel de Carabineros

GOBERNADOR

HSG/rbt.

Form. 0129.

Oficial Nº 31,183 con fecha 29 de Octubre del mismo año, en cuyo artículo 132, expresa claramente que los terceros que se sientan afectados en su derecho podrán oponerse a la presentación, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la última publicación notificación según el caso.

Estando dentro de plazo, vengo en oponerme en todos sus términos a la solicitud de concesión de aprovechamiento de agua, realizada por don Silvio Martin Maiorca para la Planta "Micsal", por las razones que paso a exponer.

1º- La sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, a la cual represento le posee una merced de agua superficial de ejercicio eventual y continua de 80 l/s, en Río Salado, para la extracción de piritas en la Comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral en la Tercera Región (Atacama). Nuestra Planta de beneficio de Minerales se encuentra instalada en un canal paralelo al Río Salado en su Ribera Sur y su captación ubicada en un punto de 10 Km. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, y su restitución está ubicada a 5 mts. aguas abajo de su punto de captación.

2º- Según las coordenadas indicadas por don Silvio Martin Maiorca en su solicitud, el punto de captación y el de restitución colinda con nuestros derechos a los cuales.

3º- La mencionada Planta Micsal, se propone extraer agua del Río Salado desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta hacia dos canales paralelos, en los cuales el agua será detenida para su decantación y luego restituirlos íntegramente al Río Salado, lo cual nos causará grave perjui-

Señor

Director General de Aguas

Ref: Oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas.-

VITALIA OCHOY MUÑOZ, chilena, industrial minero domiciliado en calle Nuevo Mundo N° 80 de la ciudad de Copiapó, por sí y en representación de la sucesión JUAN MIGUEL CORTES HERRERA; al señor Director General de Aguas respetuosamente expongo y solicito:

1.- Con fecha 12 de Mayo de 1983, fue presentado en Chañaral a la Dirección General de Aguas, por don SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ, chileno, Ingeniero de Ejecución de Minas, cedula de identidad N° 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Huasco Caldera N° 474 de Copiapó, una solicitud de derecho de aprovechamiento de agua en favor de Sociedad Minera Sierra Agua Limitada, la cual construirá una Planta Beneficiadora de Minerales denominada para estos efectos "Planta Minera", la que pretende por medio de dicha presentación utilizar con el objeto de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha Planta por medio de la solicitud antes referida.

2.- Dicha presentación fué publicada en el Diario Oficial de Santiago, el día 16 de Mayo y el día 25 de Mayo en el periódico Atacama.-

3.- En mi carácter de representante de la sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, y con las facultades que me otorga el INF. N° 1.12 de fecha 13 de Agosto de 1981, publicada en el Diario -

Form. 0129

13 JUN 1983

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0030

ORD. Nº 431 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 15 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL
A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 13 de junio del año en curso, la Suc. JUAN MIGUEL CORTES HERRERA, representada por la señora VITALIA GODOY MUÑOZ, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia íntegra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA
- EXPEDIENTES
- Archivo

HSG/rbt.

Por lo tanto ruego al Sr. Director General de Aguas se sirva autorizar a la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la publicación y ordenar la inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces Competente y otorgarme un recibo con fecha y hora de recepción como testimonio de lo anterior.

Se adjunta los siguientes documentos:

a) Escritura de Constitución de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.
b) Certificado de Vigencia de la misma.
c) Croquis de Ubicación del Punto A de Captación. Punto B de Restitución de las aguas. además de las obras de Captación a escala 1:2.500.
d) Plano de Ubicación del Sector a escala 1: 50.000.

Saluda atentamente a Ud.

SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
pp. Soc. Minera Sierra Espera Ltda.

COPIAPO, 6 de Mayo de 1983.-

ORA: 16,40

GOBERNACION MARITIMA
OFICINA DE PARTES
Fecha 11 MAY 1983
Folio ..... Línea.....

GOBERNACION DE CHAÑARAL
CHILE

0032

L SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

REF : SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS:

Silvio Alejandro Martin Ramírc ., chileno, casado, Ingeniero de Ejecución en Minas, CI. RUN Nº. 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera Nº. 474 de Copiapó, Al Señor Director General de Aguas expone: Que es administrador y representante legal de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, ambos con el mismo domicilio. El RUT de la Sociedad es el Nº. 89.307.800-2 de Copiapó y en su representación digo:

La Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, construirá una Planta Beneficiadora de Minerales que se denominará "PLANTA RIOSAL", en un lapso de tiempo no más allá de seis meses a contar de esta fecha y con el objetivo de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha planta, vengo en solicitar a Ud. para la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada la autorización de un Derecho de aprovechamiento de aguas Superficiales de las siguientes características:

a) Son aguas del Río Salado, superficiales y corrientes, que están ubicadas en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

b) La cantidad de aguas que se desea extraer es de 10 Lts. por segundo.

Las aguas se extraerán desviando a intervalos el flujo por ... de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas de 150 Mts. ...go cada una por 2 metros de ancho promedio y 3 metros de ... en las cuales las aguas son detenidas para su decantación y lu... por rebalse son almacenadas en un estanque, una vez usada las aguas en el proceso de beneficio de minerales, estas son restituídas íntegramente al Río Salado.

UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION.

Las coordenadas UTM del punto (A) de captación son:

NORTE: 7.080.200 Mts.

ESTE : 394.160 Mts.

Según levantamiento aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

UBICACION DEL PUNTO DE RESTITUCION (B)

NORTE: 7.080.210 Mts.

ESTE : 393.800. Mts.

d) El Derecho es no consuntivo de ejercicio permanente y discontinuo.

e) La distancia entre los puntos de captación y restitución es de 350 mts.

El desnivel entre ambos ... ntos es de 4.96 Mts.

2296

0033

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
2 SEP 1983
Libro 20 Folio 3 Línea 34

Santiago, Septiembre 1 de 1983

Señor
Director General de Aguas
Morande 59, Piso 8
PRESENTE

Generales C

Ref.: Solicitud Merced de Aguas
Soc. Minera Sierra Aspera Ltda. /

Muy señor nuestro:

Con fecha 6 de Mayo del presente año, la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda., representada por el Sr. Silvio A. Martin R., presentó una solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas ante esa Dirección.

Con fecha 15 y 16 de Junio, el Sr. Gobernador Provincial de Chañaral, notificó a la Soc. Sierra Aspera Ltda., de sendas oposiciones presentadas por la Cía. Minera Arenillas y Suc. Juan Miguel Cortés, respectivamente, a la solcitud de aprovechamiento de aguas de la Soc. Minera Sierra Aspera Ltda..

Posteriormente y dentro del plazo legal, la Soc. Legal Minera Sierra Aspera Ltda., en notas dirigidas al Señor Director General de Aguas expuso las razones por las cuales ambas oposiciones debían ser rechazadas.

DE DERECHOS DE AGUAS
RECIBIDO
Fecha:
SET. 1983

Al suscrito, en conversaciones sostenidas con personeros de la Dirección General de Aguas, en Copiapó, se le manifestó que no habría ningún inconveniente en obtener derechos de aprovechamiento de aguas sobre el Río Salado, que incluso habría jurisprudencia al respecto.

Con estas aseveraciones nos permitimos formar la Cía. Minera Riosal S.A., de la cual forma parte la Soc. Legal Minera Sierra Aspera Ltda. y que aporta la merced de agua a que nos referimos.

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
Jefe Depto. de Adm. y Sec.

También le manifestamos que hemos efectuado ya, importantes inversiones en el proyecto, que darían trabajo a unas 25 personas en forma directa y otras 150 en forma indirecta.

DIREC. GRAL. DE AGUAS	
Nº	
Adm y Secc. Gral	
Legal	
1 Derechos de Aguas	
Hidrología	
Estudios	
Regional Metrop.	
Coord. Regional	

Por la presente, solicitamos a Ud. se sirva, si lo tiene a bien, instruír a quien corresponda la pronta aprobación solicitada por la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda..

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
Director General
5/9

COMPAÑIA MINERA RIOSAL LTDA.

Guido Bosio Vera

c.c.: - Sr. Leyton Delanes, Jefe III Región Stgo.
- Dirección General de Aguas, Copiapó
- Soc. Legal Minera Sierra Aspera

Incl.: Documentos de tramitación

Se entrega personalmente con interesado 26/9/83 L.A.

0034

12.- Como último punto, esta Oficina Regional, aprovech de aclarar que cualquier recurso que se solicite en la Región se otorgará siempre y cuando cumpla con las dis posiciones del Código de Aguas y se tramitarán de acuerdo a la fecha de ingreso.

Saluda a Ud.

NILDO PEDEMONTE LOCATELLI
Ingeniero Ejecución
Jefe [illegible]
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

NPL/jpv.
DISTRIBUCION.

- Destinatario.
- Sr.Inq.Jefe Depto.Derechos de Aguas.Santiago.
- Sr. Layto Dalannais G.
- Sr. Guido Bosio Vera.
- Oficina Técnica.
- Expediente.M-III-027.
- Archivo.

0035

En el punto dos de la Resolución D.G.A.Nº 313 establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 mts. aguas abajo del Pueblo de Diego de Almagro y que se restituirán al Río Salado 1.500 mts.aguas abajo del punto de captación.

6.- La solicitud presentada por Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, indica que el punto de captación se ubica en las coordenadas Norte 7.080.200 mts. Este - 394.160 mts.lo que indica que dicho punto y además el de restitución, estarían ubicados dentro de la concesión otorgada al Sr. Beltrán Amenabar Navarrete por - Resolución.D.G.A.Nº 313 de fecha 28-Septiembre-1981., dato que se pudo comprobar en la visita a terreno. El croquis y plano presentados por los interesados.

7.- Con el propósito de buscar alguna solución a esta solicitud, ésta Oficina Regional estimo necesario solicitar al Jefe Departamento Derechos de Aguas por Ord. Nº 212 de 18-Agosto-1983., si tenían antecedentes del proyecto presentado por el Sr. Beltrán Amenabar N. ya que la Resolución.D.G.A.Nº 313 les da exclusividad de 1.500 mts. para lo cual tendrían que haber presentado el proyecto de obras en un plazo de un año, según lo indica dicha Resolución en el punto 3.

8.- Sin embargo anticipandonos a la obtención de los antecedentes solicitados en el punto anterior, en el curso que se realizó en Iquique sobre el Código de Aguas, se planteo este caso al Ing.Jefe Depto.Derechos de Aguas Santiago, quién nos aclaró la situación indicandonos que si existía un excedente de agua sobre los 707 lts/seg., se podría otorgar dicha solicitud siempre y cuando cumpla con todos los trámites correspondientes exigidos por el Código de Aguas y algunas obligaciones que tienen las concesiones sobre el Río Salado, además de no perjudicar derechos de terceros.

9.- Por lo cual ésta Oficina, estimo necesario aforar el Río Salado el día 6 de Septiembre.1983. dando solamente un gasto de 443 lts/seg. por encontrarse el Río Salado trabajando en forma anormal pués según antecedentes, el caudal sobrepasa este valor obtenido.

10.- Considerando los antecedentes se puede resumir que para recien resolver es necesario efectuar otros aforos con el propósito si existe excedente sobre los 707 lts. seg. otorgados provisionalmente al Sr. Beltrán Amenabar N., y Cia. Minera Arenillas. Ya que el punto de captación de los solicitantes estaría ubicado dentro de las obras de los anteriores concesionarios a pesar de que aún no están construídas en el terreno.

11.- Es necesario por lo tanto conocer el proyecto de las obras, o que los interesados conversen con los primeros concesionarios para que estos últimos renuncien a la exclusividad de 1.500 mts. de restitución y soliciten ante este Servicio un traslado del punto de restitución en vez de los 1.500.mts.

///.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
REGION DE ATACAMA
COPIAPO

0036

2433

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
15 SEP 1983
Libro 4 Folio 3 Area 14
III- Reg. Copiapo

ORD. D.G.A. III.R. Nº 240.-

ANT. Carta Sr. Guido Bosio V.

MAT. Envía antecedentes e información.

INCL. Fotocopia Solicitud y Res. Nº 144 - 313.

COPIAPO, 12 DE SEPTIEMBRE.1983.-

DE : JEFE REGIONAL. D.G.A. REGION DE ATACAMA.COPIAPO.

A : SEÑOR.
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS. - SANTIAGO.

Para su información y ante carta de fecha 1º-Septiembre.1983 del Sr. Guido Bosio Vera, en representación de Compañía Minera Riosal Ltda., y Sociedad Legal Minera Sierra Aspera Ltda. que tiene relación con una solicitud de derecho de aprovechamiento superficial de 10 lts/seg. sobre el Río Salado Sector Pueblo Diego de Almagro. Informo a Ud. lo siguiente:

1.- Con fecha 6 de Julio de 1983, remitido por la Gobernación de Chañaral, ingresó a esta Oficina Regional expediente de solicitud del Sr. Silvio A. Martin Ramires, en representación de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda.

2.- Con fecha 18 de Julio de 1983., por Resolución - Nº 31 de D.G.A.Copiapó, se solicitaron fondos para inspección.

3.- Dicha Inspección se realizó el día 17 de Agosto de 1983 en compañía del interesado.

4.- A ésta solicitud se opusieron los Srs. Beltrán - Amenabar Navarrete, en representación de Cia. Minera Arenillas y Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera.

5.- Con respecto a la oposición de la Suc. Juan M.- Cortés Herrera, careco de fundamentos técnicos. A - excepción de la presentada por el Sr. Beltrán Amenabar Navarrete en representación de Cia.Minera Arenillas, pués mediante Resoluciones.D.G.A.Nº 144 del 27 de Julio.1976 y D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre. - 1981 se concedió provisionalmente una merced por 7. lts/seg. y 700 lts/seg. respectivamente.

OFIC. DE DERECHOS DE AGUAS
RECIBIDO
Fecha:
15 SET. 1983

DIREC. GRAL DE AGUAS	
Nº	
Adm y Secc. Gral	
Legal	
Defensa de Aguas	•
Hidrología	
Estudios	
Regional Planificación	
Coordinación Regional	

//.

12.- Como último punto, esta Oficina Regional, aprovecha de aclarar que cualquier recurso que se solicite en la Región se otorgará siempre y cuando cumpla con las disposiciones del Código de Aguas y se tramitarán de acuerdo a la fecha de ingreso.

Saluda a Ud.

NILDO PEDEMONTE LOCATELLI
Ingeniero Ejecución
Jefe Regional
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

NPL/jpv.
DISTRIBUCION.

- Destinatario.
- Sr.Ing.Jefe Depto.Derechos de Aguas.Santiago.
- Sr. Layto Dalannais G.
- Sr. Guido Bosio Vera.
- Oficina Técnica.
- Expediente.M-III-027.
- Archivo.

En el punto dos de la Resolución D.G.A.Nº 313 establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 mts. aguas abajo del Pueblo de Diego de Almagro y que se restituirán al Río Salado 1.500 mts.aguas abajo del punto de captación.

6.- La solicitud presentada por Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, indica que el punto de captación se ubica en las coordenadas Norte 7.080.200 mts. Este - 394.160 mts.lo que indica que dicho punto y además el de restitución, estarían ubicados dentro de la concesión otorgada al Sr. Beltrán Amenabar Navarrete por - Resolución.D.G.A.Nº 313 de fecha 28-Septiembre-1981., dato que se pudo comprobar en la visita a terreno. El croquis y plano presentados por los interesados.

7.- Con el propósito de buscar alguna solución a esta solicitud, ésta Oficina Regional estimo necesario solicitar al Jefe Departamento Derechos de Aguas por Ord. Nº 212 de 18-Agosto-1983., si tenían antecedentes del proyecto presentado por el Sr. Beltrán Amenabar N. ya que la Resolución.D.G.A.Nº 313 les da exclusividad de 1.500 mts. para lo cual tendrían que haber presentado el proyecto de obras en un plazo de un año, según lo indica dicha Resolución en el punto 3.

8.- Sin embargo anticipandonos a la obtención de los antecedentes solicitados en el punto anterior, en el curso que se realizó en Iquique sobre el Código de Aguas, se planteo éste caso al Ing.Jefe Depto.Derechos de Agua Santiago, quién nos aclaró la situación indicandonos que si existía un excedente de agua sobre los 707 lts/seg., se podría otorgar dicha solicitud siempre y cuando cumpla con todos los trámites correspondientes exigidos por el Código de Aguas y algunas obligaciones que tienen las concesiones sobre el Río Salado, además de no perjudicar derechos de terceros.

9.- Por lo cual ésta Oficina, estimo necesario aforar el Río Salado el día 6 de Septiembre.1983. dando solamente un gasto de 443 lts/seg. por encontrarse el Río Salado trabajando en forma anormal pués según antecedentes, el caudal sobrepasa este valor obtenido.

10.- Considerando los antecedentes se puede resumir que para recien resolver es necesario efectuar otros aforos con el propósito si existe excedente sobre los 707 lts. seg. otorgados provisionalmente al Sr. Beltrán Amenabar N., y Cia. Minera Arenillas. Ya que el punto de captación de los solicitantes estaría ubicado dentro de las obras de los anteriores concesionarios a pesar de que aún no están construídas en el terreno.

11.- Es necesario por lo tanto conocer el proyecto de las obras, e que los interesados conversen con los primeros concesionarios para que estos últimos renuncien a la exclusividad de 1.500 mts. de restitución y soliciten ante este Servicio un traslado del punto de restitución en vez de los 1.500.mts.

///.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
REGION DE ATACAMA
COPIAPO

0039

2433

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
15 SEP 1983
Libro 4 Folio 3 Línea 14
III - Reg. Copiapo

ORD. D.G.A. III.R. Nº 240.-

ANT. Carta Sr. Guido Bosio V.

MAT. Envía antecedentes e información.

INCL. Fotocopia Solicitud y Res. Nº 144 - 313.

COPIAPO, 12 DE SEPTIEMBRE.1983.-

DE : JEFE REGIONAL. D.G.A. REGION DE ATACAMA.COPIAPO.

A : SEÑOR.
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS. - SANTIAGO.

Para su información y ante carta de fecha 1º-Septiembre.1983 del Sr. Guido Bosio Vera, en representación de Compañía Minera Riosal Ltda., y Sociedad Legal Minera Sierra Aspera Ltda. que tiene relación con una solicitud de derecho de aprovechamiento superficial de 10 lts/seg. sobre el Río Salado Sector Pueblo Diego de Almagro. Informo a Ud. lo siguiente:

1.- Con fecha 6 de Julio de 1983, remitido por la Gobernación de Chañaral, ingresó a esta Oficina Regional expediente de solicitud del Sr. Silvio A. Martin Ramires, en representación de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda.

2.- Con fecha 18 de Julio de 1983., por Resolución - Nº 31 de D.G.A.Copiapó, se solicitaron fondos para inspección.

3.- Dicha Inspección se realizó el día 17 de Agosto de 1983 en compañía del interesado.

4.- A ésta solicitud se opusieron los Srs. Beltrán - Amenabar Navarrete, en representación de Cia. Minera Arenillas y Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera.

5.- Con respecto a la oposición de la Suc. Juan M.- Cortés Herrera, carece de fundamentos técnicos. A - excepción de la presentada por el Sr. Beltrán Amenabar Navarrete en representación de Cia.Minera Arenillas, pués mediante Resoluciones.D.G.A.Nº 144 del 27 de Julio.1976 y D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre. - 1981 se concedió provisionalmente una merced por 7. lts/seg. y 700 lts/seg. respectivamente.

DEPTO. DE DERECHOS DE AGUAS
RECIBIDO
Fecha:
15 SET. 1983

DIREC. GRAL DE AGUAS	
Nº	
Adm y Desc Gral	
Legal	
Derechos de Aguas	
Hidrología	
Estudios	
Regional Metrop.	
Coord Regional	

//.

SEÑOR INGENIERO JEFE
DEPARTAMENTO DERECHOS DE AGUAS
STGO. (COPIA.)

Geol. Sr Hugo Dalannais
Comentadselo al Ing Z/c.

16/9/83

0040

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

ORD. Nº 472 /

ANT.: -.-

MAT.: Solicitud derecho de aprovechamiento de aguas

CHAÑARAL, - 1 JUL 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL SUBROGANTE DE CHAÑARAL

A : SR. DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

SANTIAGO

1.- Adjunto al presente Oficio se remite a esa Dirección General de Aguas, a través de la Dirección Regional de Atacama, para su conocimiento y resolución, la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales presentada por la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.

2.- A la solicitud se opusieron: la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera y la Compañía Minera "Arenillas" y se evacuaron los trámites de contestación.

3.- Se acompaña, además de la documentación indicada, las publicaciones dispuestas por el artículo 131º del Código de Aguas.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

c.c.-Archivo
-Expediente
CAUL/rbt.
ANT.: 46/728.

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0041

CHAÑARAL, treinta de Junio de mil novecientos ochenta y tres.

Por recibida dentro de término legal la contestación a la oposición deducida por la Compañía Minera "Arenillas".

Conforme lo dispuesto en el Artículo 133 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122 de 13 de Agosto de 1981, remítanse todos los antecedentes de autos a la Dirección General de Aguas.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL · CHILE ·

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

CAUL/rbt.

EN LO PRINCIPAL: Contesta Oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas,

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Mártin Ramirez, Industrial Minero, en representación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas respetuosamente expone:

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art. 132 del código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por el Sr.Beltran Amenabar Navarrete, en representación de "Compañía Minera Arenillas", en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de Aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

El Sr. Amenabar expone que su representada posee u n derecho de aprovechamiento de aguas, concedido por resolución D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre de 1981 y que dicha resolución en su Nº 2, establece que el punto de captación de las aguas estaba ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro(ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 Mts aguas abajo de su punto de captación, además explica que las obras de aprovechamiento estan ya construidas y en funcionamiento.

FUNDAMENTOS QUE EXPONGO:

1.- Esto significa que su punto de restitución está ya materializado, construido y en funcionamiento, dentro de su propiedad fiscal a una distancia aproximada a 1.500 Mts de su punto de captación.

2.- Con la información de que el punto de captación estará ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, resulta imposible ubicar este punto en la carta aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

3.- Nuestra solicitud, situa el punto de captación en las coordenadas U.T.M. - Norte 7.080.200 Mts y Este 394.160 Mts de la carta antes mencionada.

El replanteo de estas coordenadas en terreno, situa el punto de captación del derecho solicitado por "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda." 250 metros aguas abajo del punto de restitución construido y en funcionamiento de la Compañía Minera Arenillas.

Luego es erroneo la afirmación del Sr. Amenabar de que la ubicación de nuestro punto de captación se situa justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de su representada.

Por tanto:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, solicito en base a los fundamentos expuestos más arriba, se sirva no acoger la oposición presentada por el Sr. Beltran Amenabar, a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas, materia de ésta oposición.

Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 30 JUN 1983
Hrs. 10a. Línea 933

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0044

CHAÑARAL, treinta de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

Por recibida dentro de término legal la contestación a la oposición deducida por la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera.

Conforme lo dispuesto en el Artículo 133 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122 de 13 de Agosto de 1981, remítanse todos los antecedentes de autos a la Dirección General de Aguas.

GOBERNACION DE CHAÑARAL
CHILE

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

CAUL/rbt.

de fundamentos y por lo que solicito a Ud. se sirva no acoger.

Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

del pueblo Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación, indica que la distancia aproximada entre el punto de restitución de las obras proyectadas por la "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda" y el punto de captación de la Sucesión Juan Miguel Cortés es de 7 Kilómetros aproximadamente.

3.- El proceso de aprovechamiento de las aguas es el mismo que efectúa la Compañía Minera Arenillas en su planta Arenillas.

4.- La distancia entre el punto de captación proyectado por la Soc.Minera Sierra Aspera Ltda. y el punto de restitución de la merced de aguas de la Compañía Minera Arenillas es de 250 metros.

5.- La Planta Arenillas es una planta beneficiadora de minerales que opera desde Julio de 1976, similar a la Planta Riosal proyectada por mi representada y nunca ha causado perjuicios ni destrucción de compuertas por sus maniobras.

Luego : Por la gran distancia que separa (7 Kmts) las mercedes de aguas, materia de ésta oposición, por la vecindad entre Planta Arenillas y Planta Riosal y la antigua ejecución de las maniobras de aprovechamiento de aguas realizadas por la Planta Arenillas, sin perjuicios para la Sucesión Juan Miguel Cortés, es que la oposición presentada por la Sra. Vitalia Godoy Muñoz en contra de nuestra solicitud de aprovechamiento de aguas, carece de fundamentos técnicos y sólo perjudica a mi representada en el inicio de la construcción de la Planta Riosal.

Por tanto :

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, digo en base a los fundamentos expuestos más arriba, que la oposición formulada a mi representada es absolutamente improcedente, carece

EN LO PRINCIPAL: Contesta oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas.-

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Martin Ramirez, Industrial Minero, en repr esentación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas expone :

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art.132 del Código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por la señora Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

La Sra.Vitalia Godoy expone que su representada posee una merced de aguas en el Río Salado para extraer piritas y además que tiene una planta de beneficio de minerales, instalada en un canal paralelo al Río Salado en su rivera Sur y que su punto de captación está ubicado a una distancia de 10 Kilómetros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación.-

FUNDAMENTOS QUE EXPONE:

1.- Según las coordenadas U.T.M. indicadas en nuestra solicitud, el centro de nuestras obras aprovechamiento de aguas se ubican a 700 metros aproximados, aguas arriba del Límite Este de la Propiedad Fiscal perteneciente a la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera y no a 100 metros como se indica en el punto 3º de su oposición.

2.- El que la ubicación del punto de captación de la merced de aguas se ubique a 10 Kilómetros aguas abajo

GOBERNACION D[illegible] NAL
OFICINA De P[illegible]
Fecha 30 JUN 1983
Folio..... Línea.....

Chañaral, a veintidós de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

- Ténganse por recibida las publicaciones.
- Agréguénse al expediente y en su oportunidad dése curso a la solicitud.-

ANOTESE

GOBERNACION DE CHAÑARAL · CHILE ·

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

0048

COPIAPO, 08 DE JUNIO DE 1983.

Sr.
Hernán Soto Gutierrez
Teniente Coronel de Carabineros
Gobernador Provincial
CHAÑARAL.

REF: Solicita derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

De acuerdo a su resolución del 12 de Mayo de 1983 y conforme a lo establecido en el Art. N° 131 del Código de Aguas, mi representada la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda., ha procedido a publicar la solicitud de la referencia en los periódicos que se mencionan y en las fechas que se indican:

1.- Diario Oficial de la República de Chile.
Página cuatro del Lúnes 16 de Mayo de 1983.

2.- Diario La Nación, en página cuatro A/Crónica
del Lúnes 16 de Mayo de 1983.

3.- Diario Atacama, en página 10 del 25 de Mayo de 1983.

Se adjunta una publicación de cada uno de los Diarios.

Saluda Atte. a Ud.

Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda.
P.P. Silvio Martin Ramirez

GOBERNACION PROVINCIAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 22 JUN 1983
Folio 46 Línea 728

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

ORD. NO 435 0049 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 16 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL

A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 14 de Junio en curso la COMPAÑIA MINERA ARENILLAS representada legalmente por el Sr. Beltran Amenábar Navarrete, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia íntegra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- Soc. Minera Sierra Aspera Ltda.
- Expedientes
- Archivo
HSG/rbt.
ANT.: 60/933.

cio produciendonos un gravamen en nuestras empresas y pequeñas plantas de recuperación de relaves, las cuales serán destruídas por estas maniobras.

Con fin, y de acuerdo a los hechos expuestos y a los nuevos lemalon vientes especialmente el artículo Nº 132 del D.F.L. Nº 1.122 antes referido, que ampara nuestra oposición, ya que nos causa graves perjuicios a nuestros derechos constituídos y adquiridos.

RUEGO A UD. tener por interpuesto oposición a la solicitud de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, presentada por Don Silvio Martin Ramires, el día 12 de Mayo del año en curso, en la Dirección General de Aguas.

VITALIA GODOY LEIVA
Representante Legal
Sucesión Cortés Barrera

CHAÑARAL, trece de junio de 1983.-

Conforme lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Aguas, traslado.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

Form. 0129

Oficial N° 31,182 con fecha 29 de Octubre del mismo año, en cuyo artículo 132, expresa claramente que los terceros que se sientan afectados en su derecho podrán oponerse a la presentación, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la última publicación o notificación según el caso.

Estando dentro de plazo, vengo en oponerme en todos sus términos a la solicitud de Derechos de Aprovechamiento de Agua, realizada por Don Silvio Martin Ramirez para la Planta "Riosal", por las razones que paso a exponer:

3a- La sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, a la cual represento posee una merced de agua superficial de ejercicio eventual y continuo de 700 l/s, en Río Salado, para la extracción de piritas en la Comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral en la Tercera Región (Atacama). Nuestra Planta de Beneficio de Minerales se encuentra instalada en un canal paralelo al Río Salado en su Ribera Sur y su captación ubicada en un punto de 10 kms. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, y su restitución está ubicada a 5 Kms. aguas abajo de su punto de captación ción.

3b- Según las coordenadas indicadas por Don Silvio Martin Ramirez en su solicitud, el punto de captación y el de restitución colinda con nuestros derechos a 100 metros

3c- La antedicha Planta Riosal, se propone extraer agua del Río Salado desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta hacia dos canaletas paralelas, en las cuales las aguas serán detenidas para su decantación y luego restituídas íntegramente al Río Salado, lo cual nos causará grave perjui-

0051

Señor [illegible]

Director General de Aguas [illegible]

Ref: Oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas.- [illegible]

[illegible]

[illegible] VITALIA GODOY MUÑOZ, chileno, Industrial Minero domiciliado en calle Nuevo Mundo N° 80 de la ciudad de Copiapó, por mí y en representación de la sucesión JUAN MIGUEL CORTES HERRERA; al Señor Director General de Aguas respetuosamente expongo y solicito:

[illegible]

1.- Con fecha 12 de Mayo de 1983, fue presentada en Chañaral a la Dirección General de Aguas, por Don SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ, chileno, Ingeniero de Ejecución de Minas, carnet de identidad N° 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera N° 474 de Copiapó, una solicitud de Derechos de Aprovechamiento de Agua en favor de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la cual construirá una Planta Beneficiadora de Minerales denominada para estos efectos "Planta Riosal", la que pretende por medio de dicha presentación utilizar con el objeto de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha Planta por medio de la solicitud antes referida.

[illegible]

2.- Dicha presentación fué publicada en el Diario Oficial de Santiago, el día 16 de Mayo y el día 25 de Mayo en el periódico Atacama.-

[illegible]

3.- En mi carácter de representante de la sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, y con las facultades que me otorga el DFL N° 1.122 de fecha 13 de Agosto de 1981, publicada en el Diario -

Form. 0129

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 13 JUN 1983
Folio 58 Línea 915

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0052

ORD. Nº 431 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 15 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL

A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 13 de junio del año en curso, la Suc. JUAN MIGUEL CORTES HERRERA, representada por la señora VITALIA GODOY MUÑOZ, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia integra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA
- EXPEDIENTES
- Archivo

HSG/rbt.

NDIDO

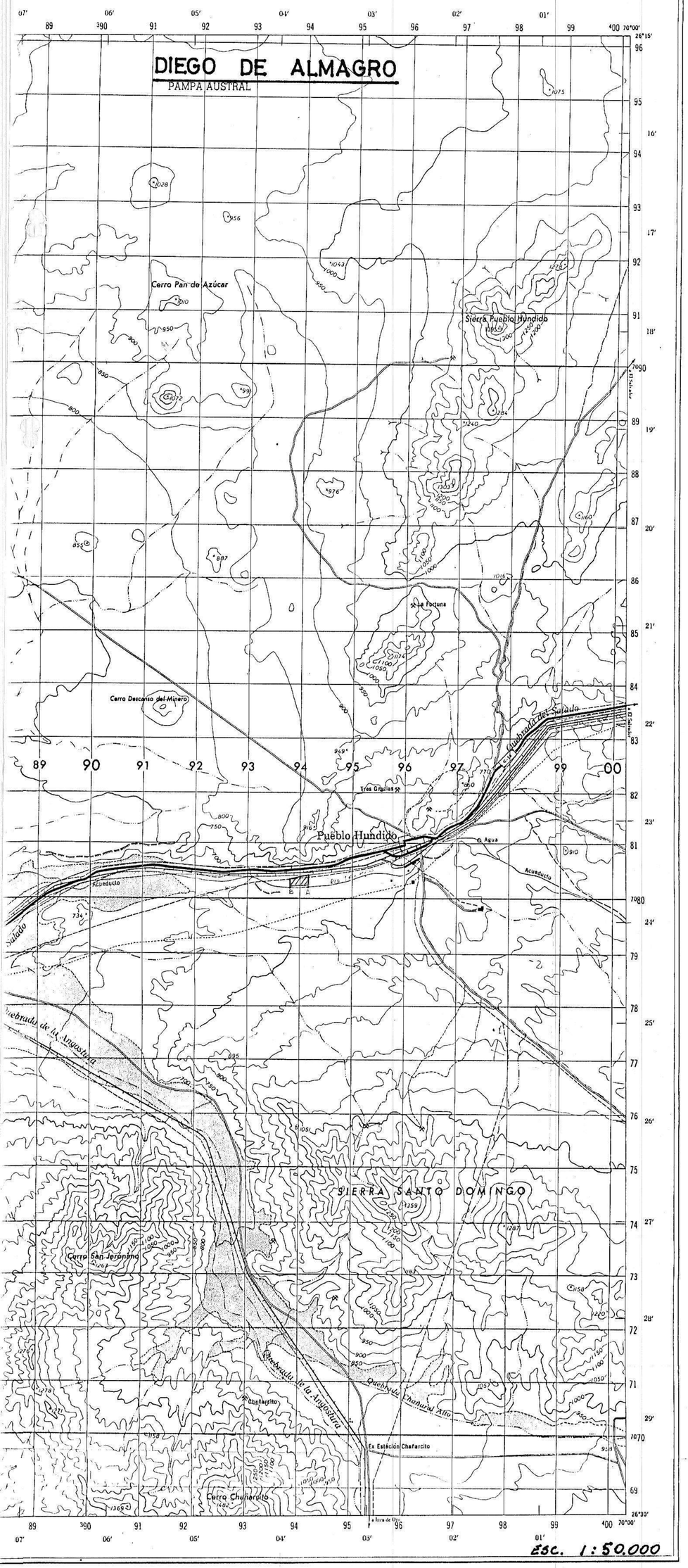
00

PLANO DE UBICACION

0054

SECTOR PLANTA "RIOSAL"

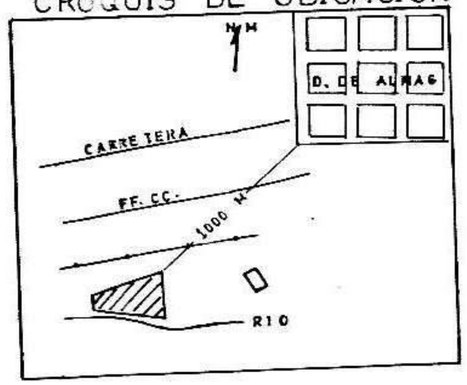
EL SALADO 2615 7015	PUEBLO HUNDIDO 2615-7000	ESTACION LLANTA 2615-6945
ESTACION GUAMANGA 2630-7015	SIERRA MERCEDITAS 2630-7000	LLANO SAN PEDRO DE CACHIYUYO 2630-6945

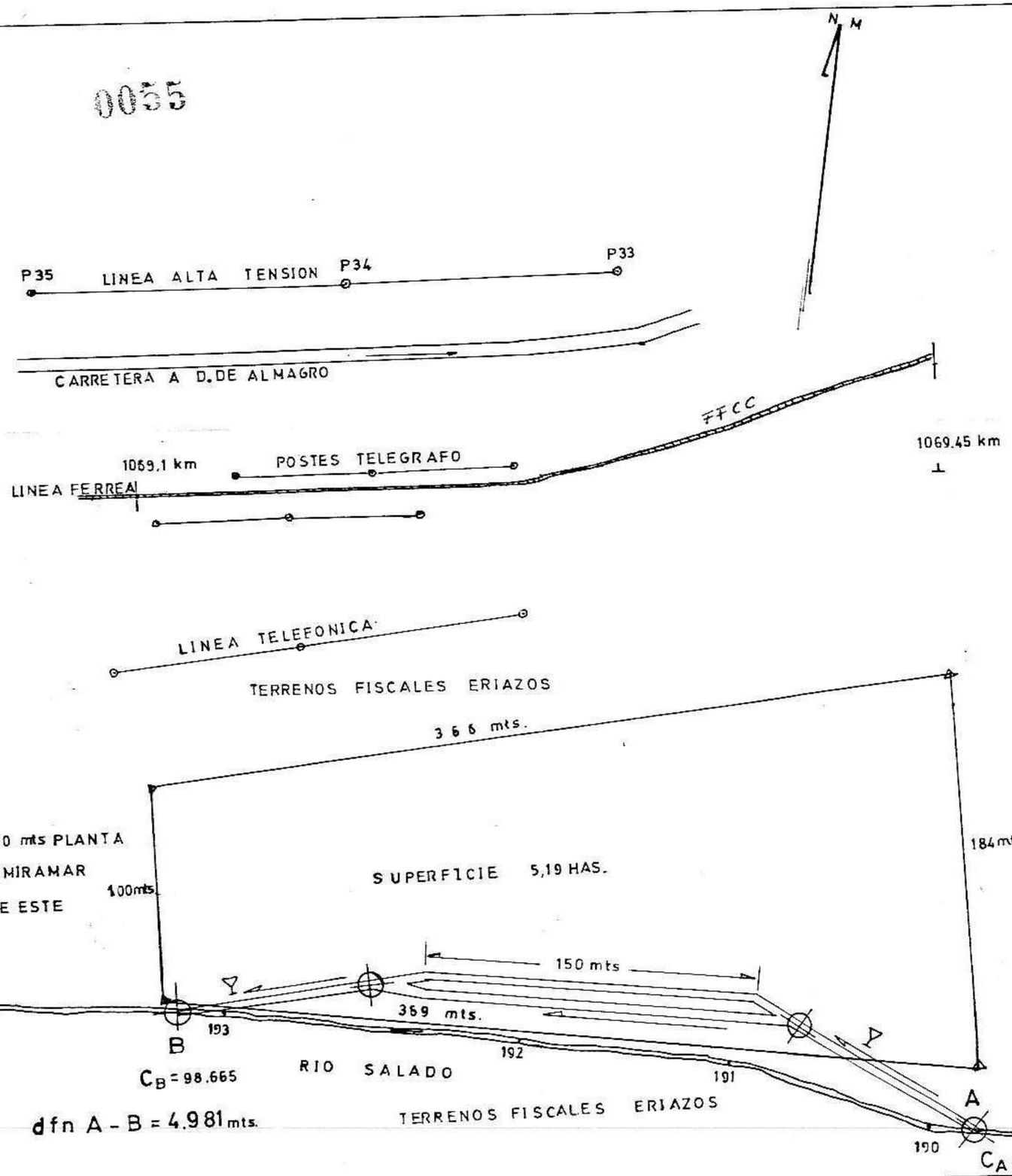


Esc. 1:50.000

0055

CROQUIS DE UBICACION





REGION : ATACAMA PROVINCIA: CHANARAL COMUNA; DGO. DE ALMAGRO.	SOC. MINERA SIERRA ASPERA LTDA. OBRAS DE CAPTACION Pto. A CAPTACION Pto. B RESTITUCION	DIEGO DE ALMAGRO SECTOR RIO SALADO LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO FECHA : 18 - ABRIL - 1987 ESCALA : 1: 2500 LEVANTADO : S. SANTANDER Z.

RAFAEL GMO. TEJEDA NARANJO
CONSERVADOR
Y ARCHIVERO
JUDICIAL
COPIAPO

C E R T I F I C A D O

CERTIFICO: Que la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA"., ins - crita en extracto a fojas 7 Nº 5 del Registro de Comercio de este Conservador de Comercio correspondiente al año mil novecientos ochenta y tres, debe entenderse actualmente VIGENTE, por cuanto no consta anotación alguna al margen de dicha inscripción, que se refiera a la circunstancia de habérsele puesto término.

Copiapó, 28 de abril de 1983.-

RAFAEL GMO. TEJEDA NARANJO
CONSERVADOR
Y ARCHIVERO
JUDICIAL
COPIAPO

CERTIFICO: que la escritura autorizada que en copia antecede se inscribió en extracto a fojas siete número cinco del Registro de Comercio de este Conservador de Bienes Raíces correspondiente al año mil novecientos ochenta y tres.- Copiapó, veinte de Enero de mil novecientos ochenta y tres.-

RAFAEL GMO. TEJEDA NARANJO
CONSERVADOR
Y ARCHIVERO
JUDICIAL
COPIAPO

CERTIFICO: Que el extracto de la escritura que antecede, se publicó en el Diario Oficial Nº 31.481 de 1º febrero de 1983.- Copiapó, 15 de febrero de 1983.-

CONSERVADOR
Y ARCHIVERO
JUDICIAL
COPIAPO

0058

noventa y dos

racter de arbitro arbitrador, en cuanto al procedimiento y al fallo, sin que las partes puedan interponer en contra sus resoluciones. En caso de que el arbitro mencionado no quiera o no pueda aceptar el cargo, lo desempeñará don Marcelino Escalera Caqueo con iguales facultades. Estos mismos arbitros, en el orden indicado, tendran competencia para disolver anticipadamente la sociedad y para liquidar y repartir, en este caso, el haber social, en desacuerdo de los socios. Con acuerdo de los socios, estos podrán hacer por si mismo la liquidacion, o nombrar una persona al efecto.- DECIMO TERCERO: La sociedad tendrá como domicilio la ciudad de Copiapó, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en el resto del pais.- DECIMO CUARTO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura, para que requiera las anotaciones, inscripciones o subinscripciones que sean de rigor para la legalizacion de este contrato.- En comprobante, previa lectura firman. Se da copias.- Anotada en el Repertorio bajo el número treinta y tres.- Doy fe.-

Inutilizadas ocho líneas del anverso

EDUARDO CABRERA CORTES NOTARIO PUBLICO COPIAPO

91 noventa y uno
COPIAPO

social.y don Enrique Arturo Aguirre Arias,la suma de doscientos cincuenta mil pesos en dinero efectivo que ha ingresado en la caja social.-SEXTO:-Las utilidades se repartirán entre los socios en la siguiente proporcion:un cincuenta por ciento para el socio don Silvio Alejandro Martin Ramirez y un cincuenta por ciento para el socio don Enrique Arturo Aguirre Arias.Las eventuales pérdidas se distribuirán en la misma proporción.SEPTIMO:Los socios tendrán derecho a retirar,a cuenta de utilidades las cantidades que de comun acuerdo determinen.OCTAVO:Los socios limitan su responsabilidad hasta la concurrencia del monto de sus aporte.NOVEN O:La sociedad practicara balance general e inventario los dias treinta de Junio y treinta y uno de Diciembre de cada año,siendo este último el balance oficial.DECIMO:La sociedad empezará a regir el dia veinte de Enero de mil novecientos ochenta y tres,y tendrá una duracion de cinco años,renovable tácita y sucesivamente,por periodos iguales,si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle termino al final del periodo que estuviere en curso,mediante escritura pública que se inscribirá al margen de la inscripcion social,y se notificará judicialmente en forma personal o por avisos o en la forma especial del articulo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil,si procediere,a los demás socios,todo con una anticipacion de,a lo menos,seis meses antes del fin del respectivo periodo.UNDECIMO:En caso de fallecer uno de los socios,la sociedad continuará con el sobreviviente y con los herederos del socio fallecido,quienes deberán designar un procurador común para actuar ante la sociedad,mandatario que no tendrá facultades de administrador ni podrá usar de la razon social.La administración de la sociedad y el uso de la razón social quedará radicada,desde la fecha del fallecimiento,en el socio sobreviviente,con las mismas facultades indicadas en la clausula cuarta.DECIMO SEGUNDO:Cualquier dificultad que se suscite entre los socios en relación con este contrato o con motivo de su aplicacion,interpretacion,cumplimiento o incumplimiento o de la disolucion, anticipada o no, de la sociedad, será resuelta por don Alejandro Moreno Prohens, en ca-

90 NOTARIA PUBLICA COPIAPO

go, la compañia podrá funcionar y actuar, inclusive con los bancos, con el nombre de "Somisa Ltda."- CUARTO: La administración y el uso de la razón social corresponderán al socio don Silvio Alejandro Martin Ramirez, quien actuando por la sociedad anteponiendo la razón social a su firma, la representara con las mas amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos; y sin que la enumeracion sea taxativa, podra comprar toda clase de establecimientos, negocios, marcas, patentes, derechos y privilegios sobre productos o materias primas; comprar y vender bienes raices y muebles y darlos y tomarlos en arrendamiento; celebrar con bancos, instituciones de creditos, sociedades civiles y comerciales y personas naturales y juridicas, según fuere procedente, contratos de prestamos mutuos, hipotecas, depositos, cuentas corrientes bancarias y mercantiles, de depositos y de créditos, girar y sobregirar en estas cuentas, girar, cobrar y depositar, endosar, revalidar y protestar cheques, girar, aceptar, reaceptar, endosar en cobranza, en garantia y con o sin restricciones, avalar, descontar, prorrogar y protestar letras de cambio, libranzas o pagarés, vales y cualesquiera otros documentos bancarios o mercantiles, invertir los fondos sociales; comprar y vender acciones, constituir una sociedad en codeudor solidario; endosar documentos de embarque, retirar valores en custodia o en garantia; dar poderes generales y especiales, nombrar liquidadores y arbitros y darles el caracter de administradores y, en general, ejecutar toda clase de operaciones bancarias y comerciales que la practica sanciones, sin que la enumeracion anterior importe limitacion alguna. En el orden judicial tendrá toda las facultades que enumére el artículo séptimo del Código de procedimiento Civil en sus dos incisos, que se dan por expresamente reproducidos, con declaracion de que la facultad de transigir comprende también la transaccion extrajudicial.- QUINTO: El capital social sera la suma de quinientos mil pesos, que se aportan en la siguiente forma: a) Don Silvio Alejandro Martin Ramirez la suma de doscientos cincuenta mil pesos, en dinero efectivo que ha ingresado en la caja

0061

ochenta

EDUARDO CABRERA CORTES NOTARIO PUBLICO COPIAPO

No. 33

CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA"

SILVIO MARTIN RAMIREZ

ENRIQUE AGUIRRE ARIAS

EN COPIAPO, Republica de Chile, a diecinueve de Enero de mil novecientos ochenta y tres, ante mi, EDUARDO CABRERA CORTES, Notario Público Titular de este Departamento, abogado, domiciliado en esta ciudad, calle Colipi número trescientos cincuenta y uno, comparecen: don SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ, chileno, casado, ingeniero de ejecucion en minas, domiciliado en esta ciudad, Pasaje Puerto Caldera número cuatrocientos setenta y cuatro, Rol Unico Nacional número cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco raya K y don ENRIQUE ARTURO AGUIRRE ARIAS, chileno, casado, ingeniero de ejecucion en minas, domiciliado en Diego de Almagro, calle Torreblanca numero trescientos veintitres y de tránsito en esta, Rol Unico Nacional número cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cinco raya seis, mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con las cedulas respectivas y exponen: - Que han convenido en el siguiente contrato de sociedad: PRIMERO: Por el presente instrumento, los comparecientes constituyen una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en conformidad a las prescripciones de la Ley numero tres mil novecientos dieciocho, de catorce de Marzo de mil novecientos veintitres y sus modificaciones; teniendo, ademas, presentes las disposiciones de los Codigos Civil y de Comercio que versan sobre la materia, en todo lo que no se hubiere estipulado en este contrato. SEGUNDO: El objeto de la sociedad es la explotacion, renocimiento e investigacion de pertenencias mineras, la extraccion y concentracion de minerales, asimismo, la explotacion de plantas de beneficios de minerales, compraventa de minerales y, en general, toda actividad relacionada con lo anterior e igualmente cualesquier otro negocio que los socios acuerden. TERCERO: La razón social sera "SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA", sin embar-

Por lo tanto ruego al Sr. Director General de Aguas se sirva autorizar a la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la publicación y ordenar la inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces Competente y otorgarme un recibo con fecha y hora de recepción como testimonio de lo anterior.

Se adjunta los siguientes documentos:

a) Escritura de Constitución de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.
b) Certificado de Vigencia de la misma.
c) Croquis de Ubicación del Punto A de Captación. Punto B de Restitución de las aguas. además de las obras de Captación a escala 1:2.500.
d) Plano de Ubicación del Sector a escala 1: 50.000.

Saluda atentamente a Ud.

SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
pp. Soc. Minera Sierra Espera Ltda.

COPIAPO, 6 de Mayo de 1983.-

En Chañaral, a onçe de Mayo de mil novecientos ochenta y tres.-

CERTIFICO, que en el día de hoy a las 16,40 horas se recibió en esta Gobernación Provincial la solicitud que antecede.-

ANOTESE

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 11 MAY 1983
Folio 116 Línea 228

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

0063

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

REF : SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS:

Silvio Alejandro Martin Ramírez, chileno, casado, Ingeniero de Ejecución en Minas, CI. RUN Nº. 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera Nº. 474 de Copiapó, Al Señor Director General de Aguas expone: Que es administrador y representante legal de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, ambos con el mismo domicilio. El RUT de la Sociedad es el Nº. 89.307.800-2 de Copiapó y en su representación digo:

La Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, construirá un Planta Beneficiadora de Minerales que se denominará "PLANTA RIOSAL", en un lapso de tiempo no más allá de seis meses a contar de esta fecha y con el objetivo de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha planta, vengo en solicitar a Ud. para la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada la autorizació de un Derecho de aprovechamiento de aguas Superficiales de las siguientes características:

a) Son àguas del Río Salado, superficiales y corrientes, que están ubicadas en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

b) La cantidad de aguas que se desea extraer es de 10 Lts. por segundo.

c) Las aguas se extraerán desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas de 150 Mts de largo cada una por 2 metros de ancho promedio y 3 metros de alto, en las cuales las aguas son detenidas para su decantación y luego por rebalse son almacenadas en un estanque, una vez usada las aguas en el proceso de beneficio de minerales, estas son restituídas íntegramente al Río Salado.

UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION.

Las coordenadas UTM del punto (A) de captación son:

NORTE: 7.080.200 Mts.

ESTE : 394.160 Mts.

Según levantamiento aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

UBICACION DEL PUNTO DE RESTITUCION (B)

NORTE: 7.080.210 Mts.

ESTE : 393.800. Mts.

d) El Derecho es no consuntivo de ejercicio permanente y discontinuo.

e) La distancia entre los puntos de captación y restitución es de 350 mts.

El desnivel entre ambos puntos es de 4.98 Mts.

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0065

CHAÑARAL, treinta de Junio de mil novecientos ochenta y tres.

Por recibida dentro de término legal la contestación a la oposición deducida por la Compañía Minera "Arenillas".

Conforme lo dispuesto en el Artículo 133 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122 de 13 de Agosto de 1981, remítanse todos los antecedentes de autos a la Dirección General de Aguas.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

CAUL/rbt.

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

ORD. Nº 472 0066 /

ANT.: -.-

MAT.: Solicitud derecho de aprovechamiento de aguas

CHAÑARAL, - 1 JUL 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL SUBROGANTE DE CHAÑARAL
A : SR. DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

SANTIAGO

1.- Adjunto al presente Oficio se remite a esa Dirección General de Aguas, a través de la Dirección Regional de Atacama, para su conocimiento y resolución, la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales presentada por la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.

2.- A la solicitud se opusieron: la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera y la Compañía Minera "Arenillas" y se evacuaron los trámites de contestación.

3.- Se acompaña, además de la documentación indicada, las publicaciones dispuestas por el artículo 131º del Código de Aguas.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

c.c.-Archivo
-Expediente
CAUL/rbt.
ANT.: 46/728.

EN LO PRINCIPAL: Contesta Oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas,

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Mártin Ramirez, Industrial Minero, en representación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas respetuosamente expone:

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art. 132 del código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por el Sr.Beltran Amenabar Navarrete, en representación de "Compañía Minera Arenillas", en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de Aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

El Sr. Amenabar expone que su representada posee u n derecho de aprovechamiento de aguas, concedido por resolución D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre de 1981 y que dicha resolución en su Nº 2, establece que el punto de captación de las aguas estaba ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro(ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 Mts aguas abajo de su punto de captación, además explica que las obras de aprovechamiento estan ya construidas y en funcionamiento.

FUNDAMENTOS QUE EXPONGO:

1.- Esto significa que su punto de restitución está ya materializado, construido y en funcionamiento, dentro de su propiedad fiscal a una distancia aproximada a 1.500 Mts de su punto de captación.

2.- Con la información de que el punto de captación estará ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, resulta imposible ubicar este punto en la carta aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

3.- Nuestra solicitud, situa el punto de captación en las coordenadas U.T.M. - Norte 7.080.200 Mts y Este 394.160 Mts de la carta antes mencionada.

El replanteo de estas coordenadas en terreno, situa el punto de captación del derecho solicitado por "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda." 250 metros aguas abajo del punto de restitución construido y en funcionamiento de la Compañía Minera Arenillas.

Luego es erroneo la afirmación del Sr. Amenabar de que la ubicación de nuestro punto de captación se situa justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de su representada.

Por tanto:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, solicito en base a los fundamentos expuestos más arriba, se sirva no acoger la oposición presentada por el Sr. Beltran Amenabar, a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas, materia de ésta oposición.

Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 30 JUN 1983
Folio Línea 933

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0068

CHAÑARAL, treinta de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

Por recibida dentro de término legal la contestación a la oposición deducida por la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera.

Conforme lo dispuesto en el Artículo 133 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122 de 13 de Agosto de 1981, remítanse todos los antecedentes de autos a la Dirección General de Aguas.

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

CAUL/rbt.

de fundamentos y por lo que solicito a Ud. se sirva no acoger.

Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

del pueblo Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación, indica que la distancia aproximada entre el punto de restitución de las obras proyectadas por la "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda" y el punto de captación de la Sucesión Juan Miguel Cortés es de 7 Kilómetros aproximadamente.

3.- El proceso de aprovechamiento de las aguas es el mismo que efectúa la Compañía Minera Arenillas en su planta Arenillas.

4.- La distancia entre el punto de captación proyectado por la Soc.Minera Sierra Aspera Ltda. y el punto de restitución de la merced de aguas de la Compañía Minera Arenillas es de 250 metros.

5.- La Planta Arenillas es una planta beneficiadora de minerales que opera desde Julio de 1976, similar a la Planta Riosal proyectada por mi representada y nunca ha causado perjuicios ni destrucción de compuertas por sus maniobras.

Luego : Por la gran distancia que separa (7 Kmts) las mercedes de aguas, materia de ésta oposición, por la vecindad entre Planta Arenillas y Planta Riosal y la antigua ejecución de las maniobras de aprovechamiento de aguas realizadas por la Planta Arenillas, sin perjuicios para la Sucesión Juan Miguel Cortés, es que la oposición presentada por la Sra. Vitalia Godoy Muñoz en contra de nuestra solicitud de aprovechamiento de aguas, carece de fundamentos técnicos y sólo perjudica a mi representada en el inicio de la construcción de la Planta Riosal.

Por tanto :

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, digo en base a los fundamentos expuestos más arriba, que la oposición formulada a mi representada es absolutamente improcedente, carece

0071

EN LO PRINCIPAL: Contesta oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas.-

AL SEÑOR DIRECTOR-GENERAL DE AGUAS.

Silvio Martin Ramirez, Industrial Minero, en repr esentación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas expone:

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art.132 del Código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por la señora Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

La Sra.Vitalia Godoy expone que su representada posee una merced de aguas en el Río Salado para extraer piritas y además que tiene una planta de beneficio de minerales, instalada en un canal paralelo al Río Salado en su rivera Sur y que su punto de captación está ubicado a una distancia de 10 Kilómetros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación.-

FUNDAMENTOS QUE EXPONE:

1.- Según las coordenadas U.T.M. indicadas en nuestra solicitud, el centro de nuestras obras aprovechamiento de aguas se ubican a 700 metros aproximados, aguas arriba del Límite Este de la Propiedad Fiscal perteneciente a la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera y no a 100 metros como se indica en el punto 3º de su oposición.

2.- El que la ubicación del punto de captación de la merced de aguas se ubique a 10 Kilómetros aguas abajo

GOBERNACION [illegible]
OFICINA De P[illegible]
Fecha 30 JUN 1983
Folio..... Línea.....

Chañaral, a veintidós de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

- Ténganse por recibida las publicaciones.
- Agréguénse al expediente y en su oportunidad dése curso a la solicitud.-

ANOTESE

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

0072

COPIAPO, 08 DE JUNIO DE 1983.

Sr.
Hernán Soto Gutierrez
Teniente Coronel de Carabineros
Gobernador Provincial
CHAÑARAL.

REF: Solicita derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

De acuerdo a su resolución del 12 de Mayo de 1983 y conforme a lo establecido en el Art. Nº 131 del Código de Aguas, mi representada la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda., ha procedido a publicar la solicitud de la referencia en los periódicos que se mencionan y en las fechas que se indican:

1.- Diario Oficial de la República de Chile.
Página cuatro del Lúnes 16 de Mayo de 1983.

2.- Diario La Nación, en página cuatro A/Crónica
del Lúnes 16 de Mayo de 1983.

3.- Diario Atacama, en página 10 del 25 de Mayo de 1983.

Se adjunta una publicación de cada uno de los Diarios.

Saluda Atte. a Ud.

Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda.
P.P. Silvio Martin Ramirez

GOBERNACION ... L
OFIC...
22 JUN 1983
Fecha.....
Folio 46 Linea 728...

de hecho y de derecho antes expuestos, se sirva tener por formulada la oposición a la solicitud presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada y , acogiendo esta oposición , denegar en forma definitiva el derecho solicitado, por atentar en contra de los derechos de mi representada, conforme se ha demostrado en esta oposición.

CHAÑARAL, 14 de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

Conforme lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Aguas, traslado.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

Posteriormente, por Resolución D.G.A. Nº 313, de 28 de Septiembre de 1981, se concedió a mi representada un derecho de agua superficial, de ejercicio permanente y continuo, de 700 l/s., sobre las aguas del mismo río, para ser utilizadas en la Planta de Tratamiento antes mencionada.

Dicha Resolución, en su número 2º, establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 metros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, (ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 metros aguas abajo del punto de su captación.

Actualmente el proyecto de aprovechamiento de las obras, ya construídas y en funcionamiento, se encuentra en trámite de aprobación en la Dirección General de Aguas, en Santiago.

La solicitud, materia de esta oposición, sitúa el punto de captación en las coordenadas UTM: Norte 7.080.200 metros y Este 394.160 metros de la carta aerofotogramétrica 1 : 50.000 del Instituto Geográfico Militar. Esto significa que su punto de captación se encuentra aproximadamente 1.500 metros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de mi representada.

Resulta evidente, entonces, que la solicitud de derecho de agua superficial sobre las aguas del Río Salado, presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, perjudica claramente a mi representada, es absolutamente improcedente y no debe ser acogida.

POR TANTO:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS solicita, en mérito de los fundamentos

0074

EN LO PRINCIPAL: Formula oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas que indica.

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS:

BELTRAN AMENABAR NAVARRETE, industrial minero, en representación de "Compañía Minera Arenillas", ambos domiciliados, para estos efectos, en la Planta Arenillas de Diego de Almagro, con dirección postal, casilla 22 de Diego de Almagro, al señor Director General de Aguas respetuosamente expone:

Que, en ejercicio del derecho que me confiere el Art. 141 del Código de Aguas, aprobado por D F L Nº 1.122 del Ministerio de Justicia, publicado en el "Diario Oficial" de fecha 26 de Octubre de 1981, vengo en formular oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas corrientes y superficiales, de ejercicio permanente y discontinuo, de 10 l/s., presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, según publicación del "Diario Oficial", de fecha 16 de Mayo del año en curso.

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art. 132 del Código de Aguas, vengo en formular oposición a la solicitud presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, basándome en las razones que paso a exponer:

Mediante Resolución D. G. A. Nº 144, de 27 de Julio de 1976, se me concedió provisionalmente un derecho de aprovechamiento sobre las aguas del Río Salado, para ser utilizadas en una Planta de Tratamiento de Concentrados de Cobre, ubicada en Pueblo Hundido, provincia de Chañaral, Tercera Región Atacama.

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 14 JUN 1983
Folio 100 Linea 933

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

ORD. NO 0075 435 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 16 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL

A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 14 de Junio en curso la COMPAÑIA MINERA ARENILLAS representada legalmente por el Sr. Beltran Amenábar Navarrete, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia integra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- Soc. Minera Sierra Aspera Ltda.
- Expedientes
- Archivo
HSG/rbt.
ANT.: 60/933.

nio producidos en grupos de cuatro concretos y pequeña planta de recuperación de relaves, los cuales serán destruídos por estos vertidos.

POR TANTO, y de acuerdo a los hechos expuestos y a los cuerpos legales vigentes especialmente al artículo Nº 132 del D.F.L. Nº 1.122 antes referido, me permito formular oposición, ya que nos causa perjuicio a nuestros derechos constituídos y admitidos.

RUEGO A UD. tener por interpuesto oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de agua, presentado por Don Silvio Martin Ibáñez, el día 10 de Mayo del año en curso, en la Dirección General de Aguas.

VIOLA QUOY Luis
Representante legal
Sección Cerro Blanco

CHAÑARAL, trece de junio de 1993.-

Conforme lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Aguas, traslado.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

JUSTINIANO SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros

HSG/rbt.

COORDINADO Com. 0129.

12.- Como último punto, esta Oficina Regional, aprovecha de aclarar que cualquier recurso que se solicite en la Región se otorgará siempre y cuando cumpla con las disposiciones del Código de Aguas y se tramitarán de acuerdo a la fecha de ingreso.

Saluda a Ud.

NILDO PEDEMONTE LOCATELLI
Ingeniero Ejecución
Jefe Regional
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

npl/jpv.
DISTRIBUCION.

- Destinatario.
- Sr.Ing.Jefe Depto.Derechos de Aguas.Santiago.
- Sr. Layto Valenzuela C.
- Sr. Guido Bosio Vera.
- Oficina Técnica.
- Expediente.M-III-027.
- Archivo.

En el punto dos de la Resolución D.G.A.Nº 313 establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 mts. aguas abajo del Pueblo de Diego de Almagro y que se restituirán al Río Salado 1.500 mts.aguas abajo del punto de captación.

6.- La solicitud presentada por Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, indica que el punto de captación se ubica en las coordenadas Norte 7.000.200 mts. Este - 394.160 mts.lo que indica que dicho punto y además el de restitución, estarían ubicados dentro de la concesión otorgada al Sr. Beltrán Arenabar Navarrete por - Resolución.D.G.A.Nº 313 de fecha 28-Septiembre-1981., dato que se pudo comprobar en la visita a terreno. El croquis y plano presentados por los interesados.

7.- Con el propósito de buscar alguna solución a esta solicitud, ésta Oficina Regional estimo necesario solicitar al Jefe Departamento Derechos de Aguas por Ord. Nº 212 de 18-Agosto-1983., si tenían antecedentes del proyecto presentado por el Sr. Beltrán Arenabar N. ya que la Resolución.D.G.A.Nº 313 les da exclusividad de 1.500 mts. para lo cual tendrían que haber presentado el proyecto de obras en un plazo de un año, según lo indica dicha Resolución en el punto 3.

8.- Sin embargo anticipandonos a la obtención de los antecedentes solicitados en el punto anterior, en el curso que se realizó en Iquique sobre el Código de Aguas, se planteo este caso al Ing.Jefe Depto.Derechos de Aguas Santiago, quién nos aclaró la situación indicandonos que si existia un excedente de agua sobre los 707 lts/seg., se podría otorgar dicha solicitud siempre y cuando cumpla con todos los trámites correspondientes exigidos por el Código de Aguas y algunas obligaciones que tienen las concesiones sobre el Río Salado, además de no perjudicar derechos de terceros.

9.- Por lo cual ésta Oficina, estimo necesario aforar el Río Salado el día 6 de Septiembre.1983. dando como resultado un gasto de 443 lts/seg. por encontrarse el Río Salado trabajando en forma anormal pués según antecedentes, el caudal sobrepasa este valor obtenido.

10.- Considerando los antecedentes se puede resumir que para recien resolver es necesario efectuar otros aforos con el propósito si existe excedente sobre los 707 lts. seg. otorgados provisionalmente al Sr. Beltrán Arenabar N., y Cia. Minera Arenillas. Ya que el punto de captación de los solicitantes estaría ubicado dentro de las obras de los anteriores concesionarios a pesar de que aún no están construidas en el terreno.

11.- Es necesario por lo tanto conocer el proyecto de las obras, o que los interesados conversen con los primeros concesionarios para que estos últimos renuncien a la exclusividad de 1.500 mts. de restitución y soliciten ante este Servicio un traslado del punto de restitución en vez de los 1.500.mts.

///.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
REGION DE ATACAMA
COPIAPO

0079

ORD. D.G.A. XII.R. Nº 240.-- /

ANT. Carta Sr. Guido Bosio V.

MAT. Envía antecedentes e información.

INCL. Fotocopia Solicitud y Res. Nº 144 - 313.

COPIAPO, 12 DE SEPTIEMBRE.1983.-

DE : JEFE REGIONAL. D.G.A. REGION DE ATACAMA.COPIAPO.

A : SE.-OR.
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS. - SANTIAGO.

Para su información y ante carta de fecha 10-Septiembre.1983 del Sr. Guido Bosio Vera, en representación de Compañía Minera Nicnal Ltda., y Sociedad Legal Minera Sierra Aspera Ltda. que tiene relación con una solicitud de derecho de aprovechamiento superficial de 10 lts/seg. sobre el Río Salado Sector Pueblo Hundido de Almagro. Informo a Ud. lo siguiente:

1.- Con fecha 6 de Julio de 1983, remitido por la Gobernación de Chañaral, ingresó a esta Oficina Regional expediente de solicitud del Sr. Silvio A. Martin Ramirez, en representación de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda.

2.- Con fecha 18 de Julio de 1983., por Resolución - Nº 31 de D.G.A.Copiapó, se solicitaron fondos para inspección.

3.- Dicha Inspección se realizó el día 17 de Agosto de 1983 en compañía del interesado.

4.- A ésta solicitud se opusieron los Srs. Beltrán - Arenabar Navarrete, en representación de Cía. Minera Arenillas y Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera.

5.- Con respecto a la oposición de la Suc. Juan M.- Cortés Herrera, carece de fundamentos técnicos. A - excepción de la presentada por el Sr. Beltrán Arenabar Navarrete en representación de Cía.Minera Arenillas, pues mediante Resoluciones.D.G.A.Nº 144 del 27 de Julio.1975 y D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre. - 1981 se concedió provisionalmente una merced por 7. lts/seg. y 700 lts/seg. respectivamente.

//.

Por lo tanto ruego al Sr. Director General de Aguas se sirva autorizar a la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la publicación y ordenar la inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces Competente y otorgarme un recibo con fecha y hora de recepción como testimonio de lo anterior.

Se adjunta los siguientes documentos:

a) Escritura de Constitución de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.
b) Certificado de Vigencia de la misma.
c) Croquis de Ubicación del Punto A de Captación. Punto B de Restitución de las aguas. además de las obras de Captación a escala 1:2.500.
d) Plano de Ubicación del Sector a escala 1: 50.000.

Saluda atentamente a Ud.

SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
pp. Soc. Minera Sierra Espera Ltda.

COPIAPO, 6 de Mayo de 1983.-

En Chañaral, a once de Mayo de mil novecientos ochenta y tres.-

CERTIFICO, que en el día de hoy a las 16,40 horas se recibió en esta Gobernación Provincial la solicitud que antecede.-

ANOTESE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 11 MAY 1983
Hora 16:40

0081

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

REF : SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS:

Silvio Alejandro Martin Ramírez, chileno, casado, Ingeniero de Ejecución en Minas, CI. RUN Nº. 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera Nº. 474 de Copiapó, Al Señor Director General de Aguas expone: Que es administrador y representante legal de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, ambos con el mismo domicilio. El RUT de la Sociedad es el Nº. 89.307.800-2 de Copiapó y en su representación digo:

La Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, construirá una Planta Beneficiadora de Minerales que se denominará "PLANTA RIOSAL", en un lapso de tiempo no más allá de seis meses a contar de esta fecha y con el objetivo de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha planta, vengo en solicitar a Ud. para la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada la autorización de un Derecho de aprovechamiento de aguas Superficiales de las siguientes características:

a) Son aguas del Río Salado, superficiales y corrientes, que están ubicadas en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

b) La cantidad de aguas que se desea extraer es de 10 Lts. por segundo.

c) Las aguas se extraerán desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas de 150 Mts. de largo cada una por 2 metros de ancho promedio y 3 metros de alto, en las cuales las aguas son detenidas para su decantación y luego por rebalse son almacenadas en un estanque, una vez usada las aguas en el proceso de beneficio de minerales, estas son restituídas íntegramente al Río Salado.

UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION.

Las coordenadas UTM del punto (A) de captación son:

NORTE: 7.080.200 Mts.

ESTE : 394.160 Mts.

Según levantamiento aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1:.50.000.

UBICACION DEL PUNTO DE RESTITUCION (B)

NORTE: 7.080.210 Mts.

ESTE : 393.800. Mts.

d) El Derecho es no consuntivo de ejercicio permanente y discontinuo.

e) La distancia entre los puntos de captación y restitución es de 350 mts.

El desnivel entre ambos puntos es de 4.98 Mts.

RECIBIDO - 6 JUL. 1983

Chañaral, a veintidós de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

- Ténganse por recibida las publicaciones.
- Agréguense al expediente y en su oportunidad dése curso a la solicitud.-

ANOTESE

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

0089

COPIAPO, 08 DE JUNIO DE 1983.

Sr.
Hernán Soto Gutierrez
Teniente Coronel de Carabineros
Gobernador Provincial
CHAÑARAL.

REF: Solicita derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

De acuerdo a su resolución del 12 de Mayo de 1983 y conforme a lo establecido en el Art. Nº 131 del Código de Aguas, mi representada la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda., ha procedido a publicar la solicitud de la referencia en los periódicos que se mencionan y en las fechas que se indican:

1.- Diario Oficial de la República de Chile.
Página cuatro del Lúnes 16 de Mayo de 1983.

2.- Diario La Nación, en página cuatro A/Crónica
del Lúnes 16 de Mayo de 1983.

3.- Diario Atacama, en página 10 del 25 de Mayo de 1983.

Se adjunta una publicación de cada uno de los Diarios.

Saluda Atte. a Ud.

Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda.
P.P. Silvia Martin Ramirez

GOBERNACION PROVINCIAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 22 JUN 1983
Folio 46 Linea 728

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0083

CHAÑARAL, treinta de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

Por recibida dentro de término legal la contestación a la oposición deducida por la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera.

Conforme lo dispuesto en el Artículo 133 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122 de 13 de Agosto de 1981, remítanse todos los antecedentes de autos a la Dirección General de Aguas.

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

CAUL/rbt.

0084

EN LO PRINCIPAL: Contesta Oposición, a solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas,

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Mártin Ramirez, Industrial Minero, en representación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas respetuosamente expone:

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art. 132 del código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por el Sr. Beltran Amenabar Navarrete, en representación de "Compañía Minera Arenillas", en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de Aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

El Sr. Amenabar expone que su representada posee u n derecho de aprovechamiento de aguas, concedido por resolución D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre de 1981 y que dicha resolución en su Nº 2, establece que el punto de captación de las aguas estaba ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro(ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 Mts aguas abajo de su punto de captación, además explica que las obras de aprovechamiento estan ya construidas y en funcionamiento.

FUNDAMENTOS QUE EXPONGO:

1.- Esto significa que su punto de restitución está ya materializado, construido y en funcionamiento, dentro de su propiedad fiscal a una distancia aproximada a 1.500 Mts de su punto de captación.

2.- Con la información de que el punto de captación estará ubicado a 1.000 Mts aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, resulta imposible ubicar este punto en la carta aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

3.- Nuestra solicitud, situa el punto de captación en las coordenadas U.T.M. - Norte 7.080.200 Mts y Este 394.160 Mts de la carta antes mencionada.

El replanteo de estas coordenadas en terreno, situa el punto de captación del derecho solicitado por "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda." 250 metros aguas abajo del punto de restitución construido y en funcionamiento de la Compañía Minera Arenillas.

Luego es erroneo la afirmación del Sr. Amenabar de que la ubicación de nuestro punto de captación se situa justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de su representada.

Por tanto:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, solicito en base a los fundamentos expuestos más arriba, se sirva no acoger la oposición presentada por el Sr. Beltran Amenabar, a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas, materia de ésta oposición.

Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

GOBERNACION [illegible] CHANARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 30 JUN 1983
Folio 60 Línea 933

5800

CERTIFICO: que la escritura autorizada que en copia antecede se inscribió en extracto a fojas siete número cinco del Registro de Comercio de este Conservador de Bienes Raíces correspondiente al año mil novecientos ochenta y tres.- Copiapó, veinte de Enero de mil novecientos ochenta y tres.-

CERTIFICO: Que el extracto de la escritura que antecede, se publicó en el Diario Oficial Nº 31.481 de 1º febrero de 1983.- Copiapó, 15 de febrero de 1983.-

0087

92

racter de arbitro arbitrador, en cuanto al procedimiento y al fallo, sin que las partes puedan interponer en contra sus resoluciones. En caso de que el arbitro mencionado no quiera o no pueda aceptar el cargo, lo desempeñará don Marcelino Escalera Caqueo con iguales facultades. Estos mismos arbitros, en el orden indicado, tendran competencia para disolver anticipadamente la sociedad y para liquidar y repartir, en este caso, el haber social, en desacuerdo de los socios. Con acuerdo de los socios, estos podrán hacer por si mismo la liquidacion, o nombrar una persona al efecto.- DECIMO TERCERO: La sociedad tendra como domicilio la ciudad de Copiapó, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en el resto del pais.- DECIMO CUARTO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura, para que requiera las anotaciones, inscripciones o subinscripciones que sean de rigor para la legalizacion de este contrato.- En comprobante, previa lectura firman. Se da copias.- Anotada en el Repertorio bajo el número treinta y tres.- Doy fe.-

Inutilizadas ocho líneas del anverso

EDUARDO CABRERA NOTARIO PUBLICO COPIAPO

91 noventa y uno
COPIAPO

social.y don Enrique Arturo Aguirre Arias,la suma de doscientos cincuenta mil pesos en dinero efectivo que ha ingresado en la caja social.-SEXTO:- Las utilidades se repartirán entre los socios en la siguiente proporcion:un cincuenta por ciento para el socio don Silvio Alejandro Martin Ramirez y un cincuenta por ciento para el socio don Enrique Arturo Aguirre Arias.Las eventuales pérdidas se distribuirán en la misma proporción.SEPTIMO:Los socios tendrán derecho a retirar,a cuenta de utilidades las cantidades que de comun acuerdo determinen.OCTAVO:Los socios limitan su responsabilidad hasta la concurrencia del monto de sus aporte.NOVEN O:La sociedad practicara balance general e inventario los dias treinta de Junio y treinta y uno de Diciembre de cada año,siendo este ultimo el balance oficial.DECIMO:La sociedad empezará a regir el dia veinte de Enero de mil novecientos ochenta y tres,y tendrá una duracion de cinco años,renovable tácita y sucesivamente,por periodos iguales,si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle termino al final del periodo que estuviere en curso,mediante escritura pública que se inscribirá al margen de la inscripcion social,y se notificará judicialmente en forma personal o por avisos o en la forma especial del articulo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil,si procediere,a los demás socios,todo con una anticipacion de,a lo menos,seis meses antes del fin del respectivo periodo.UNDECIMO:En caso de fallecer uno de los socios,la sociedad continuará con el sobreviviente y con los herederos del socio fallecido,quienes deberan designar un procurador común para actuar ante la sociedad,mandatario que no tendrá facultades de administrador ni podrá usar de la razon social.La administración de la sociedad y el uso de la razón social quedará radicada,desde la fecha del fallecimiento,en el socio sobreviviente,con las mismas facultades indicadas en la clausula cuarta.DECIMO SEGUNDO:Cualquier dificultad que se suscite entre los socios en relación con este contrato o con motivo de su aplicacion,interpretacion,cumplimiento o incumplimiento o de la disolucion, anticipada o no, de la sociedad, será resuelta por don Alejandro Moreno Prohens, en ca-

EDARDO CARVAJAL CORTES
90
Copiapo,
NOTARIO PUBLICO
COPIAPO

go, la compañia podrá funcionar y actuar, inclusive con los bancos, con el nombre de "Somisa Ltda."- CUARTO: La administracion y el uso de la razón social corresponderán al socio don Silvio Alejandro Martin Ramirez, quien actuando por la sociedad anteponiendo la razón social a su firma, la representará con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos; y sin que la enumeracion sea taxativa, podra comprar toda clase de establecimientos, negocios, marcas, patentes, derechos y privilegios sobre productos o materias primas; comprar y vender bienes raices y muebles y darlos y tomarlos en arrendamiento; celebrar con bancos, instituciones de creditos, sociedades civiles y comerciales y personas naturales y juridicas, según fuere procedente, contratos de préstamos mutuos, hipotecas, depositos, cuentas corrientes bancarias y mercantiles, de depositos y de créditos, girar y sobregirar en estas cuentas, girar, cobrar y depositar, endosar, revalidar y protestar cheques, girar, aceptar, reaceptar, endosar en cobranza, en garantia y con o sin restricciones, avalar, descontar, prorrogar y protestar letras de cambio, libranzas o pagarés, vales y cualesquiera otros documentos bancarios o mercantiles, invertir los fondos sociales; comprar y vender acciones, constituir una sociedad en codeudor solidario; endosar documentos de embarque, retirar valores en custodia o en garantia; dar poderes generales y especiales, nombrar liquidadores y arbitros y darles el caracter de administradores y, en general, ejecutar toda clase de operaciones bancarias y comerciales que la práctica sanciones, sin que la enumeracion anterior importe limitacion alguna. En el orden judicial tendrá toda las facultades que enumere el artículo séptimo del Código de procedimiento Civil en sus dos incisos, que se dan por expresamente reproducidos, con declaracion de que la facultad de transigir comprende también la transaccion extrajudicial.- QUINTO: El capital social sera la suma de quinientos mil pesos, que se aportan en la siguiente forma: a) Don Silvio Alejandro Martin Ramirez la suma de doscientos cincuenta mil pesos, en dinero efectivo que ha ingresado en la caja

0090 ochenta

EDUARDO CABRERA CORTES 89 NOTARIO PUBLICO COPIAPO

No. 33

CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA"

SILVIO MARTIN RAMIREZ

ENRIQUE AGUIRRE ARIAS

EN COPIAPO, Republica de Chile, a diecinueve de Enero de mil novecientos ochenta y tres, ante mi, EDUARDO CABRERA CORTES, Notario Público Titular de este Departamento, abogado, domiciliado en esta ciudad, calle Colipi número trescientos cincuenta y uno, comparecen: don SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ, chileno, casado, ingeniero de ejecucion en minas, domiciliado en esta ciudad, Pasaje Puerto Caldera número cuatrocientos setenta y cuatro, Rol Unico Nacional número cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco raya K y don ENRIQUE ARTURO AGUIRRE ARIAS, chileno, casado, ingeniero de ejecucion en minas, domiciliado en Diego de Almagro, calle Torreblanca numero trescientos veintitres y de tránsito en esta, Rol Unico Nacional número cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cinco raya seis, mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con las cedulas respectivas y exponen: Que han convenido en el siguiente contrato de sociedad: PRIMERO: Por el presente instrumento, los comparecientes constituyen una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en conformidad a las prescripciones de la Ley numero tres mil novecientos dieciocho, de catorce de Marzo de mil novecientos veintitres y sus modificaciones, teniendo, ademas, presentes las disposiciones de los Codigos Civil y de Comercio que versan sobre la materia, en todo lo que no se hubiere estipulado en este contrato. SEGUNDO: El objeto de la sociedad es la explotacion, renocimiento e investigacion de pertenencias mineras, la extraccion y concentracion de minerales, asimismo, la explotacion de plantas de beneficios de minerales, compraventa de minerales y, en general, toda actividad relacionada con lo anterior e igualmente cualesquier otro negocio que los socios acuerden. TERCERO: La razón social sera "SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA", sin embar-

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0091
ORD. Nº 431 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 15 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL
A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 13 de junio del año en curso, la Suc. JUAN MIGUEL CORTES HERRERA, representada por la señora VITALIA GODOY MUÑOZ, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia íntegra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA
- EXPEDIENTES
- Archivo

HSG/rbt.

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0692

ORD. Nº 435 /

ANT.: Solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Aguas.

MAT.: Notifica oposición.-

CHAÑARAL, 16 JUN 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL DE CHAÑARAL

A : SR. SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
SOC. MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

COPIAPO

Notifico a Ud. que con fecha 14 de Junio en curso la COMPAÑIA MINERA ARENILLAS representada legalmente por el Sr. Beltran Amenábar Navarrete, dedujo oposición a su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado.

Adjunto a la presente notificación copia íntegra de la oposición a la solicitud respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

DISTRIBUCION:
- Soc. Minera Sierra Aspera Ltda.
- Expedientes
- Archivo
HSG/rbt.
ANT.: 60/933.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
REGION DE ATACAMA
COPIAPO

0093

ORD. D.G.A. III.R.Nº 267.-

ANT. Expediente.M-III-027.

MAT. Solicita forma de discontinuidad.

- COPIAPO, 10 DE OCTUBRE DE 1983.-

DE : JEFE REGIONAL. D.G.A. REGION DE ATACAMA.COPIAPO.

A : SEÑOR
SILVIO MARTIN RAMIREZ
SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA.
COPIAPO.

Referente a vuestra solicitud y considerando que el derecho, fué solicitado en forma discontinua., agradeceré indicarnos la forma de discontinuidad del derecho solicitada, sobre el Río Salado.

Saluda a Ud.-

NILDO PEDEMONTE LOCATELLI
Ingeniero Ejecución
Jefe Regional
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

NPL/jpv.
DISTRIBUCION.

- Destinatario.
- Expediente.M-III-027.
- Archivo.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
REGION DE ATACAMA
COPIAPO

0094

ORD. D.G.A. III - R. Nº 225 /

ANT: Expediente M - III - 027

MAT: Rinde cuenta de Aportes de Particulares.

COPIAPO , 30 AGO 1983

DE: JEFE REGIONAL D.G.A. REGION DE ATACAMA - COPIAPO

A: SEÑOR SILVIO MARTIN RAMIREZ
SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA

1.- Con fecha 20 de Julio de 1983, hemos recibido Cheque Nº 1095335 por el valor de $ 10.000,00 (Diez mil pesos , 00/100) destinados a cubrir gastos de inspección a terreno, en relación con la Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales en La Comuna de Diego de Almagro.

2.- Efectuada la visita a terreno, los gastos ascienden a:

Viáticos del Personal Técnico .....$	4.405,36.-
Combustible, Filtro bencina y perilla caja de cambio Camioneta D.G.A. 39-A	5.160,00.-
Fotocopias de Plano y a Solicitud....$	434,64.-
TOTAL GASTOS.....$	10.000,00.-

Saluda a Ud.

NILDO PEDEMONTE LOCATELLI
Jefe Regional
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

DISTRIBUCION:
- Destinatario
- Habilitado D.G.A. Copiapó
- Expediente M - III - 027
- Archivos.
- Rac.

0 10 20 30 40 50 60 70 75

Corriente de Agua 0855

Coef. Angular	Abscisa	Ancho Area Cálculo	PROFUNDIDAD Total	PROFUNDIDAD de Observ.	Nº Vueltas	Tiempo Seg.	VELOCIDAD Observada	VELOCIDAD Media	VELOCIDAD Corregida	Area	Gasto
								15 00			
	000	005	000	0.	I≥2						
	010	020	015		50	65	0.52			0030	16
	040	030	020		50	64	0.53			0060	3.2
	070	030	030		100	66	1.03			0090	9.3.
	100	030	030		100	51	1.33			0090	120
	130	030	028		150	71	1.45			0084	121
	160	025	038		60	64	0.64			0095	61
	180	010	000	0	DER						
											1.43

RIO SALADO EN PTE CARRETERA
DIEGO DE ALMAGRO
6 Sept 1983
HORA 15 00 Hrs

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
SECCION ESTADISTICAS DE CAUDALES

Aforo Nº.....
Calculado por.....
Revisado por.....
Estación Rol Nº.....

HOJA DE AFORO

Fecha.....

Río, estero, vertiente, canal.....

En, aguas arriba, abajo.....

Afluente, derivado de..... Hoya.....

Ancho..... Area..... Velocidad media..... Gasto.....

Operador..... Lectura de limnímetro.....

Nº de verticales..... Cambio h limnímetro..... en..... hrs.

ALTURA DEL AGUA				
Hora		Limnigr.	Interior	Exterior

Altura media			
Corrección			
Altura Corregida			

Molinete Nº..... Susp. .....
Conectado en borne.....

Coeficiente de corrección.....
Angulo de escurrimiento.....
Método..... Suspensión.....

Aforo efectuado vadeando, desde carro de aforo puente balsa, bote caballo, ...
metros, Km. aguas arriba, abajo milímetro.

Fecha último taraje del molinete.....

Clasificación del aforo: Excelente (2%), bueno (5%), regular (10%), aproximado (más del 10%), basado en las siguientes condiciones: Escurrimiento uniforme, turbulento. Sección: revestida, pedregosa, arena, irregular, con vegetación.....

.....

Estado del molinete.....

Temperaturas: Agua .....°C Aire .....°C

¿Se revisó libreta del observador? SI/NO. Limnímetro: bien, inclinado, ilegible, em bancado. Limnígrafo funcionando bien, mal, detenido, sin tinta, embancado, flotador roto, fuera de polea, en polea grande, (escala 1:10), polea chica (escala 1:5), Reloj funcione bien, está malo, se adelanta, atrasa..... horas en.....días.
¿Se corrigió? SI/NO ¿Se retiró papel? SI/NO
Observación: .....

.....

Anote aquí los trabajos necesarios de conservación o mejoramiento de la estación.

.....

.....

Form. Nº 15 - 5.000

Corriente de Agua ..... 0036 .....

Coef. Angular	Abscisa	Ancho Area Cálculo	PROFUNDIDAD Total	PROFUNDIDAD de Observ.	Nº Vueltas	Tiempo Seg.	VELOCIDAD Observada	VELOCIDAD Media	VELOCIDAD Corregida	Area	Gasto
	000	005	021			0. DERECHA				0010	2
	010	020	028		40	68	040			0056	22
	040	030	040		100	90	0.76			0120	91
	070	030	038		100	66	1.03			0114	117
	100	030	043		70	72	066			0129	85
	130	030	044		150	74	1.38			0132	182
	160	030	040		150	68	1.50			0120	180
	190	030	040		150	74	1.38			0120	166
	220	025	038		100	68	1.00			0095	95
	240	015	035		100	78	0.87			0053	46
	250	005	035		0. IZQ		0.44			0018	8
											100
											994

RIO SALADO EN DIEGO DE ALMAGRO

FA BT PLANTA AREA-BAR

28/SET./1983

Hora 12 30

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA
SECCION ESTADISTICAS DE CAUDALES

Aforo Nº.....
Calculado por.....
Revisado por.....
Estación Rol Nº.....

HOJA DE AFORO

Fecha.....

Río, estero, vertiente, canal.....

En, aguas arriba, abajo.....

Afluente, derivado de..... Hoya.....

Ancho..... Area..... Velocidad media..... Gasto.....

Operador..... Lectura de limnímetro.....

Nº de verticales..... Cambio h limnímetro..... en..... hrs.

ALTURA DEL AGUA				
Hora		Limnigr.	Interior	Exterior
Altura media				
Corrección				
Altura Corregida				

Molinete Nº..... Susp. .....
Conectado en borne.....

Coeficiente de corrección.....

Angulo de escurrimiento.....

Método..... Suspensión.....

Aforo efectuado vadeando, desde carro de aforo puente balsa, bote caballo, ...
metros, Km. aguas arriba, abajo milímetro.

Fecha último taraje del molinete.....
.....

Clasificación del aforo: Excelente (2%); bueno (5%), regular (10%), aproximado (más del 10%), basado en las siguientes condiciones: Escurrimiento uniforme, turbulento.
Sección: revestida, pedregosa, arena, irregular, con vegetación.....
.....

Estado del molinete.....

Temperaturas: Agua .....°C Aire ..... °C

¿Se revisó libreta del observador? SI/NO. Limnímetro: bien, inclinado, ilegible, em bancado. Limnígrafo funcionando bien, mal, detenido, sin tinta, embancado, flotador roto, fuera de polea, en polea grande, (escala 1:10), polea chica (escala 1:5). Reloj funciona bien, está malo, se adelanta, atrasa..... horas en.....días.
¿Se corrigió? SI/NO ¿Se retiró papel? SI/NO
Observación: .....
.....
Anote aquí los trabajos necesarios de conservación o mejoramiento de la estación.
.....
.....

Form. Nº 15 - 5.000

0637

Corriente de Agua.....

Coef. Angular	Abscisa	Ancho Area Cálculo	PROFUNDIDAD Total	PROFUNDIDAD de Observ.	Nº Vueltas	Tiempo Seg.	VELOCIDAD Observada	VELOCIDAD Media	VELOCIDAD Corregida	Area	Gasto
0	00	005	038		0. D.			1.00		0019	19
	010	015	038		200	68	2.00			0057	114
	030	025	044		200	69	2.00			0110	220
	060	025	046		150	60	1.68.			0115	194
	080	025	045		200	76	1.75			0113	202.
	1.00	020	039		150	68	1.50			0078	117
	1.20	005	039		0. ± 20			075		0020	15
											881
			Hora 17°°								
				20/	P/87						
			Q Canal DESVIACION Rio SALADO								
					En BT						

· 80 · 85 · 90 · 92 · 94 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 99 · 98 · 97 · 96 · 94 · 92 · 90 · 85 · 80

· 0 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 75

0838

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
NPL/RCH/jpv.

REF.: Rechaza oposición a solicitud de derecho de aprovechamiento de agua superficial en el Río Salado de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha 12 DIC. 1983

Dirección General de Aguas
Jefe Regional
ATACAMA

SANTIAGO, 12 DIC. 1983

Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue

VISTO:

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; la oposición presentada por Compañía Minera Arenillas; el Oficio Ord.Nº 270 de fecha 13 de Octubre de 1983 de la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama y lo dispuesto en el Artículo.Nº 134 del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O :

1.- Que las obras de captación y aprovechamientos de la Cía.Minera Arenillas se encuentran ya construídas según lo indican en su oposición.

2.- Que el punto de captación se ubicará después del punto de restitución de la Compañía Minera Arenillas.

3.- Que Compañía Minera Arenillas y el Sr. Baltrán Arenabar N., solamente tienen un derecho de aprovechamiento provisional de 707 lts/seg sobre el Río Salado y existen excedentes sobre éste valor.

4.- Que Compañía Minera Arenillas está obligada a dejar pasar los excedentes y extraer 10 lts/seg. sobre el Río Salado no perjudica derechos constituídos.

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
Oficina
Transcripciones
13 DIC. 1983

R E S U E L V O :

D.G.A.ha 1459

EXENTO

1.- Recházase la oposición presentada por Compañía Minera Arenillas a la solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. sobre el Río Salado, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, III Región Atacama.

2.- Para los efectos de la notificación de la presente Resolución, en Conformidad con lo dispuesto en el Artículo.Nº 139 del Código de Aguas, designase Ministro de Fe al Sr. Justo Pérez Vásquez.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Expediente D.G.A. III-527.

DARIO VALENZUELA R.
Jefe Depto. Administración
y Secretaría General
Dirección General de Aguas

ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

"769

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
NPL/RCH/jpv.

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha 12 DIC. 1983

REF.: Rechaza oposición a solicitud de derecho de aprovechamiento de agua superficial en el Río Salado de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

SANTIAGO, 12 DIC. 1983

VISTO:

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; la oposición presentada por Compañía Minera Arenillas; el Oficio Ord.Nº 270 de fecha 13 de Octubre de 1983 de la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama y lo dispuesto en el Artículo.Nº 134 del Código de Aguas; y

Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo siguiente:

C O N S I D E R A N D O :

1.- Que las obras de captación y aprovechamientos de la Cía.Minera Arenillas se encuentran ya construídas según lo indican en su oposición.

2.- Que el punto de captación se ubicará después del punto de restitución de la Compañía Minera Arenillas.

3.- Que Compañía Minera Arenillas y el Sr. Beltrán Amenabar N., solamente tienen un derecho de aprovechamiento provisional de 707 lts/seg sobre el Río Salado y existen excedentes sobre éste valor.

4.- Que Compañía Minera Arenillas está obligada a dejar pasar los excedentes y extraer 10 lts/seg. sobre el Río Salado no perjudica derechos constituídos.

Dirección General de Aguas — Jefe Regional ATACAMA

DIRECCION GENERAL DE AGUAS — Oficina Transacciones — 13 DIC. 1983

R E S U E L V O : EXENTA

D.G.A.Nº (1459)

1.- Recházase la oposición presentada por Compañía Minera Arenillas a la solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. sobre el Río Salado, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, III Región Atacama.

2.- Para los efectos de la notificación de la presente Resolución, en Conformidad con lo dispuesto en el Artículo.Nº 139 del Código de Aguas, designase Ministro de Fe al Sr. Justo Pérez Vásquez.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Expediente: Serii-97

R. DARIO VALENZUELA R.
Jefe Depto. Administración
y Secretaría General
Dirección General de Aguas

ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA MARINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

0100

SOLICITUD : SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RIO SALADO, EN LACOMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA.

NOMBRE : SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA, representada legalmente por el Sr. Silvio A. Martin Ramirez.

FECHA : 11 DE MAYO DE 1983.-

ROL : 07/83

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

0101

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
DPL/RCH/jpv.

REF. : Rechaza oposición a solicitud de derecho de aprovechamiento de agua superficial en el río Salado de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha 12 DIC. 1983

Dirección General de Aguas
Jefe Regional
ATACAMA

SANTIAGO, 12 DIC. 1983

VISTO:

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; la oposición presentada por Compañía Minera Arenillas; el Oficio Ord.Nº 270 de fecha 13 de Octubre de 1983 de la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama y lo dispuesto en el Artículo.Nº 134 del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O :

1.- Que las obras de captación y aprovechamientos de la Cía.Minera Arenillas se encuentran ya construidas según lo indican en su oposición.

2.- Que el punto de captación se ubicará después del punto de restitución de la Compañía Minera Arenillas.

3.- Que Compañía Minera Arenillas y el Sr. Beltrán Arenabar N., solamente tienen un derecho de aprovechamiento provisional de 707 lts/seg sobre el Río Salado y existen excedentes sobre éste valor.

4.- Que Compañía Minera Arenillas - está obligada a dejar pasar los excedentes y extraer 10 lts/seg. sobre el Río Salado no perjudica derechos constituídos.

R E S U E L V O : EXENTO

D.O.A.Nº 1459

1.- Recházase la oposición presentada por Compañía Minera Arenillas a la solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. sobre el Río Salado, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, III Región Atacama.

2.- Para los efectos de la notificación de la presente Resolución, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo.Nº 139 del Código de Aguas, designase Ministro de Fe al Sr. Justo Pérez Vásquez.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

Expediente.M-III-027.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
DPL/RCH/jpv.

Dirección General de Aguas
Jefe Regional
ATACAMA

0102

REF.: Rechaza oposición a solicitud de derecho de aprovechamiento de agua superficial en el río Salado de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

SANTIAGO,

VISTO:

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; la oposición presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera; el Oficio Ord.No 270 de fecha 13 de Octubre de 1983 de la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, XI Región Atacama y lo dispuesto en el Artículo.No 134 del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O :

1.- Que la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera no ha demostrado técnicamente que la Explotación de las aguas solicitadas, afectará sus aprovechamientos.

2.- Que el derecho solicitado se ubica a 10 Kms. aguas arriba de los oponentes.

3.- Que el extraer 10 lts/seg. del Río Salado no afectará de ninguna manera a la planta y los derechos de la Suc.Juan Miguel Cortés H.

R E S U E L V O :

D.G.A.No 1458

1.- Recházase la oposición presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera a la solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. sobre el Río Salado, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, III Región Atacama.

2.- Para los efectos de la notificación de la presente Resolución, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo.No 130 del Código de Aguas, designase Ministro de Fe al Sr. Justo Pérez Vásquez.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

Expediente.M-III-027.

6.- Por último es imprescindible solicitar a Soc.Minera Sierra - Aspera Limitada, que nos haga llegar a esta Oficina Regional la forma de discontinuidad del derecho solicitado.

7.- Una vez recibida esta respuesta, como existe un excedente sobre el Río Salado y el otorgar un derecho de aprovechamiento de 10 lts/seg., no perjudicará derechos de terceros, el suscrito estima que procede constituir un Derecho de Aprovechamiento por 10 lts/seg.

RUBEN CASTILLO HIDALGO.
TERCERA REGION.ATACAMA.

a) La oposición de la Sra. Vitalia Godoy Muñoz, carece de fundamentos técnicos, pués el hecho de tener una concesión de 700. lts/seg., de que los puntos de captación y restitución colindan con sus derechos y que las aguas que se restituyan causará graves perjuicios a sus instalaciones, no justifican dicha oposición, pués la planta de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera, se ubica lo Kms. aguas abajo del punto de captación proyectado por Soc.Minera Sierra Aspera y la captación de 10. lts/seg. no afectará, ni producirá perjuicios en absoluto a las instalaciones existentes.

b) Con respecto a la oposición presentada por el Sr. Beltrán - Amenabar Navarrete, en representación de Cia. Minera Arenillas en la cual indican que mediante Resoluciones.D.G.A.NQs. 144 del 27-Julio-1976 y D.G.A.NQ 313 del 28-Septiembre-1981., se les concedió provisionalmente una merced por un total de 707. lts/seg. y que el punto dos de la Resolución. D.G.A.NQ 313 - establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 mts. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro y que se restituirán al Río Salado 1.500 mts. aguas abajo del - punto de captación.

c) Actualmente el proyecto de aprovechamiento de las obras ya - construídas y en explotamiento se encuentran en trámite de aprobación en la Dirección General de Aguas.Santiago., lo que significa que según las coordenadas del punto de captación solocitado por Soc.Minera Sierra Aspera, se encuentra aproximadamente 1.500 mts. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de mi representada.

d) Los oponentes reconocen que tienen construídas las obras y en el terreno solamente están restituyendo a 450 mts., del punto de captación y no a los 1.500 mts. como lo indica la Resolución.D.G.A.NQ 313; además las obras de los solicitantes, se ubicarán en terrenos fiscales los cuales se encuentran en Trámites de adquisición.

e) Es importante considerar que existe un caudal disponible sobre los 707 lts/seg. que tiene derecho la Cia.Minera Arenillas dato que se puede comprobar por los aforos y antecedentes., por lo cual los oponentes estan obligados a dejar pasar el excedente sobre los 707 lts/seg.

5.- Sería conveniente además, indicarle en el Oficio al Sr. Director General de Aguas, si aún rige el Decreto.NQ 580 del 20-Junio-1969 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; el cual indica - que aquellas personas Naturales o Juridicas que deseen instalarse en el Río Salado, deben constribuir al desarrollo económico de Chañaral condición indispensable a que deben subordinarse las Mercedes de Aguas, que se concedan en el Río Salado.

///.

INFORME TECNICO. EXPEDIENTE.M-III-027.

1.- En visita inspectiva realizada por el suscrito el día 17 de Agosto de 1983., a la solicitud de derecho de aprovechamiento presentada por Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. se verificó lo siguiente:

a) Los interesados no han construído ningún tipo de obras de captación y restitución sobre el Río Salado, en espera que se les autorice, esta solicitud., pués la inversión es del orden de los $ 25 millones. Por lo cual necesita un 100.%. de seguridad.

b) Las coordenadas del punto de captación indicadas en la solicitud, coinciden con las del terreno; igualmente el punto de restitución.

c) El punto de captación, se ubicará 150 mts. aguas abajo del punto de restitución que está entregando en la actualidad la planta de Compañía Minera Arenillas, representada por el Sr. Beltrán Amenabar Navarrete.

d) Los terrenos donde se ubicarán las obras, se encuentran en trámite de adquisición ante el servicio de Bienes Nacionales por los interesados.

2.- Con fecha 06 de Septiembre de 1983., se efectuó un aforo en el Río Salado, sector Pueblo Diego de Almagro, dando un gasto de 443 lts/seg., valor que no demuestra la realidad del caudal permanente que trae dicho río. Datos que se pueden comprobar en los siguientes aforos realizados el año 1970 por ésta oficina.

08 - Julio.1970.	834.	lts/seg.
27 - Julio.1970.	1014.	lts/seg.
07 - Agost.1970.	857.	lts/seg.
01 - Sept. 1970.	890.	lts/seg.
09 - Sept. 1970.	742.	lts/seg.
02 - Oct. 1970.	844.	lts/seg.
22 - Oct. 1970.	775.	lts/seg.
10 - Nov. 1970.	863.	lts/seg.

3.- Con el propósito de actualizar esta información y confirmar estos aforos, el día 28 de Septiembre.1983., se efectuaron dos nuevos aforos, en diferentes horas y sectores:

PRIMER AFORO.

B.T. Planta Amenabar. 12,30.horas. - 994. lts/seg.

SEGUNDO AFORO.

B.T. Canal Desviación Río Salado. 17,00.hrs.881.lts/seg.

4.- Ante oposiciones presentadas por los Señores.Beltrán Amenabar - Navarrete, en representación de Cía.Minera Arenillas y Sra. - Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Suc.Juan Miguel - Cortés Herrera; informo lo siguiente:

//.

0106

6.- Por último es imprescindible solicitar a Soc.Minera Sierra - Aspera Limitada, que nos haga llegar a esta Oficina Regional la forma de discontinuidad del derecho solicitado.

7.- Una vez recibida esta respuesta, como existe un excedente sobre el Río Salado y el otorgar un derecho de aprovechamiento de 10 lts/seg., no perjudicará derechos de terceros, el suscrito estima que procede constituir un Derecho de Aprovechamiento por 10 lts/seg.

RUBEN CASTILLO HIDALGO.
TERCERA REGION.ATACAMA.

0107

a) La oposición de la Sra. Vitalia Godoy Muñoz, carece de fundamentos técnicos, pués el hecho de tener una concesión de 700. lts/seg., de que los puntos de captación y restitución colindan con sus derechos y que las aguas que se restituyan causará graves perjuicios a sus instalaciones, no justifican dicha oposición, pués la planta de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera, se ubica lo Kms. aguas abajo del punto de captación proyectado por Soc.Minera Sierra Aspera y la captación de 10. lts/seg. no afectará, ni producirá perjuicios en absolúto a las instalaciones existentes.

b) Con respecto a la oposición presentada por el Sr. Beltrán - Amenabar Navarrete, en representación de Cia. Minera Arenillas en la cual indican que mediante Resoluciones.D.G.A.Nºs. 144 del 27-Julio-1976 y D.G.A.Nº 313 del 28-Septiembre-1981., se les concedió provisionalmente una merced por un total de 707. lts/seg. y que el punto dos de la Resolución. D.G.A.Nº 313 - establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 mts. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro y que se restituirán al Río Salado 1.500 mts. aguas abajo del - punto de captación.

c) Actualmente el proyecto de aprovechamiento de las obras ya - construídas y en explotamiento se encuentran en trámite de aprobación en la Dirección General de Aguas.Santiago., lo que significa que según las coordenadas del punto de captación solocitado por Soc.Minera Sierra Aspera, se encuentra aproximadamente 1.500 mts. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de mi representada.

d) Los oponentes reconocen que tienen construídas las obras y en el terreno solamente están restituyendo a 450 mts., del punto de captación y no a los 1.500 mts. como lo indica la Resolución.D.G.A.Nº 313; además las obras de los solicitantes, se ubicarán en terrenos fiscales los cuales se encuentran en Trámites de adquisición.

e) Es importante considerar que existe un caudal disponible sobre los 707 lts/seg. que tiene derecho la Cia.Minera Arenillas dato que se puede comprobar por los aforos y antecedentes., por lo cual los oponentes estan obligados a dejar pasar el excedente sobre los 707 lts/seg.

5.- Sería conveniente además, indicarle en el Oficio al Sr. Director General de Aguas, si aún rige el Decreto.Nº 580 del 20-Junio-1969 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; el cual indica - que aquellas personas Naturales o Juridicas que deseen instalarse en el Río Salado, deben constribuir al desarrollo económico de Chañaral condición indispensable a que deben subordinarse las Mercedes de Aguas, que se concedan en el Río Salado.

///.

INFORME TECNICO. EXPEDIENTE.M-III-027.

1.- En visita inspectiva realizada por el suscrito el día 17 de Agosto de 1983., a la solicitud de derecho de aprovechamiento presentada por Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. se verificó lo siguiente:

a) LOs interesados no han construído ningún tipo de obras de captación y restitución sobre el Río Salado, en espera que se les autorice, esta solicitud., pués la inversión es del orden de los $ 25 millones. Por lo cual necesita un 100.%. de seguridad.

b) Las coordenadas del punto de captación indicadas en la solicitud, coinciden con las del terreno; igualmente el punto de restitución.

c) El punto de captación, se ubicará 150 mts. aguas abajo del punto de restitución que está entregando en la actualidad la planta de Compañía Minera Arenillas, representada por el Sr. Beltrán Amenabar Navarrete.

d) Los terrenos donde se ubicarán las obras, se encuentran en trámite de adquisición ante el servicio de Bienes Nacionales por los interesados.

2.- Con fecha 06 de Septiembre de 1983., se efectuó un aforo en el Río Salado, sector Pueblo Diego de Almagro, dando un gasto de 443 lts/seg., valor que no demuestra la realidad del caudal permanente que trae dicho río. Datos que se pueden comprobar en los siguientes aforos realizados el año 1970 por ésta oficina.

08 - Julio.1970.	834. lts/seg.
27 - Julio.1970.	1014. lts/seg.
07 - Agost.1970.	857. lts/seg.
01 - Sept. 1970.	890. lts/seg.
09 - Sept. 1970.	742. lts/seg.
02 - Oct. 1970.	844. lts/seg.
22 - Oct. 1970.	775. lts/seg.
10 - Nov. 1970.	863. lts/seg.

3.- Con el propósito de actualizar esta información y confirmar estos aforos, el día 28 de Septiembre.1983., se efectuaron dos nuevos aforos, en diferentes horas y sectores:

PRIMER AFORO.

B.T. Planta Amenabar. 12,30.horas. - 994. lts/seg.

SEGUNDO AFORO.

B.T. Canal Desviación Río Salado. 17,00.hrs.881.lts/seg.

4.- Ante oposiciones presentadas por los Señores.Beltrán Amenabar - Navarrete, en representación de Cía.Minera Arenillas y Sra. - Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Suc.Juan Miguel - Cortés Herrera; informo lo siguiente:

//.

6º.- La presente Resolución se reducirá a escritura pública, que suscribirán la interesada y el Sr. Jefe Regional de la Dirección General de Aguas, III Región, y copia de ella se inscribirá en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda. La interesada deberá remitir a esta Dirección General una copia autorizada de dicha inscripción, para los efectos de incorporarla al Catastro Público de Aguas.

7º.- La presente Resolución se registrará en la Dirección General de Aguas en conformidad con lo establecido en el Art. 122 del Código de Aguas.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y NOTIFÍQUESE.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
NPL/RCH/jpv.

Dirección General de Aguas
Jefe Regional
ATACAMA

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha 26 DIC. 1983

0110

REF. : Constituye derecho de aprovechamiento de aguas superficiales en favor de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada. comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

SANTIAGO, 12 DIC. 1983

VISTO: Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue.

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; el Oficio Ord.Nº 270 del 13 de Octubre de 1983 de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama; las Resoluciones Exentas D.G.A.Nº 1458 y 1459. de 1983 y lo dispuesto en los Artículos. Nos. 149 y 150 del Código de Aguas.

589 R E S U E L V O :

D.G.A.Nº _____/

1º.- Constitúyese derecho de aprovechamiento no consuntivo de aguas superficiales de ejercicio permanente y discontinuo de 10 lts/seg. en favor de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. en el Río Salado.

2º.- Las aguas se captarán desde las 04 hrs.A.M. hasta las 24,00.hrs. en un punto ubicado en las siguientes coordenadas UTM.

NORTE : 7.080.200 mts.

ESTE : 394.160 mts.

Comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

3º.- Las aguas se restituirán 350.- mts. aguas abajo del punto de captación cuyo desnivel es de 4,98 mts., siendo la ubicación del punto de restitución en las siguientes coordenadas UTM.

NORTE : 7.080.210 mts.

ESTE : 393.000 mts.

4º.- La titular del derecho a que se refiere esta Resolución, deberá solicitar la autorización de construcción de bocatoma y obras anexas, de acuerdo con lo establecido en los Artículos.Nos. 151 y 157 del Código de Aguas.

5º.- La titular del derecho deberá constituir en su oportunidad las servidumbres que fueren procedentes.

Expediente.M-III-027.

//.

6º.- La presente Resolución se reducirá a escritura pública, que suscribirán la interesada y el Sr. Jefe Regional de la Dirección General de Aguas, III Región, y copia de ella se inscribirá en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda. La interesada deberá remitir a esta Dirección General una copia autorizada de dicha inscripción, para los efectos de incorporarla al Catastro Público de Aguas.

7º.- La presente Resolución se registrará en la Dirección General de Aguas en conformidad con lo establecido en el Art. 122 del Código de Aguas.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
NPL/RCH/jpv.

0112

REF.: Constituye derecho de aprovechamiento de aguas superficiales en favor de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada. comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

Dirección General de Aguas Jefe Regional ATACAMA

M.O.P. DIRECCION GENERAL DE AGUAS OFICINA DE PARTES RESOLUCION TRAMITADA Fecha 26 DIC 1983

SANTIAGO, 12 DIC 1983

Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue

VISTO :

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; el Oficio Ord.Nº 270 del 13 de Octubre de 1983 de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama; las Resoluciones Exentas D.G.A.Nº 1458 y 1459 de 1983 y lo dispuesto en los Artículos. Nos. 149 y 150 del Código de Aguas.

R E S U E L V O :

D.G.A.Nº 589

1º.- Constitúyese derecho de aprovechamiento no consuntivo de aguas superficiales de ejercicio permanente y discontinuo de 10 lts/seg. en favor de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. en el Río Salado.

2º.- Las aguas se captarán desde las 04 hrs.A.M. hasta las 24,00.hrs. en un punto ubicado en las siguientes coordenadas UTM.:

NORTE : 7.080.200 mts.

ESTE : 394.160 mts.

Comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

3º.- Las aguas se restituirán 350 mts. aguas abajo del punto de captación cuyo desnivel es de 4,98mts., siendo la ubicación del punto de restitución en las siguientes coordenadas UTM.

NORTE : 7.080.210 mts.

ESTE : 393.800 mts.

4º.- La titular del derecho a que se refiere esta Resolución,deberá solicitar la autorización de construcción de bocatoma y obras anexas, de acuerdo con lo establecido en los Artículos.Nos. 151 y 157 del Código de Aguas.

5º.- La titular del derecho deberá constituir en su oportunidad las servidumbres que fueren procedentes.

Expediente.M-III-027.

//.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
NPL/RCH/jpv.

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha 12 DIC. 1983

Contraloría General de la República
Jefe Regional
ATACAMA

0113

REF.: Rechaza oposición a solicitud de derecho de aprovechamiento de agua superficial en el Río Salado de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

SANTIAGO, 12 DIC. 1983

VISTO:

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitadas; la oposición presentada por Compañía Minera Arenillas; el Oficio Ord.Nº 270 de fecha 13 de Octubre de 1983 de la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama y lo dispuesto en el Artículo.Nº 134 del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O :

1.- Que las obras de captación y aprovechamientos de la Cía.Minera Arenillas se encuentran ya construídas según lo indican en su oposición.

2.- Que el punto de captación se ubicará después del punto de restitución de la Compañía Minera Arenillas.

3.- Que Compañía Minera Arenillas y el Sr. Beltrán Arenabar N., solamente tienen un derecho de aprovechamiento provisional de 707 lts/seg sobre el Río Salado y existen excedentes sobre éste valor.

4.- Que Compañía Minera Arenillas está obligado a dejar pasar los excedentes y entregar 10 lts/seg. sobre el Río Salado no perjudica derechos constituídos.

R E S U E L V O : EXENTA

D.G.A.Nº (1459)

1.- Recházase la oposición presentada por Compañía Minera Arenillas a la solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. sobre el Río Salado, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, III Región Atacama.

2.- Para los efectos de la notificación de la presente Resolución, en Conformidad con lo dispuesto en el Artículo.Nº 139 del Código de Aguas, designase Ministro de Fe al Sr. Justo Féros Vásquez.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA-MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

Expediente.M-III-027.

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

000469

ORD. Nº 0114 472 /

ANT.: -.-

MAT.: Solicitud derecho de aprovechamiento de aguas

CHAÑARAL, - 1 JUL 1983

DE: GOBERNADOR PROVINCIAL SUBROGANTE DE CHAÑARAL

A : SR. DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

SANTIAGO

1.- Adjunto al presente Oficio se remite a esa Dirección General de Aguas, a través de la Dirección Regional de Atacama, para su conocimiento y resolución, la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales presentada por la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.

2.- A la solicitud se opusieron: la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera y la Compañía Minera "Arenillas" y se evacuaron los trámites de contestación.

3.- Se acompaña, además de la documentación indicada, las publicaciones dispuestas por el artículo 131º del Código de Aguas.

Saluda atentamente a Ud.,

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

c.c.-Archivo
-Expediente
CAUL/rbt.
ANT.: 46/728.

FECHA	FECHA
Ingreso	Salida

RECIBIDO - 6 JUL. 1983

00752

·0115

REF : EXPLICA EJERCICIO DISCONTINUO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SOLICITADO EN OFICIO ORD. D.G.A. III. R N° 267.-

COPIAPO, OCTUBRE 11 de 1983.-

DE : SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LTDA.

A : SR. JEFE REGIONAL D.G.A. REGION DE ATACAMA. COPIAPO.

1.- Informamos a Uds. con respecto al derecho de agua solicitado en forma discontinua, oue éste se realizaria dentro del siguiente horario.
Desde las cuatro horas A.M. hasta las veinticuatro ininterrumpidamente, en forma diaria.-

Saluda Atte a Ud.

SILVIO MARTIN RAMIREZ.
P.P. Soc. Minera Sierra Aspera.

S.M.E. /rc.
c.c/Arch.

FECHA	FECHA
Ingreso	Salida
RECIBIDO 13 OCT 1983	

0116

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
MPL/RCH/jpv.

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha....12 DIC. 1983.....

REF.: Rechaza oposición a solicitud de derecho de aprovechamiento de agua superficial en el Río Salado de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

SANTIAGO, 12 DIC. 1983

Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue

VISTO:

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; la oposición presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera; el Oficio Ord.Nº 270 de fecha 13 de Octubre de 1983 de la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama y lo dispuesto en el Artículo.Nº 134 del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O :

1.- Que la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera no ha demostrado técnicamente que la Explotación de las aguas solicitadas, afectará sus aprovechamientos..

2.- Que el derecho solicitado se ubica a 10 Kms. aguas arriba de los oponentes.

3.- Que el extraer 10 lts/seg. del Río Salado no afectará de ninguna manera a la planta y los derechos de la Suc.Juan Miguel Cortés H.

R E S U E L V O : EXENTA

D.G.A.Nº 1458

1.- Recházase la oposición presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera a la solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. sobre el Río Salado, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, III Región Atacama.

2.- Para los efectos de la notificación de la presente Resolución, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo.Nº 139 del Código de Aguas, designase Ministro de Fe al Sr. Justo Pérez Vásquez.

Dirección General de Aguas Oficina Transcordilleranas 13 DIC. 1983

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

Expediente.M-III-027.

R. DARIO VALENZUELA R.
Jefe Depto. Administración
y Secretaría General
Dirección General de Aguas

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
HPL/RCH/jpv.

0117

REF.: Rechaza oposición a solicitud de derecho de aprovechamiento de agua superficial en el Río Salado de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

Dirección General de Aguas Jefe Regional ATACAMA

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha 12 DIC. 1983

SANTIAGO, 12 DIC. 1983

Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue

VISTO:

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; la oposición presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera; el Oficio Ord.NO 270 de fecha 13 de Octubre de 1983 de la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama y lo dispuesto en el Artículo.NO 134 del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O :

1.- Que la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera no ha demostrado técnicamente que la Explotación de las aguas solicitadas, afectará sus aprovechamientos.

2.- Que el derecho solicitado se ubica a 10 Kms. aguas arriba de los oponentes.

3.- Que el extraer 10 lts/seg. del Río Salado no afectará de ninguna manera a la planta y los derechos de la Suc.Juan Miguel Cortés H.

R E S U E L V O : EXENTA

D.G.A.NO 1458

1.- Recházase la oposición presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera a la solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. sobre el Río Salado, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, III Región Atacama.

2.- Para los efectos de la notificación de la presente Resolución, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo.NO 139 del Código de Aguas, designase Ministro de Fe al Sr. Justo Pérez Vásquez.

Dirección General de Aguas Oficina Transcripciones 13 DIC. 1983

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

Expediente.H-III-028.

36669

0118

Santiago, Septiembre 1 de 1983

Señor
Director General de Aguas
Morande 59, Piso 8
PRESENTE

Ref.: Solicitud Merced de Aguas
Soc. Minera Sierra Aspera Ltda. /

Muy señor nuestro:

Con fecha 6 de Mayo del presente año, la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda., representada por el Sr. Silvio A. Martin R., presentó una solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas ante esa Dirección.

Con fecha 15 y 16 de Junio, el Sr. Gobernador Provincial de Chañaral, notificó a la Soc. Sierra Aspera Ltda., de sendas oposiciones presentadas por la Cía. Minera Arenillas y Suc. Juan Miguel Cortés, respectivamente, a la solcitud de aprovechamiento de aguas de la Soc. Minera Sierra Aspera Ltda..

Posteriormente y dentro del plazo legal, la Soc. Legal Minera Sierra Aspera Ltda., en notas dirigidas al Señor Director General de Aguas expuso las razones por las cuales ambas oposiciones debían ser rechazadas.

Al suscrito, en conversaciones sostenidas con personeros de la Dirección General de Aguas, en Copiapó, se le manifestó que no habría ningún inconveniente en obtener derechos de aprovechamiento de aguas sobre el Río Salado, que incluso habría jurisprudencia al respecto.

Con estas aseveraciones nos permitimos formar la Cía. Minera Riosal S.A., de la cual forma parte la Soc. Legal Minera Sierra Aspera Ltda. y que aporta la merced de agua a que nos referimos.

También le manifestamos que hemos efectuado ya, importantes inversiones en el proyecto, que darían trabajo a unas 25 personas en forma directa y otras 150 en forma indirecta.

Por la presente, solicitamos a Ud. se sirva, si lo tiene a bien, instruír a quien corresponda la pronta aprobación solicitada por la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda..

COMPAÑIA MINERA RIOSAL LTDA.

Guido Bosio Vera

c.c.: - Sr. Leyton Delanes, Jefe III Región Stgo.
- Dirección General de Aguas, Copiapó
- Soc. Legal Minera Sierra Aspera

Incl.: Documentos de tramitación

FECHA	FECHA
Ingreso	Salida

RECIBIDO - 8 SET. 1983

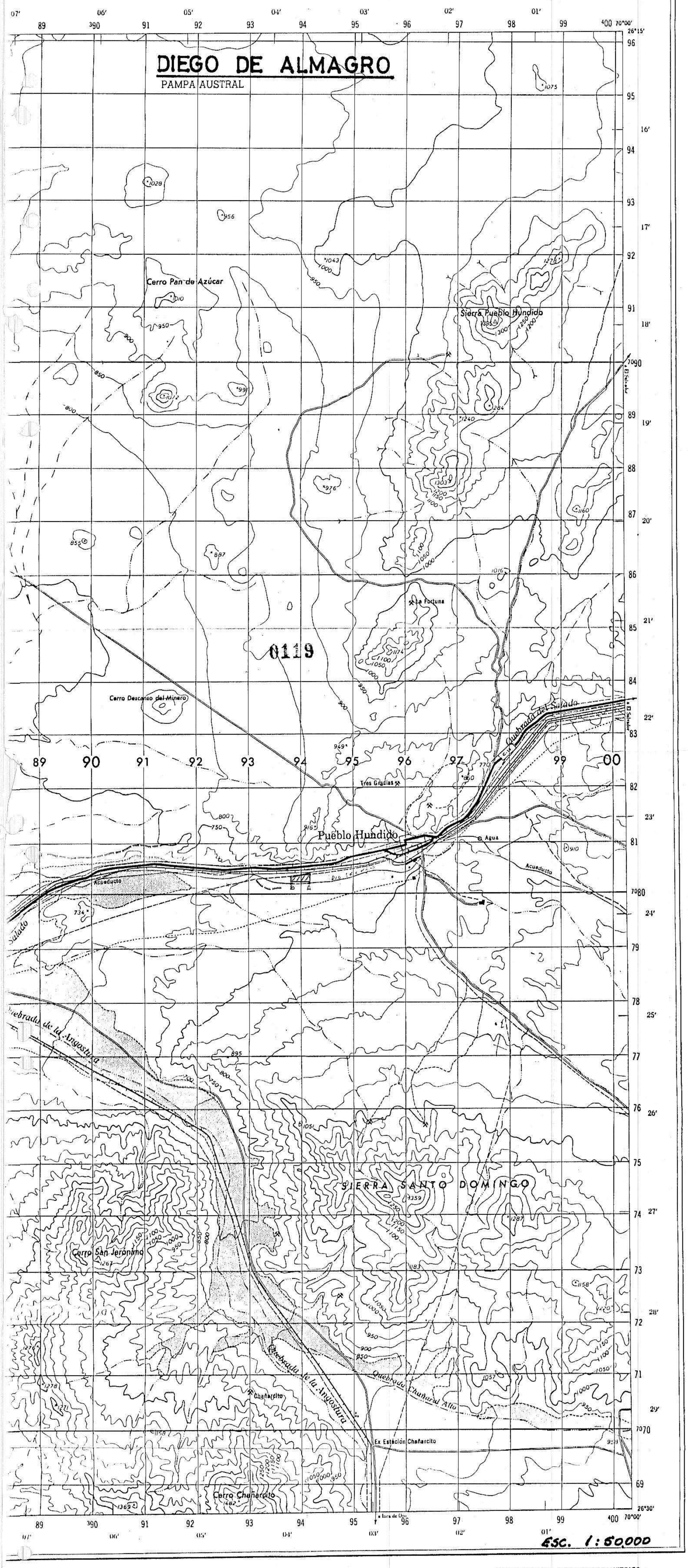
M-3-266-

NDIDO

00

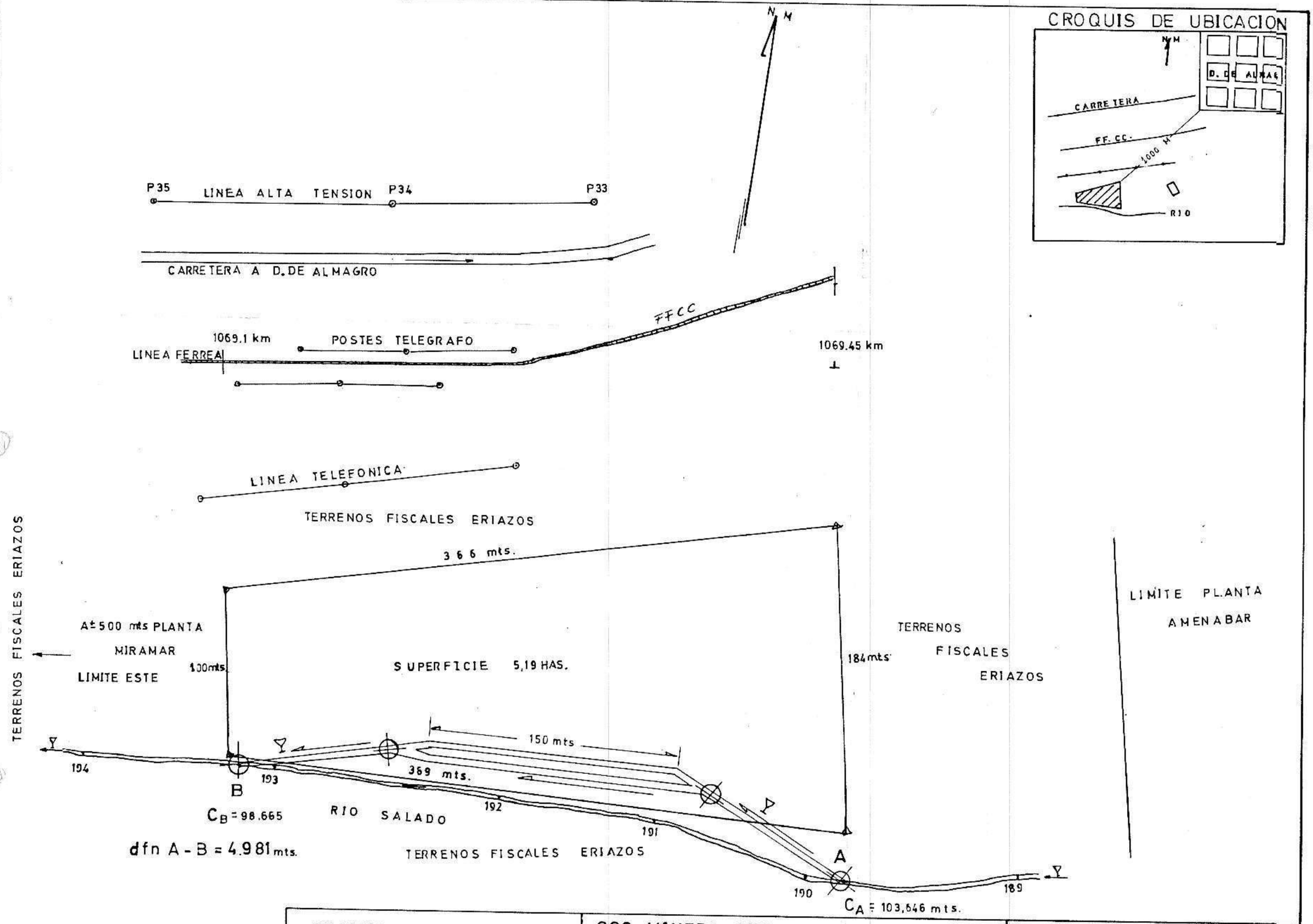
PLANO DE UBICACION
SECTOR PLANTA "RIOSAL"

EL SALADO 2815 3018	PUEBLO HUNDIDO 2815-3000	ESTACION LLANTA 2815-2848
ESTACION GUAMANDA 2830-3018	SIERRA MERCEDITAS 2830-3000	LLANO SAN PEDRO DE CACHIYUYO 2830-2848



M-3-266

CROQUIS DE UBICACION



REGION : ATACAMA PROVINCIA: CHANARAL COMUNA; DGO. DE ALMAGRO.	SOC. MINERA SIERRA ASPERA LTDA. OBRAS DE CAPTACION Pto. A CAPTACION Pto. B RESTITUCION	DIEGO DE ALMAGRO SECTOR RIO SALADO LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICO FECHA : 18 - ABRIL - 1981 ESCALA : 1: 2500 LEVANTADO : S. SANTANDER Z.

6º.- La presente Resolución se reducirá a escritura pública, que suscribirán la interesada y el Sr. Jefe Regional de la Dirección General de Aguas, III Región, y copia de ella se inscribirá en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda. La interesada deberá remitir a esta Dirección General una copia autorizada de dicha inscripción, para los efectos de incorporarla al Catastro Público de Aguas.

7º.- La presente Resolución se registrará en la Dirección General de Aguas en conformidad con lo establecido en el Art. 122 del Código de Aguas.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

R. DARQUEA NUÑEZ
Jefe Depto. Administración
y Secretaría General
Dirección General de Aguas

Expediente N-III-027.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
NPL/RCH/jpv.

0120

REF. : Constituye derecho de aprovechamiento de aguas superficiales en favor de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada. comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
26 DIC. 1983
Fs.

SANTIAGO, 22 DIC. 1983

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
13 DIC. 1983
RECEPCION

DEPART. JURIDICO
T. R. REGISTRO
DEPART. CONTABIL.
SUB. DEP. C. CENTRAL
SUB DEP. CUENTAS
SUB DEP. C. Y BIENES NAC.
DEPART. AUDITORIA
28 DIC. 1983
DEPART. P., U. y T.
SUB DEP. MUNICIP.

REFRENDACION
REF. POR $ .....
IMPUTAC. .....
ANOT. POR $ .....
IMPUTAC. .....
.....
DEDUC. DTO. .....

(PREDAE - 1979)

VISTO: Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; el Oficio Ord.Nº 270 del 13 de Octubre de 1983 de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama; las Resoluciones Exentas D.G.A.Nº 1458. y 1459. de 1983 y lo dispuesto en los Artículos. Nºs. 149 y 150 del Código de Aguas,

R E S U E L V O :

D.G.A.Nº 589 /

1º.- Constitúyese derecho de aprovechamiento no consuntivo de aguas superficiales de ejercicio permanente y discontinuo de 10 lts/seg. en favor de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. en el Río Salado.

2º.- Las aguas se captarán desde las 04 hrs.A.M. hasta las 24,00.hrs. en un punto ubicado en las siguientes coordenadas UTM.

NORTE : 7.080.200 mts.
ESTE : 394.160 mts.

comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

3º.- Las aguas se restituirán 350- mts. aguas abajo del punto de captación cuyo desnivel es de 4,98 mts., siendo la ubicación del punto de restitución en las siguientes coordenadas UTM.

NORTE : 7.080.210 mts.
ESTE : 393.800 mts.

4º.- La titular del derecho a que se refiere esta Resolución, deberá solicitar la autorización de construcción de bocatoma y obras anexas, de acuerdo con lo establecido en los Artículos.Nºs. 151 y 157 del Código de Aguas.

5º.- La titular del derecho deberá constituir en su oportunidad las servidumbres que fueren procedentes.

Contraloría General de la República
Departamento de la Vivienda y Obras Públicas
13 DIC. 1983
Toma de Razón

TOMADO RAZON
23 DIC. 1983
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Expediente.M-III-027.

0121

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
MPL/RCH/jpv.

M.O.P.
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha 12 DIC. 1983

Dirección General de Aguas
Jefe Regional
ATACAMA

REF.: Rechaza oposición a solicitud de derecho de aprovechamiento de agua superficial en el Río Salado de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región.

SANTIAGO, 12 DIC. 1983

VISTO:

La solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada; la oposición presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera; el Oficio Ord.Nº 270 de fecha 13 de Octubre de 1983 de la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, III Región Atacama y lo dispuesto en el Artículo.Nº 136 del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O :

1.- Que la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera no ha demostrado técnicamente que la Explotación de las aguas solicitadas, afectará sus aprovechamientos.

2.- Que el derecho solicitado se ubica a 10 Kms. aguas arriba de los oponentes.

3.- Que el extraer 10 lts/seg. del Río Salado no afectará de ninguna manera a la planta y los derechos de la Suc.Juan Miguel Cortés H.

R E S U E L V O EXENTA

D.G.A.Nº 1458 /

1.- Recházase la oposición presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera a la solicitud de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. sobre el Río Salado, comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, III Región Atacama.

2.- Para los efectos de la notificación de la presente Resolución, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo.Nº 139 del Código de Aguas, designase Ministro de Fe al Sr. Justo Pérez Vásquez.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE.

ENRIQUE GARCIA MERINO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
SUBROGANTE

Expediente.M-III-027.

b) Con respecto a la oposición presentada por el Sr. Beltrán Amenabar N., en representación de Cia.Minera Arenillas, efectivamente tienen dos derechos de aprovechamientos por un total de 707 lts/seg. y que la Resolución D.G.A.Nº 313 les esta otorgando una exclusividad sobre 1.500 mts. en los cuales posiblemente se ubicarían las obras de esta nueva solicitud.

c) Sin embargo, los oponentes reconocen que tienen construídas las obras y en el terreno solamente están restituyendo a 450 mts. del punto de captación, y no a los 1.500 como lo indica la Resolución.D.G.A.Nº 313. Además las obras de los solicitantes se ubicarán en terrenos fiscales, los cuales se encuentran en tramites de adquisición.

d) Por último, es importante considerar que según informe técnico, existe un caudal disponible sobre los 707.1ts/seg., que tiene derecho la Cia.Minera Arenillas; dato que se puede comprobar por los aforos y antecedentes, por lo cual los oponentes estan obligados a dejar pasar el excedente sobre los 707 lts/seg.

8.- Es conveniente, saber si aún rige el Decreto. Nº 580 - del 20 de Junio de 1969., del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual indica que aquellas personas naturales o jurídicas que deseen instalarse en el Río Salado, deben constribuir al desarrollo económico de Chañaral. Condición - indispensable a que deben subordinarse las mercedes de aguas que se concedan en el Río Salado.

9.- Considerando los antecedentes y como existe un excedente sobre el Río Salado, y el otorgar un derecho de aprovechamiento de 10 lts/seg., no perjudicaría los derechos de terceros.
El suscrito estima conveniente proceder a rechazar las oposiciones y constituir un derecho de aprovechamiento por 10 lts. seg., en los terrenos que se establece en el proyecto de Resolución que se adjunta.

Saluda a Ud.-

NILDO PEDEMONTE LOCATELLI
Ingeniero Ejecución
Jefe Regional
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

NPL/jpv.
DISTRIBUCION.

- Destinatario.
- Expediente.M-III-027.
- Oficina Técnica.
- Archivo.

5.- La primera oposición fue presentada por la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera y podría resumirse de la siguiente manera:

a) Expresar que poseen una merced de agua superficial de 700 lts/seg. en el Río Salado a 10 Kms. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro.

b) Las coordenadas del punto de captación y restitución de los solicitantes colindan con sus derechos a 100. mts.

c) Que al extraer agua del Río Salado por los solicitantes, desviando a intervalos el flujo, y al restituírlas causarían graves perjuicios a la bocatoma y planta de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera.

6.- La segunda oposición fue presentada, por el Sr. Beltrán Amenabar Navarrete en representación de Compañía Minera Arenillas y podría resumirse de la siguiente manera:

a) Mediantes Resoluciones.D.G.A.Nºs. 144 y 313 de fechas 27-Julio-1976 y 20-Septiembre-1981., se concedió dos mercedes provisionales de 7 y 700 lts/seg. sobre el Río Salado y que la Resolución.Nº 313 en su punto.Nº 2º, establece que el punto de captación de las aguas estaba ubicado 1.000 mts. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro y que se restituirán el Río Salado 1.500 mts. aguas abajo del punto de su captación.

b) Lo que significa que el punto de captación de los solicitantes se encuentra aproximadamente 1.500 mts. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro; justamente en el centro de las obras de aprovechamiento.

c) Resulta evidente, que la solicitud de derecho de agua superficial sobre el Río Salado presentada por el Sr. Silvio Alejandro Martín Ramirez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, perjudica claramente al Sr. Beltrán,Amenabar y que es absolutamente improcedente y no debe ser acogida.

7.- Al analizar y revisar los antecedentes por esta Oficina se puede deducir lo siguiente:

a) La primera oposición de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera, carece de fundamentos técnicos pues el hecho de tener una concesión de 700 lts/seg., de que los puntos de captación y restitución colindan con sus derechos, y que las aguas que se restituyan causarían graves perjuicios a sus instalaciones., no justifican dicha oposición, ya que la planta de la Suc. Juan Miguel Cortés Herrera se ubica 10 Kms. aguas abajo del punto de captación proyectado por Soc. Minera Sierra Aspera y la captación de 10 lts/seg. no afectará ni producirá perjuicios en absoluto a las instalaciones existentes.

///.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
REGION DE ATACAMA
COPIAPO

0124

ORD. D.G.A. III.R. Nº 270.-

ANT. Expediente.M-III-027.

MAT. Propone constituir derecho de aprovechamiento de aguas superficiales.

INCL. Proyectos de Resoluciones y Expediente.

COPIAPO, 13 DE OCTUBRE DE 1983.-

DE : JEFE REGIONAL. D.G.A.REGION DE ATACAMA.COPIAPO.

A : SEÑOR.
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS. - SANTIAGO.

1.- El Sr. Silvio Martín Ramirez, en representación de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda., ha solicitado un derecho de aprovechamiento no consuntivo de aguas superficiales de 10 lts/seg. sobre el Río Salado de ejercicio permanente y discontinuo en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral. Tercera Región Atacama.

2.- Las aguas serán captadas desde las 04 hrs.A.M.hasta las 24,00.hrs., desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas y el punto de captación se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM.

NORTE. 7.080.200 mts.

ESTE. 394.160 mts.

3.- El punto de restitución estará ubicado 350 mts. aguas abajo del punto de captación en las siguientes coordenadas UTM.

NORTE. 7.080.210 mts.

ESTE. 393.800 mts.

4.- La solicitud fue publicada en conformidad con las disposiciones del Código de Aguas y dentro de los plazos legales se presentaron dos oposiciones, según consta en Ord.Nº 472 del 1º de Julio de 1983. de la Gobernación de Chañaral.

//.

12.- Como último punto, esta Oficina Regional, aprovecha de aclarar que cualquier recurso que se solicite en la Región se otorgará siempre y cuando cumpla con las disposiciones del Código de Aguas y se tramitarán de acuerdo a la fecha de ingreso.

Saluda a Ud.

NILDO PEDEMONTE LOCATELLI
Ingeniero Ejecución
Jefe Provincial
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

NPL/jpv.
DISTRIBUCION.

- Destinatario.
- Sr.Ing.Jefe Depto.Derechos de Aguas.Santiago.
- Sr. Layto Dalannais G.
- Sr. Guido Bosio Vera.
- Oficina Técnica.
- Expediente.M-III-027.
- Archivo.

En el punto dos de la Resolución D.G.A.Nº 313 establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 mts. aguas abajo del Pueblo de Diego de Almagro y que se restituirán al Río Salado 1.500 mts.aguas abajo del punto de captación.

6.- La solicitud presentada por Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, indica que el punto de captación se ubica en las coordenadas Norte 7.080.200 mts. Este - 394.160 mts.lo que indica que dicho punto y además el de restitución, estarían ubicados dentro de la concesión otorgada al Sr. Beltrán Amenabar Navarrete por - Resolución.D.G.A.Nº 313 de fecha 28-Septiembre-1981., dato que se pudo comprobar en la visita a terreno. El croquis y plano presentados por los interesados.

7.- Con el propósito de buscar alguna solución a esta solicitud, ésta Oficina Regional estimo necesario solicitar al Jefe Departamento Derechos de Aguas por Ord. Nº 212 de 18-Agosto-1983., si tenían antecedentes del proyecto presentado por el Sr. Beltrán Amenabar N. ya que la Resolución.D.G.A.Nº 313 les da exclusividad de 1.500 mts. para lo cual tendrían que haber presentado el proyecto de obras en un plazo de un año, según lo indica dicha Resolución en el punto 3.

8.- Sin embargo anticipandonos a la obtención de los antecedentes solicitados en el punto anterior, en el curso que se realizó en Iquique sobre el Código de Aguas, se planteo este caso al Ing.Jefe Depto.Derechos de Aguas Santiago, quién nos aclaró la situación indicandonos que si existía un excedente de agua sobre los 707 lts/seg., se podría otorgar dicha solicitud siempre y cuando cumpla con todos los trámites correspondientes exigidos por el Código de Aguas y algunas obligaciones que tienen las concesiones sobre el Río Salado, además de no perjudicar derechos de terceros.

9.- Por lo cual ésta Oficina, estimo necesario aforar el Río Salado el día 6 de Septiembre.1983. dando solamente un gasto de 443 lts/seg. por encontrarse el Río Salado trabajando en forma anormal pués según antecedentes, el caudal sobrepasa este valor obtenido.

10.- Considerando los antecedentes se puede resumir que para recien resolver es necesario efectuar otros aforos con el propósito si existe excedente sobre los 707 lts. seg. otorgados provisionalmente al Sr. Beltrán Amenabar N., y Cia. Minera Arenillas. Ya que el punto de captación de los solicitantes estaría ubicado dentro de las obras de los anteriores concesionarios a pesar de que aún no están construídas en el terreno.

11.- Es necesario por lo tanto conocer el proyecto de las obras, o que los interesados conversen con los primeros concesionarios para que estos últimos renuncien a la exclusividad de 1.500 mts. de restitución y soliciten ante este Servicio un traslado del punto de restitución en vez de los 1.500.mts.

///.

0127

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
C H I L E

ORD. D.G.A. III.R. Nº 240.-

ANT. Carta Sr. Guido Bosio V.

MAT. Envía antecedentes e información.

INCL. Fotocopia Solicitud y Res. Nº 144 - 313.

COPIAPO, 12 DE SEPTIEMBRE.1983.-

2433
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
OFICINA DE PARTES
15 SEP 1983
Libro 4 Folio 3 Línea 14
III-Reg. Copiapo

DE : JEFE REGIONAL. D.G.A. REGION DE ATACAMA.COPIAPO.

A : SEÑOR.
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS. - SANTIAGO.

Para su información y ante carta de fecha 1º-Septiembre.1983 del Sr. Guido Bosio Vera, en representación de Compañía Minera Riosal Ltda., y Sociedad Legal Minera Sierra Aspera Ltda. que tiene relación con una solicitud de derecho de aprovechamiento superficial de 10 lts/seg. sobre el Río Salado Sector Pueblo Diego de Almagro. Informo a Ud. lo siguiente:

1.- Con fecha 6 de Julio de 1983, remitido por la Gobernación de Chañaral, ingresó a esta Oficina Regional expediente de solicitud del Sr. Silvio A. Martin Ramires, en representación de Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda.

2.- Con fecha 18 de Julio de 1983., por Resolución - Nº 31 de D.G.A.Copiapó, se solicitaron fondos para inspección.

3.- Dicha Inspección se realizó el día 17 de Agosto de 1983 en compañía del interesado.

4.- A ésta solicitud se opusieron los Srs. Beltrán - Amenabar Navarrete, en representación de Cia. Minera Arenillas y Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera.

5.- Con respecto a la oposición de la Suc. Juan M.- Cortés Herrera, carece de fundamentos técnicos. A - excepción de la presentada por el Sr. Beltrán Amenabar Navarrete en representación de Cia.Minera Arenillas, pués mediante Resoluciones.D.G.A.Nº 144 del 27 de Julio.1976 y D.G.A.Nº 313 del 28 de Septiembre. - 1981 se concedió provisionalmente una merced por 7. lts/seg. y 700 lts/seg. respectivamente.

DIREC. GRAL. DE AGUAS
Nº
Adm y Gest Gral
Legal
Derechos
Hidrol
Estudios
Regional Metrop.
Coord Regional
DEPTO. DE DERECHOS DE AGUAS RECIBIDO Fecha: 22 SET. 1983
2/9

Geol. Sr Hayto Dalannais
SAV
22 Sept 83

11.

0128

000669

Santiago, Septiembre 1 de 1983

Señor
Director General de Aguas
Morande 59, Piso 8
PRESENTE

Ref.: Solicitud Merced de Aguas
Soc. Minera Sierra Aspera Ltda. /

Muy señor nuestro:

Con fecha 6 de Mayo del presente año, la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda., representada por el Sr. Silvio A. Martin R., presentó una solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas ante esa Dirección.

Con fecha 15 y 16 de Junio, el Sr. Gobernador Provincial de Chañaral, notificó a la Soc. Sierra Aspera Ltda., de sendas oposiçiones presentadas por la Cía. Minera Arenillas y Suc. Juan Miguel Cortés, respectivamente, a la solcitud de aprovechamiento de aguas de la Soc. Minera Sierra Aspera Ltda..

Posteriormente y dentro del plazo legal, la Soc. Legal Minera Sierra Aspera Ltda., en notas dirigidas al Señor Director General de Aguas expuso las razones por las cuales ambas oposiciones debían ser rechazadas.

" Al suscrito, en conversaciones sostenidas con personeros de la Dirección General de Aguas, en Copiapó, se le manifestó que no habría ningún inconveniente en obtener derechos de aprovechamiento de aguas sobre el Río Salado, que incluso habría jurisprudencia al respecto. "

Con estas aseveraciones nos permitimos formar la Cía. Minera Riosal S.A., de la cual forma parte la Soc. Legal Minera Sierra Aspera Ltda. y que aporta la merced de agua a que nos referimos.

También le manifestamos que hemos efectuado ya, importantes inversiones en el proyecto, que darían trabajo a unas 25 personas en forma directa y otras 150 en forma indirecta.

" Por la presente, solicitamos a Ud. se sirva, si lo tiene a bien, instruír a quien corresponda la pronta aprobación solicitada por la Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda.. "

COMPAÑIA MINERA RIOSAL LTDA.

Guido Bosio Vera

c.c.: - Sr. Leyton Delanes, Jefe III Región Stgo.
- Dirección General de Aguas, Copiapó
- Soc. Legal Minera Sierra Aspera

Incl.: Documentos de tramitación

FECHA	FECHA
Ingreso	Salida

RECIBIDO - 8 SET. 1983

0129

ORD : D.G.A. III-R. Nº 212 /

ANT : Solicitud Derecho Aprovechamiento N-III- 027.

MAT : Solicita antecedentes.

COPIAPO 16 DE AGOSTO DE 1983.

DE: JEFE REGIONAL D.G.A. REGION DE ATACAMA.COPIAPO.
A : SR. JEFE DEPTO. DERECHOS DE AGUAS.

Por Resoluciones D.G.A. Nº 144 y 313 de fechas 27 de Julio de 1976 y 28 Septiembre 1981, se concedió provisionalmente al Sr. Beltrán Amenabar Navarrete y a Compañía Minera Arenillas, Derechos de aprovechamientos Superficiales sobre el Río Salado de 7 lts/seg. y 700 lts/seg. En dichas Resoluciones se le dió plazo para presentación del proyecto de obras de Aprovechamientos.

Agradeceré informar si los interesados presentaron los proyectos de obras de Aprovechamientos para su aprovación, y si así fuera nos haga llegar copia de estos proyectos.

Se solicitan estos antecedentes debido a una nueva solicitud presentada en este mismo sector a la cual se opusieron el Sr. Beltrán Amenabar Navarrete y Compañía Minera Arenillas, y para que resuelva esta Oficina es necesario contar con estos antecedentes y saber si han cumplido con la presentación de los proyectos de obras correspondientes.

Saluda a Ud.

NILDO PEDEMONTE LOCATELLI
Jefe Regional
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

NPL/pgp.
DISTRIBUCION.
- Destinatario.
- Archivo.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
REGION DE ATACAMA
COPIAPO

0130

REF. : Expediente.M-III-027.
Solicita Fondos para Inspección.-

COPIAPO, 18 DE JULIO DE 1983.-

VISTOS:

La Solicitud de Derecho Aprovechamiento de Aguas Superficiales presentada por el Sr. SILVIO A. MARTIN RAMIREZ., en representación de la SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA.,el Artículo Nº 134 del Código de Aguas y las atribuciones que me confiere la Resolución. D.G.A.Nº 23 de fecha 15 de Enero de 1982.

CONSIDERANDO:

Que para una mejor tramitación de la Solicitud de Derecho Aprovechamiento es necesario realizar la inspección ocular correspondiente.

R E S U E L V O :

(EXENTA.)

D.G.A. REGION DE ATACAMA.Nº 31.- /

1.- Notifíquese al Sr. Silvio A Martin Ramirez, en representación de la Soc.Minera Sierra Aspera Ltda., que deberá hacer llegar a esta Oficina Regional, lo siguiente: Un Cheque o Vale Vista Bancario a la Orden de "Ministerio de Obras Públicas. Tercera Región",por la suma de $ 10.000,00.-(Diez mil pesos, 00/100.-) para cubrir gastos que demande la Visita de Inspección de Terreno que deberá practicar personal técnico de este Servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo.Nº 134 del Código de Aguas.

2.- Lo solicítado deberá ser enviado a la Dirección General de Aguas. Yerbas Buenas.Nº 263. Copiapó.

3.- Dejase establecido que; mientras el interesado no haga llegar a esta Oficina Regional lo dispuesto en el punto.Nº 1., no se dará curso a la correspondiente solicitud.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

NILDO PEDRO [illegible] LOMBARDELLI
Ingeniero [illegible]
Jefe [illegible]
Dirección General de Aguas
REGION DE ATACAMA

NPL/jpv.
DISTRIBUCION.

- Destinatario.
- Sr. Director General de Aguas.Santiago.
- Sr. Secretario Regional Ministerial.OO.PP.Atacama.
- Srta. Jefe Regional. D.C.F.Atacama.
- Expediente.M-III-027.
- Archivo.

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0131

CHAÑARAL, treinta de Junio de mil novecientos ochenta y tres.

Por recibida dentro de término legal la contestación a la oposición deducida por la Compañía Minera "Arenillas".

Conforme lo dispuesto en el Artículo 133 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122 de 13 de Agosto de 1981, remítanse todos los antecedentes de autos a la Dirección General de Aguas.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

CESAR A. URRUTIA LEON
Mayor de Carabineros
GOBERNADOR SUBROGANTE

CAUL/rbt.

de fundamentos y por lo que solicito a Ud. se sirva no acoger.

Silvio Martin Ramirez
p.p.Soc.Minera Sierra Aspera Ltda.-

del pueblo Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación, indica que la distancia aproximada entre el punto de restitución de las obras proyectadas por la "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda" y el punto de captación de la Sucesión Juan Miguel Cortés es de 7 Kilómetros aproximadamente.

3.- El proceso de aprovechamiento de las aguas es el mismo que efectúa la Compañía Minera Arenillas en su planta Arenillas.

4.- La distancia entre el punto de captación proyectado por la Soc.Minera Sierra Aspera Ltda. y el punto de restitución de la merced de aguas de la Compañía Minera Arenillas es de 250 metros.

5.- La Planta Arenillas es una planta beneficiadora de minerales que opera desde Julio de 1976, similar a la Planta Riosal proyectada por mi representada y nunca ha causado perjuicios ni destrucción de compuertas por sus maniobras.

Luego : Por la gran distancia que separa (7 Kmts) las mercedes de aguas, materia de ésta oposición, por la vecindad entre Planta Arenillas y Planta Riosal y la antigua ejecución de las maniobras de aprovechamiento de aguas realizadas por la Planta Arenillas, sin perjuicios para la Sucesión Juan Miguel Cortés, es que la oposición presentada por la Sra. Vitalia Godoy Muñoz en contra de nuestra solicitud de aprovechamiento de aguas, carece de fundamentos técnicos y sólo perjudica a mi representada en el inicio de la construcción de la Planta Riosal.

Por tanto :

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, digo en base a los fundamentos expuestos más arriba, que la oposición formulada a mi representada es absolutamente improcedente, carece

EN LO PRINCIPAL: Contesta oposición, à solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas.-

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Silvio Martin Ramirez, Industrial Minero, en repr esentación de "Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda"; Ambos domiciliados en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, al Sr. Director General de Aguas expone :

Encontrándome dentro del plazo legal establecido en el Art.132 del Código de Aguas, vengo a formular razones, que anulan la oposición presentada por la señora Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera, en contra de nuestra solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas del Río Salado, publicada el 16 de Mayo de 1983 en el Diario Oficial de la República de Chile.

La Sra.Vitalia Godoy expone que su representada posee una merced de aguas en el Río Salado para extraer piritas y además que tiene una planta de beneficio de minerales, instalada en un canal paralelo al Río Salado en su rivera Sur y que su punto de captación está ubicado a una distancia de 10 Kilómetros aguas abajodel pueblo de Diego de Almagro y su punto de restitución está ubicado a 5 Kilómetros aguas abajo de su punto de captación.-

FUNDAMENTOS QUE EXPONE :

1.- Según las coordenadas U.T.M. indicadas en nuestra solicitud, el centro de nuestras obras aprovechamiento de aguas se ubican a 700 metros aproximados, aguas arriba del Límite Este de la Propiedad Fiscal perteneciente a la Sucesión Juan Miguel Cortés Herrera y no a 100 metros como se indica en el punto 3º de su oposición.

2.- El que la ubicación del punto de captación de la merced de aguas se ubique a 10 Kilómetros aguas abajo

GOBERNACION PROVINCIAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 30 JUN 1983
Folio 58 Linea 916

de hecho y de derecho antes expuestos, se sirva tener por formulada la oposición a la solicitud presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada y , acogiendo esta oposición , denegar en forma definitiva el derecho solicitado, por atentar en contra de los derechos de mi representada, conforme se ha demostrado en esta oposición.

CHAÑARAL, 14 de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

Conforme lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Aguas, traslado.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL CHILE

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

Posteriormente, por Resolución D. G. A. Nº 313, de 28 de Septiembre de 1981, se concedió a mi representada un derecho de agua superficial, de ejercicio permanente y continuo, de 700 l/s., sobre las aguas del mismo río, para ser utilizadas en la Planta de Tratamiento antes mencionada.

Dicha Resolución, en su número 2º, establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 metros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, (ex Pueblo Hundido) y que se restituirán al Río Salado 1.500 metros aguas abajo del punto de su captación.

Actualmente el proyecto de aprovechamiento de las obras, ya construídas y en funcionamiento, se encuentra en trámite de aprobación en la Dirección General de Aguas, en Santiago.

La solicitud, materia de esta oposición, sitúa el punto de captación en las coordenadas UTM: Norte 7.080.200 metros y Este 394.160 metros de la carta aerofotogramétrica 1 : 50.000 del Instituto Geográfico Militar. Esto significa que su punto de captación se encuentra aproximadamente 1.500 metros aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro, justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de mi representada.

Resulta evidente, entonces, que la solicitud de derecho de agua superficial sobre las aguas del Río Salado, presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, perjudica claramente a mi representada, es absolutamente improcedente y no debe ser acogida.

POR TANTO:

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS solicita, en mérito de los fundamentos

0137

EN LO PRINCIPAL: Formula oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas que indica.

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS:

BELTRAN AMENABAR NAVARRETE, industrial minero, en representación de "Compañía Minera Arenillas", ambos domiciliados, para estos efectos, en la Planta Arenillas de Diego de Almagro, con dirección postal, casilla 22 de Diego de Almagro, al señor Director General de Aguas respetuosamente expone:

Que, en ejercicio del derecho que me confiere el Art. 141 del Código de Aguas, aprobado por D F L Nº 1.122 del Ministerio de Justicia, publicado en el "Diario Oficial" de fecha 26 de Octubre de 1981, vengo en formular oposición a la solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas corrientes y superficiales, de ejercicio permanente y discontinuo, de 10 l/s., presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, en representación de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, según publicación del "Diario Oficial", de fecha 16 de Mayo del año en curso.

Encontrándome dentro del plazo legal establecìdo en el Art. 132 del Código de Aguas, vengo en formular oposición a la solicitud presentada por el señor Silvio Alejandro Martín Ramírez, basándome en las razones que paso a exponer:

Mediante Resolución D. G. A. Nº 144, de 27 de Julio de 1976, se me concedió provisionalmente un derecho de aprovechamiento sobre las aguas del Río Salado, para ser utilizadas en una Planta de Tratamiento de Concentrados de Cobre, ubicada en Pueblo Hundido, provincia de Chañaral, Tercera Región Atacama.

GOBERNACIÓN DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 14 JUN 1983
Folio 66 Línea 934

RAFAEL GMO. TEJEDA NARANJO
CONSERVADOR
Y ARCHIVERO
JUDICIAL
COPIAPO

C E R T I F I C A D O

CERTIFICO: Que la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA"., ins - crita en extracto a fojas 7 Nº 5 del Registro de Comercio de este Conservador de Comercio correspondiente al año mil novecientos ochenta y tres, debe entenderse actualmente VIGENTE, por cuanto no consta anotación alguna al margen de dicha inscripción, que se refiera a la circunstancia de habérsele puesto término.

Copiapó, 28 de abril de 1983.-

RAFAEL GMO. TEJEDA NARANJO
CONSERVADOR
Y ARCHIVERO
JUDICIAL
COPIAPO

CERTIFICO: que la escritura autorizada que en copia antecede se inscribió en extracto a fojas siete número cinco del Registro de Comercio de este Conservador de Bienes Raíces correspondiente al año mil novecientos ochenta y tres.- Copiapó, veinte de Enero de mil novecientos ochenta y tres.-

CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL COPIAPO

CERTIFICO: Que el extracto de la escritura que antecede, se publicó en el Diario Oficial Nº 31.481 de 1º febrero de 1983.- Copiapó, 15 de febrero de 1983.-

EDUARDO CABRERA NOTARIO PUBLICO COPIAPO — CHILE 92 noventa y dos

racter de arbitro arbitrador, en cuanto al procedimiento y al fallo, sin que las partes puedan interponer en contra sus resoluciones. En caso de que el arbitro mencionado no quiera o no pueda aceptar el cargo, lo desempeñará don Marcelino Escalera Caqueo con iguales facultades. Estos mismos arbitros, en el orden indicado, tendran competencia para disolver anticipadamente la sociedad y para liquidar y repartir, en este caso, el haber social, en desacuerdo de los socios. Con acuerdo de los socios, estos podrán hacer por si mismo la liquidacion, o nombrar una persona al efecto.- DECIMO TERCERO: La sociedad tendra como domicilio la ciudad de Copiapó, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en el resto del pais.- DECIMO CUARTO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura, para que requiera las anotaciones, inscripciones o subinscripciones que sean de rigor para la legalizacion de este contrato.- En comprobante, previa lectura firman. Se da copias.- Anotada en el Repertorio bajo el número treinta y tres.- Doy fe.-

Inutilizadas ocho líneas del anverso

EDUARDO CABRERA NOTARIO PUBLICO COPIAPO — CHILE

91
noventa y uno
COPIAPO

social.y don Enrique Arturo Aguirre Arias,la suma de doscientos cincuenta mil pesos en dinero efectivo que ha ingresado en la caja social.-SEXTO:-Las utilidades se repartirán entre los socios en la siguiente proporcion:un cincuenta por ciento para el socio don Silvio Alejandro Martin Ramirez y un cincuenta por ciento para el socio don Enrique Arturo Aguirre Arias.Las eventuales pérdidas se distribuirán en la misma proporción.SEPTIMO:Los socios tendran derecho a retirar,a cuenta de utilidades las cantidades que de comun acuerdo determinen.OCTAVO:Los socios limitan su responsabilidad hasta la concurrencia del monto de sus aporte.NOVEN O:La sociedad practicara balance general e inventario los dias treinta de Junio y treinta y uno de Diciembre de cada año,siendo este ultimo el balance oficial.DECIMO:La sociedad empezará a regir el dia veinte de Enero de mil novecientos ochenta y tres,y tendrá una duracion de cinco años,renovable tácita y sucesivamente,por periodos iguales,si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle termino al final del periodo que estuviere en curso,mediante escritura pública que se inscribirá al margen de la inscripcion social,y se notificará judicialmente en forma personal o por avisos o en la forma especial del articulo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil,si procediere,a los demás socios,todo con una anticipacion de,a lo menos,seis meses antes del fin del respectivo periodo.UNDECIMO:En caso de fallecer uno de los socios,la sociedad continuará con el sobreviviente y con los herederos del socio fallecido,quienes deberan designar un procurador común para actuar ante la sociedad,mandatario que no tendrá facultades de administrador ni podra usar de la razon social.La administración de la sociedad y el uso de la razon social quedará radicada,desde la fecha del fallecimiento,en el socio sobreviviente,con las mismas facultades indicadas en la clausula cuarta.DECIMO SEGUNDO:Cualquier dificultad que se suscite entre los socios en relación con este contrato o con motivo de su aplicacion,interpretacion,cumplimiento o incumplimiento o de la disolucion, anticipada o no, de la sociedad, será resuelta por don Alejandro Moreno Prohens, en ca-

90 CAJA NOTARIA COPIAPO

go, la compañia podrá funcionar y actuar, inclusive con los bancos, con el nombre de "Somisa Ltda."- CUARTO: La administración y el uso de la razón social corresponderán al socio don Silvio Alejandro Martin Ramirez, quien actuando por la sociedad anteponiendo la razón social a su firma, la representará con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos; y sin que la enumeracion sea taxativa, podra comprar toda clase de establecimientos, negocios, marcas, patentes, derechos y privilegios sobre productos o materias primas; comprar y vender bienes raices y muebles y darlos y tomarlos en arrendamiento; celebrar con bancos, instituciones de creditos, sociedades civiles y comerciales y personas naturales y juridicas, según fuere procedente, contratos de préstamos mutuos, hipotecas, depositos, cuentas corrientes bancarias y mercantiles, de depositos y de créditos, girar y sobregirar en estas cuentas, girar, cobrar y depositar, endosar, revalidar y protestar cheques, girar, aceptar, reaceptar, endosar en cobranza, en garantia y con o sin restricciones, avalar, descontar, prorrogar y protestar letras de cambio, libranzas o pagarés, vales y cualesquiera otros documentos bancarios o mercantiles, invertir los fondos sociales; comprar y vender acciones, constituir una sociedad en codeudor solidario; endosar documentos de embarque, retirar valores en custodia o en garantia; dar poderes generales y especiales, nombrar liquidadores y arbitros y darles el caracter de administradores y, en general, ejecutar toda clase de operaciones bancarias y comerciales que la práctica sanciones, sin que la enumeracion anterior importe limitacion alguna. En el orden judicial tendrá toda las facultades que enumere el artículo séptimo del Código de procedimiento Civil en sus dos incisos, que se dan por expresamente reproducidos, con declaracion de que la facultad de transigir comprende también la transaccion extrajudicial.- QUINTO: El capital social sera la suma de quinientos mil pesos, que se aportan en la siguiente forma: a) Don Silvio Alejandro Martin Ramirez la suma de doscientos cincuenta mil pesos, en dinero efectivo que ha ingresado en la caja

0143 ochenta

EDUARDO CABRERA CORTES 89 NOTARIO PUBLICO COPIAPO

No. 33

CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA"

SILVIO MARTIN RAMIREZ

ENRIQUE AGUIRRE ARIAS

EN COPIAPO, República de Chile, a diecinueve de Enero de mil novecientos ochenta y tres, ante mi, EDUARDO CABRERA CORTES, Notario Público Titular de este Departamento, abogado, domiciliado en esta ciudad, calle Colipi número trescientos cincuenta y uno, comparecen: don SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ, chileno, casado, ingeniero de ejecucion en minas, domiciliado en esta ciudad, Pasaje Puerto Caldera número cuatrocientos setenta y cuatro, Rol Unico Nacional número cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco raya K y don ENRIQUE ARTURO AGUIRRE ARIAS, chileno, casado, ingeniero de ejecucion en minas, domiciliado en Diego de Almagro, calle Torreblanca numero trescientos veintitres y de tránsito en esta, Rol Unico Nacional número cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cinco raya seis, mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con las cedulas respectivas y exponen: - Que han convenido en el siguiente contrato de sociedad: PRIMERO: Por el presente instrumento, los comparecientes constituyen una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en conformidad a las prescripciones de la Ley numero tres mil novecientos dieciocho, de catorce de Marzo de mil novecientos veintitres y sus modificaciones; teniendo, ademas, presentes las disposiciones de los Codigos Civil y de Comercio que versan sobre la materia, en todo lo que no se hubiere estipulado en este contrato. SEGUNDO: El objeto de la sociedad es la explotacion, renocimiento e investigacion de pertenencias mineras, la extraccion y concentracion de minerales, asimismo, la explotacion de plantas de beneficios de minerales, compraventa de minerales y, en general, toda actividad relacionada con lo anterior e igualmente cualesquier otro negocio que los socios acuerden. TERCERO: La razón social sera "SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA", sin embar

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION CHAÑARAL

0144

MAT.: SILVIO A. MARTIN RAMIREZ, EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD MINERA SIERRA ASPERA LIMITADA, SOLICITA DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL RIO SALADO, UBICADAS EN LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, REGION ATACAMA.-

CHAÑARAL, 12 MAY 1983

1.- TENGASE POR RECIBIDA LA SOLICITUD DEL RUBRO Y SUS ANTECEDENTES.

2.- EFECTUENSE POR LOS INTERESADOS LAS PUBLICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE AGUAS, - DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS CONTADOS DESDE ESTA FECHA.-

HECHO VUELVA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.-

GOBERNACION DE CHAÑARAL · CHILE ·

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.
ANT.: 46/728.

5°.- La concesión podrá declararse caducada si no se da cumplimiento a las obligaciones que se imponen en la presente Resolución.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y NOTIFIQUESE.

EUGENIO LOBO PARGA
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

R. DARIO VALENZUELA R.
Jefe Depto. Administración
y Secretaría General
Dirección General de Aguas

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
DEPTO. DERECHOS DE AGUAS
HPL/nlb

M.O.P.
N GENERAL
INA DE PARTES
CION TRAMITACION
14 OCT 1981

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
28 SET 1981
RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P., U. y T.		
SUB DEP. MUNICIP.		

REFRENDACION
REF. POR $ .....
IMPUTAC. .....
ANOT. POR $ .....
IMPUTAC. .....
.....
DEDUC. DTO. .....

REF: Concede provisionalmente merced de agua en río Salado a Compañía Minera Arenillas. Provincia de Chañaral. Tercera Región

0145

Con esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue

SANTIAGO, 28 SET. 1981

D.G.A. N° 313 /

VISTOS: Estos antecedentes; la solicitud presentada por don Beltrán Amenabar Navarrete en representación de la Compañía Minera Arenillas, el Oficio D.A. N° 795 de fecha 9 de octubre de 1980, del Departamento de Derechos de Aguas; la Resolución Exenta D.G.A. N° 1064 de fecha 10 de Octubre de 1980 y lo dispuesto en los Arts. 37, 257 y 258 del Código de Aguas,

R E S U E L V O :

1°.- Concédese provisionalmente a la Compañía Minera Arenillas, una merced de agua superficial de ejercicio permanente y contínuo de 700 l/s. sobre las aguas del río Salado para el uso industrial en la Planta de Tratamiento que dicha Compañía posee en la Comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Tercera Región Atacama.

2°.- El agua será captada en la ribera norte del río Salado 1.000 mts. aguas abajo del Pueblo de Diego de Almagro y será conducida por un canal revestido - hasta tres canaletas de decantación alternataria; el agua decantada será bombeada hasta un estanque de almacenamiento de 500 m3 de capacidad. Una vez utilizada el agua en el circuito de la Planta será restituída al cauce del río Salado 1.500 mts. agua abajo del punto de su captación.

3°.- Dentro del plazo de un año el concesionario deberá presentar a esta Dirección General de Aguas para su aprobación el proyecto de las obras de aprove - chamiento el que deberá contemplar el lugar exacto y la forma de restitución de las aguas.

4°.- La concesión de esta merced tendrá una duración de veinte años, que se contará desde la fecha de la Resolución que conceda la merced definitiva.

M-3-18

Contraloría General
Departamento de la Vivienda, Urbanismo y Obras Públicas - Transportes
RECEPCION 28 OCT 1981
Civil
Auditoría
Sección
Contabilidad
Jefe

TOMADO RAZON
13 OCT. 1981
CONTRALOR GENERAL
DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
DEPTO. DERECHOS DE AGUAS
HPL/nm.

REF.: Concede provisionalmente merced de agua en Río Salado a Sres. Luis y Beltrán Amenabar en Pueblo Hundido.
Chañaral, Tercera Región.

MINISTERIO OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION TRAMITADA
Fecha 2 - AGO. 1976

En esta fecha el Director Gral. de Aguas ha resuelto lo que sigue

SANTIAGO, 27 JUL 1976

D.G.A. Nº 144 / VISTOS: Estos antecedentes, el Oficio D.A. Nº 511, de fecha 5 de Julio de 1976, del Departamento de Derechos de Aguas y lo dispuesto en el Art. 37 del Código de Aguas y la Resolución D.G.A. Nº 2374 de 14 de Julio de 1976, que resuelve incidente de oposición de ENAMI.

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
Sección Constitución
2 - AGO 1976

R E S U E L V O :

1º.- Concede provisionalmente a los Sres. Luis y Beltran Amenabar Navarrete una merced de agua de 7 l/seg., del Río Salado, para uso industrial en una Planta de Tratamiento de concentrados de cobre, ubicada en Pueblo Hundido, provincia de Chañaral, Tercera Región.

2º.- La Planta de ubicará en terrenos fiscales que se encuentran 50 mts. al norte del Río Salado y 1.000 mts. al poniente de Pueblo Hundido, con una cabida de 4 Hás.

3º.- El agua se captará por medio de un canal cuya bocatoma estará ubicada en la ribera norte del Río Salado 1.000 mts. aguas abajo de Pueblo Hundido y será conducida hasta una canaleta de 100 mts. de largo donde se dejará decantar, luego será bombeada hasta un estanque de almacenamiento para su aprovechamiento. Los sólidos serán devueltos al río mediante el lavado periódico de la canaleta.

4º.- La restitución del agua sobrante estará ubicada unos 300 mts. aguas abajo del punto de captación y se hará directamente al Río Salado por medio de cañería plástica.

5º.- Dentro del plazo de un año, el concesionario deberá presentar a esta Dirección General para su aprobación, el proyecto de las obras de aprovechamiento el que deberá contemplar el lugar exacto y la forma en que se restituirán las aguas.

6º.- La concesión de esta merced tendrá una duración de 10 años que se contará desde la fecha de la Resolución que concede la merced definitiva.

7º.- La concesión podrá declararse caducada si no se da cumplimiento a las obligaciones que se imponen en la presente Resolución.

Expediente I-4-947

ANOTESE, TOMESE RAZON Y NOTIFIQUESE.

Que transcribo a Ud. para su conocimiento.
Saluda atentamente a Ud.

EMILIO HERRERA NAVARRETE
Director General de Aguas

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y VIAS DE COMUNICACION

ecz.

0147 Concede merced agua río Salado. Departamento de Riego. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. Ref. 1-249-7.

SANTIAGO, 12

Nº 1066.- Vistos estos antecedentes y lo informado por la Dirección General de Obras Públicas en oficio Nº 103, de 14 de abril último,

D E C R E T O :

1º.- Concédense tres mercedes de aguas del río Salado del Departamento de Chañaral para extraer de ellas por agitación y flotación los minerales de cobre que arrastran.

La primera a la Compañía Minera Hochschild para su planta de Chañaral.

La segunda se concede a la Compañía Exploradora de Minas para su planta de Boca Ancha, en el Km. 26 del Ferrocarril de Potrerillos.

La Tercera se concede a don Joaquín Gálvez M. para la planta que tiene entre los Kms. 47 y 48 del Ferrocarril Pueblo Hundido o Chañaral.

2º.- Las tres mercedes se otorgan por el caudal total del río que se estima en 700 litros por segundo y su empleo se hará por turno de tiempo de igual duración.

3º.- Apruébanse las obras de aprovechamiento de las tres plantas cuyas características esenciales aparecen en los planos acompañados.

4º.- Declárase agotado el río Salado para el otorgamiento de mercedes con derecho a extraer los minerales contenidos en sus aguas.

5º.- Los interesados deberán pagar el impuesto a que se refiere la Ley Nº 10.003, de 5 de octubre de 1951; publicarán, en el plazo de 30 días después de recibida la transcripción correspondiente, una minuta del presente decreto en el Diario Oficial y remitirán un ejemplar de éste al Departamento de Riego de la Dirección General de Obras Públicas.

Anótese en el Rol de Mercedes de Aguas.

Tómese razón y comuníquese.

CONTRALORIA GENERAL
SECCION
27 1952

CONTRALORIA GENERAL
NUEVA RECEPCION
JUL 28 1952
cof. 669 =

VUELTO CON
25 de 2

JUL 1952

JEFE
MAY

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES
SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS

TRAMITADO
FECHA ...9 JUL 1969...

Declara extinción total derecho aprovechamiento aguas para extraer relaves en el río Salado. Depto. Chañaral.

SANTIAGO, 20 DE JUNIO DE 1969.

S.E. DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 580.- Vistos estos antecedentes y lo dispuesto en el art. 28 del Decreto del Ministerio de Justicia Nº 162, publicado en el Diario Oficial del 12 de Marzo último, que fijó el texto sistematizado del Código de Aguas, y

C O N S I D E R A N D O :

Que la Dirección de Riego en su carácter de Dirección General de Aguas de acuerdo el Decreto Nº 620, de 4 de Agosto de 1967 del Ministerio de Obras Públicas, por Oficio Nº 5 de Enero último, propuso la extinción total de los derechos de aprovechamiento de aguas para extraer relaves del río Salado;

Que la medida propuesta se basa en la necesidad de promover el desarrollo económico del departamento de Chañaral, fundamento ésta que hace plenamente aplicable el artículo 28 ya citado, en cuanto a la caducidad de los derechos de aprovechamiento de que se trata;

Que los concesionarios afectados fueron debidamente notificados de la medida de acuerdo con la Ley y que oportunamente formularon sus observaciones, y

Que conforme al mérito de los antecedentes acompañados procede acoger la proposición de la Dirección General de Aguas por cuanto las observaciones de los afectados carecen de base legal y en vista de que la extinción de estos derechos es de imprescindible necesidad para el desarrollo económico de la zona,

D E C R E T O :

1º.- Declárase la extinción total de los derechos de aprovechamiento de aguas para extraer relaves constituídos en el río Salado, departamento de Chañaral.

2º.- Los derechos que se extinguen por el presente Decreto son los siguientes:

Merced concedida a la Compañía Minera y Comercial Lali Rothschild S.A., por Decreto Nº 2265 de 9 de Octubre de 1952;

Merced otorgada a don Joaquín Gálvez Naranjo por Decreto Nº 2265 de 9 de Octubre de 1952;

Merced concedida a la Compañía Sud Americana Explotadora de Minas S.A. por Decreto Nº 2265 de 9 de Octubre de 1952, y

Merced otorgada a don Juan Miguel Cortés Herrera por Decreto Nº 2604 de 6 de Diciembre de 1960.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

EDUARDO FREI MONTALVA.

SERGIO OSSA PRETOT.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.

Saluda a Ud.

DIRECCION DE RIEGO
DEPARTAMENTO AGUAS
14 JUL 1969
1050

Contraloría
Tesorería
Subsecretaría
Of. de Partes,

Errázuriz, ubicado en el predio La Hijuela Nº 3, de Pajaritos, en la Comuna de Maipú, Rol de Avalúo 2071-9, al Sr. Director General de Aguas, respetuosamente expone:

1.- La Sociedad Inmobiliaria Los Pajaritos Ltda. es propietaria del conjunto habitacional Lo Errázuriz, para el cual necesita agua en cantidad suficiente para habilitar un sistema de agua potable para consumo humano.

2.- Por lo anteriormente expuesto, vengo a solicitar al Sr. Director General de Aguas, se sirva concederme el derecho de aprovechamiento sobre aguas subterráneas, las que se extraerán de un pozo construido dentro de la propiedad y está ubicado a 48 mts. al Noroeste de la calle Simón Bolívar y a 22 mts. al Oeste de la calle Gandhi dentro del loteo, según se observa en el plano adjunto. Solicito un área de protección de 22 mts. de radio con centro en el pozo.

3.- Para cubrir las necesidades de aguas requeridas se extraerán 0,065 mts.3/seg. de las corrientes subterráneas mediante una bomba de pozo profundo con motor eléctrico sumergible. El caudal que se solicita es de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo. Las aguas serán conducidas por tuberías hasta los estanques de almacenamiento desde donde se aprovecharán, sin necesidad de establecer servidumbre de ninguna especie.

4.- Por lo tanto en atención a los antecedentes expuestos y a los documentos que se adjuntan, ruego al Sr. Director se sirva ordenar la tramitación que corresponde a la presente solicitud.

Otrosí: Se acompaña escritura de constitución de la sociedad, plano de ubicación, memoria explicativa, valor aproximado de las obras.

Saluda atentamente a Us.— José Antonio Guzmán Matta.

SOLICITA CONSTITUCION DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE DERRAMES

Sinecio Castaño Rodríguez, solicita al señor Director General de Aguas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Código de Aguas, constituir derechos de aprovechamiento de aguas de derrames.

1.— Originados por el riego de los predios rol Nº 70-81 y 70-183, captados gravitacionalmente por un colector ubicado al este del Camino Norte desde intersección con Camino a Tres Esquinas, sector Chacay, en extensión de 2.500 mts., luego cruza al oeste el Camino Norte por una alcantarilla atraviesa el predio rol 27-5 en 200 mts., vaciadas al estero Chonchulemo y desde aquí se derivan al predio del suscrito atravesando el predio rol Nº 25-48 en 1.400 mts.

2.— Derechos consuntivos, ejercicio permanente y continuo.

3.— Cantidad 8 litros por segundo.

4.— Ubicación 15 kms. al norte de la ciudad de San Carlos por la Carretera Panamericana; 9,2 kms. al este por el Camino Las Rosas Chacay.

SOLICITA DERECHO APROVECHAMIENTO AGUA SUBTERRANEA

Alejandro Robles Squella, chileno, casado, abogado, domiciliado en Avda. Cinco de Abril Nº 0260, en calidad de alcalde subrogante y representante legal de la I. Municipalidad de Maipú, propietaria de las áreas verdes correspondientes al loteo Santa Teresa del Rosal, ubicado en Avenida Pajaritos paradero 13, comuna de Maipú, Santiago, Región Metropolitana, al señor Director General de Aguas, respetuosamente expone:

Deseo constituir un derecho de aprovechamiento consuntivo de agua subterránea de 35 lts/seg., de ejercicio permanente y continuo de la napa del sistema hidrográfico de la hoya del río Mapocho, con área de protección circular, concéntrica al pozo de captación, de 200 mts. de radio.

Las aguas serán conducidas hasta el lugar de aprovechamiento sin necesidad de establecer servidumbres de ninguna especie.

La obra de captación consiste en un pozo que se ha construído en el punto indicado en el plano adjunto, y que corresponde a la siguiente situación geográfica: A 72 mts. al Sur-Oriente del pasaje J. Sebastián Bach y a 60 mts. al Sur-Poniente de la calle Presidente De Gaulle. El agua se extraerá de la fuente de abastecimiento mediante bombeo mecánico.

Más abajo no hay canales o aprovechamiento de aguas.

Se acompaña a la presente solicitud el plano de situación y ubicación de la captación, un plano con las características litológicas, constructivas y de rendimiento hidráulico del pozo y certificado de nombramiento de don Alejandro Robles Squella, alcalde subrogante de la I. Municipalidad de Maipú.

Al Señor
Director General de Aguas
Ministerio de Obras Públicas
Región Metropolitana.
Presente.

SOLICITA REGULARIZACION DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Lidia Elena González Herrera, domiciliada en calle Libertad 1004 Chillán, propietaria del predio Los Coihues, Rol Nº 92-10 de la Comuna de Coihueco, provincia de Ñuble; solicita al Sr. Director General de Aguas, en conformidad a lo establecido en el Art. 2º transitorio del Código de Aguas, la regularización e inscripción de derechos de aguas, aprovechamiento consuntivo, ejercicio permanente y uso continuo, aguas superficiales y corrientes Río Chillán, extraídas por canal La Mina a tajo abierto, bocatoma en ribera Norte río Chillán, a unos 18 Kmts., al Sur-Oriente del predio del solicitante dentro del predio Rol 108-52, o a 14 Kms. aguas arriba Puente Pinto que cruza dicho río en el camino Pinto a Tanilvoro. Cantidad 2 acciones o regadores equivalentes a 20 lts/sg. del río Chillán. Existencia de antiguas obras y uso inmemorial permiten conducción y aprovechamiento aguas en recorrido de unos 18 Kmts.

SOLICITA CONCESION DE AGUAS QUE INDICA

Vivianne Ingrid Fauré Fernández, RUT. 5.388.141-6, con domicilio y dirección postal en Avenida Francia 188, Temuco, al señor Director General de Aguas solicita le conceda un derecho de aprovechamiento de agua consuntivo, de ejercicio permanente y continuo por 1 litro por segundo de un estero sin nombre.

—El estero sin nombre es tributario del estero Muco perteneciente a la hoya hidrográfica del río Quillén, siendo sus aguas superficiales y corrientes, teniendo su origen y curso inferior en la comuna de Lautaro, provincia Cautín.

—Las aguas serán captadas por derivación directa en la ribera izquierda del estero sin nombre 1.000 metros aguas arriba de su confluencia con el estero Muco.

SOLICITA MERCED DE AGUAS QUE SEÑALA

Eleonor Lidia Gebert Magofke cédula de identidad Nº 2.162.333-4 de Gorbea, domiciliada en Vicuña Mackenna 282 de Temuco, al señor Director General de Aguas solicita le conceda un derecho de aprovechamiento de agua consuntivo, de ejercicio permanente y continuo de 2 esteros sin nombre, confluentes, por 0,6 litros por segundo de cada uno de ellos.

— Ambos esteros confluyen a un cauce común sin nombre, el cual es tributario del estero Millahuín que a su vez tributa al estero Charleo y éste a su vez al río Dónguil. Los esteros tienen su origen y desembocadura en la comuna de Gorbea, provincia de Cautín, siendo sus aguas superficiales y corrientes.

— Las aguas serán captadas por derivación directa en el origen de cada estero. La primera a 80 metros aguas arriba y la segunda a 50 metros aguas arriba de su confluencia, estando la confluencia de ambos esteros 360 metros aguas arriba del cruce del cauce común sin nombre con el camino público 4º Faja.

SOLICITA REGULARIZACION E INSCRIPCION DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS, CANAL PELEHUITO, RIO CHILLAN, COMUNA DE CHILLAN, PROVINCIA DE ÑUBLE

Al Señor Director General de Aguas:

Don Ricardo González Rodríguez, doña María Eliana Fuentealba San Martín, don Segundo Zacarías Durán Parra y doña Silvia Jungjohann Scheblein, representada esta última, por don Alfredo Jungjohann Scheblein; propietarios del predio Santa Gemita, parcela Nº 1 del proyecto de parcelación "Los Colihues", parcela Nº 3 del mismo proyecto y predio Pelehue Chico, respectivamente, solicitan, de acuerdo al Art. 2º transitorio del Código de Aguas, la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas no inscritas, siguientes:

1.- 1. 1. 51,39 lts./seg. para el predio Santa Gemita Rol: 2261-25.

1.2.23,55 lts./seg. para parcela Nº 1 Rol: 2261-23.

1.3. 15,06 lts./seg. para parcela Nº 3. Rol: 2261-49.

1.4 20,00 lts./seg. para predio, Pelehue Chico. Rol: 2261-29.

2.— La bocatoma del canal Pelehuito en el río Chillán, se sitúa a 1,8 km. al poniente del puente ferroviario en Nebuco, en su ribera norte.

3.— Los derechos de aprovechamiento que se solicitan son consuntivos, de ejercicio permanentes y alternados.

4.— Las aguas han sido ejercidas por más de 5 años en forma ininterrumpida, sin violencia ni clandestinidad y sin reconocer dominio ajeno.

SOLICITA REGULARIZACION, INSCRIPCION DERECHOS APROVECHAMIENTO CONSUNTIVO DE AGUAS

Señor Director General de Aguas.
Santiago.

Pedro Bustamante Inostroza, carnet 82555 Chillán, Avenida Brasil 253, Chillán, por su cónyuge Norma Guajardo Zenteno, al señor Director, dice:

Mi cónyuge posee dos predios título Lluanco, roles 359-52 y 460-136, denominados Las Gredas y 460-66, denominado Lluanco, comuna Pinto, provincia Ñuble. Las Gredas ubícase norte camino Tejerías, 500 metros poniente camino Pinto-San Ignacio, superficie 38 hectáreas, obtiene 15 l./s., desde tiempo inmemorial, través canal Las Gredas con bocatoma ribera sur estero Pichilluanco 660 metros aguas abajo partiendo camino Pinto-San Ignacio. Predio Lluanco ubícase sur camino Tejerías, 1.000 metros poniente camino Pinto-San Ignacio, superficie 16,20 hectáreas, obtiene 15 l/s., desde tiempo inmemorial, través canal El Ajial con bocatoma ribera norte estero Lluanco 360 metros aguas abajo, partiendo camino Pinto-San Ignacio.

Estos derechos aprovechamiento consuntivo, permanentes, continuos, superficiales, se han estado ejercitando sin violencia, sin clandestinidad, sin reconocer dominio ajeno, sin encontrarse inscrito favor terceros, por lo que el recurrente solicita, al señor Director, se inscriban éstos previa regularización en favor Norma Guajardo Zenteno en virtud disposición artículo segundo transitorio Código Aguas. Bienes raíces, álveos, bocatomas y canales artificiales encuéntranse comuna Pinto.

SOLICITA REGULARIZACION DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS QUE INDICA

Luis Gustavo Letelier Nadeau, propietario del Fundo San Carlos rol 212-3, situado en la comuna de Alhué, provincia de Melipilla, Región Metropolitana y para estos efectos, Santiago, Carlos Valdovinos Nº 1280 de San Miguel.

Solicita del señor Director General de Aguas en conformidad a lo establecido en el artículo 2º transitorio del Código de Aguas, la regularización e inscripción de los siguientes derechos de aprovechamiento.

1.— Sobre aguas superficiales y corrientes del estero Carén afluente del estero Alhué, ubicado en la provincia de Melipilla, Región Metropolitana, el cual limita al Norte de por medio con mi propiedad.

2.— Cantidad de agua, 60 litros por seg. de uso consuntivo y permanente para riego de aproximadamente 60 hectáreas del fundo, árboles frutales y bebida de animales. La extracción se realiza mediante elevación mecánica en un punto de la orilla izquierda del estero Carén, ubicado aproximadamente a 3.500 metros de su confluencia con estero Alhué.

3.— Las aguas mencionadas se han utilizado libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio ajeno desde hace más de 20 años.

Atentamente, Luis Gustavo Letelier Nadeau.

SOLICITA DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS QUE INDICA

Señor
Director General de Aguas

Sociedad Dabeb-Poza Limitada, RUT. 88.536.300-8 con domicilio en Avenida Ignacio Silva Nº 226 de Illapel, representada por don Salvador Dabed Jamis, chileno, casado, industrial minero, cédula de identidad Nº 16.743 del Gabinete de Illapel, RUT. 2.081.949-9, domiciliado en el domicilio de la sociedad, desea constituir derecho de aprovechamiento de las aguas subterráneas del Río Illapel. Su objetivo es aprovecharla en la molienda y flotación de una Planta de Beneficio, instalada en el sector, para tratar minerales de oro, cobre y plata. De acuerdo a lo establecido en el Art. 140 del Nuevo Código de Aguas, señalo lo siguiente: 1) Las aguas que se desean aprovechar son subterráneas, siendo extraídas de un pozo ubicado en la ribera norte del Río Illapel, comuna de Illapel, provincia del Choapa, Cuarta Región; 2) La cantidad de agua que se desea extraer es de 6 litros por segundo; 3) La captación del agua se hará por bombeo y su conducción por cañerías de dos pulgadas de diámetro. El punto de captación se ubica según las siguientes coordenadas geográficas: 31º 37' 44" de latitud sur y 71º 09' 37" de longitud oeste; 4) El derecho de aprovechamiento es consuntivo, de ejercicio permanente y continuo; 5) No será ne-

cesario imponer servidumbres; 6) De acuerdo a lo establecido el área de protección o restricción de nuevos pozos, será de 200 metros. Por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 56 y sgtes. y 130 y sgtes. del Código de Aguas. Ruego al señor Director, se sirva conceder a mi representada, el derecho de aprovechamiento de las aguas solicitadas, para los fines mencionados.— Es gracia.

SOLICITA INSCRIPCION DE DERECHOS DE AGUAS

María Rebeca Cerda Correa, agricultora, R.U.T. Nº 5.013.361-3 domiciliada para estos efectos en Astorga 419 de Rancagua, propietaria del predio Nº 71-15 de la Comuna de Chépica, Provincia de Colchagua, solicita al Sr. Director General de Aguas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2º Transitorio del Código de Aguas, regularizar los siguientes derechos de aprovechamiento:

1.— 40 lts/seg., de aguas superficiales y corrientes del Estero Lima de la Comuna de Chépica, provincia de Colchagua.

2.— Los derechos son de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo.

3.— La captación está ubicada en el Estero Lima al Sur de mi predio Rol Nº 71-15 de la Comuna de Chépica, a 450 metros al Oriente del camino a La Candelaria y a 2.500 metros al Sur del cruce del estero con el camino a la Candelaria, por el mismo estero.

4.— Me patrocina para estos efectos el ingeniero civil Sr. Eduardo Schönhaut G., ICI-9641, domiciliado en Astorga 419 de Rancagua.

María Rebeca Cerda Correa.

SOLICITA REGULARIZACION E INSCRIPCION DERECHOS APROVECHAMIENTO CONSUNTIVO, PERMANENTE, CONTINUO, PROVENIENTES RIO CATO, COMUNA COIHUECO, PROVINCIA ÑUBLE

Sr. Director General Aguas
Santiago.

René Suárez Vargas, RUN. 3043078-6, domiciliado Itata 364, Chillán, Ñublè, al Señor Director dice:

Fundo Calabozo, rol 118-15 comuna Coihueco, provincia Ñuble, de mi propiedad, de 460 cuadras, ejercita derechos aprovechamiento consuntivo, aguas permanentes, continuas, superficiales, equivalente 400 litros segundo máxima capacidad, derivadas río Cato, captadas en primera bocatoma ubicada 650 metros aguas abajo de donde caen al río las aguas Estero Las Gallinas, desde por lo menos año 1958, sin violencia ni clandestinidad, sin reconocer dominio ajeno, no estando inscritas favor terceros. Derechos hasta año 1973 formaban parte organización Canalistas Ríos Cato, Niblinto, Coihueco y sus afluentes, hoy en receso. En consecuencia, viene en solicitar regularización e inscripción de estos derechos a su favor en virtud de lo dispuesto en artículo 7 DL. 2.603 y artículo 2 transitorio Código Aguas. Predio, río, bocatoma y canal encuéntranse en comuna Coihueco.

SOLICITA INSCRIPCION DE DERECHOS DE AGUAS

Ramón González G., R.U.T. Nº 3.360.743-1, agricultor, propietario de la Reserva El Puente del ex Fundo San Alberto, comuna de Malloa, provincia de Cachapoal, solicita al Sr. Director General de Aguas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2º Transitorio del Código de Aguas regularizar los siguientes derechos de aprovechamiento:

1.— 94,5 lts./seg. de la 2ª sección del río Claro, captados por medio del canal San Alberto, ramal Chuchué, comuna de Malloa.

2.— Aguas superficiales y corrientes, captadas en un marco ubicado a 250 metros al Norte del Camino de Pelequén a San Vicente y a unos 950 metros al Poniente de la Carretera Panamericana Sur.

3.— Los derechos son consuntivos de ejercicio permanente y continuo.

4.— Otorgó poder al Sr Eduardo Schönhaut G.,Ing. civil ICI-Nº 9641 domiciliado en Astorga 419 Rancagua.— Ramón Antonio González G.

SOLICITA DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL RIO COYHAIQUE

Carlos Valdivia Sandoval, ingeniero civil, RUN: 5.045.38[illegible], Director Regional del Servicio Nacional de Obras Sanitarias XI Región, domiciliado en Balmaceda s/n, edificio M.O.P. Nº 2, 2º piso, Coyhaique; representante de SENDOS en esta región, al señor Director General de Aguas expone:

1. El Servicio Nacional de Obras Sanitarias XI Región, desea constituir un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales corrientes de 300 lts/seg. de ejercicio permanente contínuo y de uso consuntivo, en el Río Coyhaique, tributario del Río Simpson, XI Región del país, provincia de Coyhaique, comuna de Coyhaique.

2. La captación está ubicada aproximadamente a 72º 02' 14" de Longitud W. a 45º 33' 44" de Latitud Sur y a 255 metros sobre el nivel del mar.

3. Para este aprovechamiento SENDOS XI Región deberá instalar cuatro (4) motobombas a través de tres (3) drenajes de 30 metros cada uno, en ribera Sur, bajo población General Marchant, a 100 metros de pasarela peatonal ubicada al Norte de Captación y a 3 Kms., en línea recta aproximadamente aguas abajo de la Estación Fluviométrica de Tejas Verdes de la Dirección de Aguas, según Plano de Ubicación.

4. Con este aprovechamiento se asegurará el abastecimiento del agua potable a la población de Coyhaique, hasta el año 2003 aproximadamente.

Por tanto, conforme a los artículos 130 y siguientes del Código de Aguas, se solicita conceder el derecho de aprovechamiento de aguas en comento, atendiendo al beneficio que significará a la población y el desarrollo en la XI Región.

Al Señor
Director General de Aguas
Santiago.

SOLICITA DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Al Señor Director General de Aguas

Silvio Alejandro Martin Ramírez, chileno, casado, ingeniero de ejecución en minas, CI. RUN Nº 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó. Al Señor Director General de Aguas expone: Que es administrador y representante legal de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, ambos con el mismo domicilio. El RUT de la Sociedad es el Nº 89.307.800-2 de Copiapó y en su representación digo:

La Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, construirá una Planta Beneficiadora de Minerales que se denominará "Planta Riosal", en un lapso de tiempo no más allá de seis meses a contar de esta fecha y con el objetivo de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha planta, vengo en solicitar a Ud. para la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada la autorización de un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales de las siguientes características:

a) Son aguas del Río Salado superficiales y corrientes, que están ubicadas en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Región de Atacama.

b) La cantidad de aguas que se desea extraer es de 10 Lts. por segundo.

c) Las aguas se extraerán desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas de 150 Mts. de largo cada una por 2 metros de ancho promedio y 3 metros de alto, en las cuales las aguas son detenidas para su decantación y luego por rebalse son almacenadas en un estanque, una vez usadas las aguas en el proceso de beneficio de minerales, estas son restituidas íntegramente al Río Salado.

UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION

Las coordenadas UTM del punto (A) de captación son:
Norte: 7.080.200 Mts.
Este: 394.160 Mts.
Según levantamiento aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

UBICACION DEL PUNTO DE RESTITUCION (B):

Norte: 7.080.210 Mts.
Este: 393.800 Mts.

d) El derecho es no consuntivo de ejercicio permanente y discontinuo.

e) La distancia entre los puntos de captación y restitución es de 350 Mts.

El desnivel entre ambos puntos es de 4.98 Mts.

Por lo tanto ruego al Sr. Director General de Aguas se sirva autorizar a la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la publicación y ordenar la inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces Competente y otorgarme un recibo con fecha y hora de recepción como testimonio de lo anterior.

Se adjunta los siguientes documentos:

a) Escritura de constitución de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.

b) Certificado de Vigencia de la misma.

c) Croquis de Ubicación del Punto A de Captación. Punto B de Restitución de las aguas además de las obras de Captación a escala 1:2.500.

d) Plano de Ubicación del sector a escala 1: 50.000.

Saluda atentamente a Ud.— Silvio Alejandro Martin Ramírez, pp. Soc. Minera Sierra Aspera Ltda.

Copiapó, 6 de Mayo de 1983.

SOLICITA DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Darío Lillo Palacios, Director General de Obras Públicas, domiciliado en Morandé 59, Santiago, en representación del Fisco, Dirección de Riego, al señor Director General de Aguas digo:

Solicito un derecho de aprovechamiento consuntivo de ejercicio permanente y continuo de aguas superficiales del río Maule, por un volumen anual de dos mil millones de metros cúbicos. Las aguas de este río corren entre las provincias de Talca y Linares.

El agua se captará gravitacionalmente desde la orilla izquierda del río Maule, desde un punto situado a unos 1.550 metros aguas arriba de la actual bocatoma El Lirio del Canal Maule Sur, en la provincia de Linares.

Si bien solicito dos mil millones de metros cúbicos anuales en carácter permanente, la Dirección de Riego aceptará en este carácter los volúmenes que la Dirección General de Aguas determine como disponibles y el resto, en carácter eventual.

El agua se pide en el mismo punto de captación de ENDESA para sus centrales Colbún-Machicura y se pretende derivarla después de su utilización en dichas centrales.

Las aguas solicitadas se utilizarán en el desarrollo de unas 90.000 hectáreas de suelo agrícola de secano a las que se proporcionará agua de riego y en el mejoramiento de unas 70.000 hectáreas que tienen riego deficitario, para todo lo cual se necesitará un caudal de unos 120 metros cúbicos por segundo.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial I Región Tarapacá

EXTRACTO DE RESOLUCION

Por resolución exenta Nº 28 de 25 Abr. 1983 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la 1ra. Región, se autoriza al Sr. Luis Castillo Castillo, para efectuar todo tipo de servicio de transportes de pasajeros por calles y caminos, dentro del territorio nacional, a excepción de los servicios públicos urbanos de locomoción colectiva de pasajeros.— Juan W. Flaquer Hernández, Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, 1ra. Región Tarapacá.

Secretaría Regional Ministerial VIII Región

EXTRACTO DE RESOLUCION

Por resolución exenta Nº 129 de fecha 11 de Mayo de 1983, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región, se autoriza a la Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, Centro Educacional Adventista Los Angeles, para efectuar todo tipo de servicios de transporte de pasajeros por calles y caminos, dentro del territorio nacional, a excepción de los servicios públicos urbanos de locomoción colectiva de pasajeros.

Concepción, 11 de Mayo 1983.— Francisco Navarro Ruiz, Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones VIII Región del Bío Bío.

SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

SOLICITA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES

Se ha recibido en esta Subsecretaría, una solicutud de concesión de Servicio Público de Telecomunicaciones, (DP-207), presentada por ENTEL S.A., para instalar, operar y explotar un sistema de Radiocomunicaciones, compuesto de dos (2) estaciones fijas, de 300 mW, cada una y 60 canales telefónicos.

Estos Radioenlaces estarán destinados al transporte de información en los tramos: Cerro Saladillo-Cerro El Roble.

Las estaciones estarán ubicadas: a) Cerro Saladillo, comuna de Los Andes, V Región. b) Cerro El Roble, comuna de La Calera, V Región.

El sistema irradiante estará constituido por antenas parabólicas de 12 pulgadas y 43,3 dBi de ganancia y las estaciones operarán en la banda 10 RR (SHF).

La publicación se hace en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 15º de la Ley General de Telecomunicaciones, para que en un plazo no mayor a 30 días las personas naturales o jurídicas cuyos intereses sean directo y efectivamente afectados, formulen las observaciones que procedan.— Subsecretario de Telecomunicaciones.

SOLICITA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES

Se ha recibido en esta Subsecretaría, una solicitud de con-

16-5-1983 - D. OFICIAL

Finaliza consulta ampliada sobre Ley de Universidades

☐Esta semana las comisiones encargadas de reformular la normativa vigente, terminan una serie de reuniones consultivas con académicos y directivos de la educación superior

Esta semana finaliza la consulta ampliada a académicos y directivos universitarios, sobre la reformulación de la legislación de educación superior, tarea a la cual el Ministerio de Educación está abocado. Su objetivo es modificar la normativa actual, manteniéndose los principios básicos de la misma, y unificando los diversos cuerpos legales que la conforman.

De acuerdo al calendario elaborado por la División de Educación Superior, luego de conocidas las inquietudes de las instituciones y académicos, se efectuará un análisis y sistematización de la información, y se procederá a redactar el anteproyecto.

Paralelo a ello, una Comisión Especial, que preside la Ministro de Educación, Mónica Madariaga, y 10 subcomisiones internas que integran destacados académicos, juristas y representantes estudiantiles, analizan la legislación en vigencia y proponen sus eventuales modificaciones.

El 3 de junio, en tanto, quedará terminada la recepción de los cuestionarios que el Ministerio envió a más de 300 personas involucradas en la educación superior, información que debe quedar sistematizada a fines de ese mismo mes.

El anteproyecto de ley debe estar redactado el 8 de julio, y el proyecto mismo, el 19 de agosto, luego de lo cual iniciará el trámite legislativo correspondiente.

Entre los temas que serán analizados figuran el financiamiento, carrera académica, distinción entre Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica; requisitos de creación de nuevas instituciones; organización estudiantil; relaciones entre los planteles y de éstos con el Estado; ordenamiento del sistema de instituciones que reciben aporte fiscal; las 12 carreras con rango universitario; precisión de grados académicos; medición de los estudios; equivalencias entre títulos profesionales, y convalidación de estudios equivalentes.

También se estudiará la reformulación de las normas sobre la naturaleza jurídica de las instituciones de educación superior; distinguiéndose entre instituciones públicas y privadas, con o sin financiamiento estatal y la lucratividad en las últimas.

Las comisiones encargadas de esta labor están integradas, entre otros, por el Subsecretario de Educación, Juan Enrique Froemel; la Superintendente María Teresa Infante; el director de la División de Educación Superior, Eugenio Cáceres; los académicos y juristas Fidel Reyes, Horacio Aránguiz, Raúl Bertelsen, Benjamín Cid, Alejandro Guzmán Brito, Héctor Herrera Cajas, Enrique Paillás, Igor Saavedra, Eduardo Soto Kloss, Luis Vargas Fernández, Javier Leturia, Pedro Pierry, Jorge Jiménez Espinoza, Carlos Von Flessing, Hugo Lavados, Mario Mosquera, Claudio Illanes, Pablo Longueira, Miguel Urquiza, William Thayer Arteaga, Bruno Philippi Irarrázabal, Francisco Bulnes Ripamonti, Jorge Mardones Restat y José Antonio Galván Vicuña.



La Ministro de Educación, Mónica Madariaga, se ha propuesto afinar este año la legislación universitaria, para que las nuevas normas comiencen a aplicarse a partir de 1984.

Breves

RECAUDACION DE TRIBUTOS

A partir del primero de junio, el Banco do Brasil actuará como Delegado del Servicio de Tesorería, en la recaudación de toda clase de obligaciones tributarias fiscales internas. La resolución apareció publicada en el Diario Oficial. La Dirección del Servicio de Impuestos Internos señala que la entidad autorizada reune todas las características para llevar adelante esas operaciones.

RELIGION EN COLEGIOS LAICOS

La Vicaría para la Educación de la Arquidiócesis de Santiago realizó la segunda jornada de estudio con profesores de religión y catequistas de los colegios laicos. En la reunión, realizada en el Colegio Santa Cecilia de Santiago, se analizó el Año Santo y el rol del catequista.

MEDIO AMBIENTE

Las Segundas Jornadas Nacionales Universitarias sobre Medio Ambiente comenzarán hoy en la Universidad Austral de Valdivia, con asistencia de expertos de los 24 centros de educación superior del país. El informe central estará a cargo de los especialistas de la Universidad de La Serena, quienes harán un análisis de los principales contaminantes que afectan al norte chileno, y entregarán las líneas de acción que, a juicio de esa corporación, sería necesario emprender con participación de las universidades de la región, servicios públicos y la comunidad en general. El Consejo de Rectores estará representado por el profesor Hugo Levy, de la Universidad de Santiago de Chile.

Solicitud legal en trámite

Piden inhabilitación de 4 dirigentes del cobre

☐La acción judicial fue presentada por la Gerencia de la División El Teniente de CODELCO-Chile, en contra de Rodolfo Seguel, Eugenio López, Manuel Rodríguez y Armando Garrido

La Gerencia de la División El Teniente de CODELCO-Chile presentó una demanda de desafuero e inhabilidad por tres años, como dirigentes sindicales, en contra de Rodolfo Seguel, Eugenio López, Manuel Rodríguez y Armando Garrido, por incitar al frustrado paro del miércoles 11 del presente mes.

El recurso legal fue entregado el viernes pasado en la Corte de Apelaciones de Rancagua y hoy, al mediodía, seguirá curso en el Cuarto Juzgado de Letras para su tramitación correspondiente.

La inhabilidad como dirigentes durante tres años afectaría a Rodolfo Seguel, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC; Eugenio López, presidente de la Zonal El Teniente; Manuel Rodríguez, presidente del Sindicato Industrial Caletones, y Armando Garrido, director del Sindicato Industrial Caletones.

Exposición fotográfica de Valentina Fontaine

"Aguas y transparencias" en Plaza Mulato Gil de Castro

A las 19.30 horas del próximo miércoles, se inaugurará en la Plaza Mulato Gil de Castro, Galería de la Plaza, la primera exposición fotográfica de la artista nacional Valentina Fontaine.

Sus obras están divididas en dos temas: "Aguas y Transparencias" y "Habitantes del Sur".

Valentina Fontaine, ex alumna de diseño de la Universidad Católica de Santiago, y actual profesora de la misma Facultad, estudió además en Londres mediante una beca que le permitió perfeccionarse durante un año en el Goldsmith's College, de la Universidad de Londres, obteniendo su título en Diseño Artístico.

En este momento se presentará con 43 fotografías en color tamaño 20x25 cms. y 50x40 cms. Una gran parte de este material fue tomado en Chile, y otra en Londres. El tema "Habitantes del Sur" lo captó en la Antártica en un viaje realizado en el verano del año 80.

Si bien es cierto la fotografía que realiza Valentina Fontaine ha sido trabajada en cámaras de alto nivel técnico; también es necesario señalar que a la técnica misma, como factor importante en el proceso, la artista no le confiere la importancia ni el uso desmedido que se practica con frecuencia en esta disciplina.

"Captar el instante, atraparlo y detenerlo en el espacio y el tiempo es el primer gran paso de una buena fotografía. Ver en colores, con texturas, no solamente en blanco y negro, con separaciones de pequeños mundos dentro de otros, utilizando la luz, el color, la trasparencia y el tema, es la parte más importante del trabajo", acotó Valentina.

Señala que no utiliza el laboratorio para trucar sus tomas, no hay sobreimpresiones, fotografías fundidas unas con otras, aplicaciones de alto contraste ni otro truco que desvalorice el trabajo previo de la captación de esa realidad.

Así como el reportero gráfico de una revista o un diario logra captar el instante preciso de un saludo, de un movimiento de deportistas, un gesto o alguna señal significativa en la toma, así también el fotógrafo, como Valentina, capta el instante preciso donde concurren una serie de estímulos visuales provenientes, en este caso, de la naturaleza.

"La luz y el color es para mí lo más importante —agrega— y por ello se debe tener una agilidad visual necesaria para obtener la fotografía que quiere. Muchas veces, en un conjunto grande de elementos se puede captar un pequeño sector, muy interesante. Cuando se observa un paisaje, una calle, un grupo de animales pastando, solamente se presta atención a las grandes cosas, no al grupo de pequeñas cosas que hacen el detalle. Este pequeño lugar crea todo un mundo, pero para el ojo normal, vale decir el que no está habituado a esta búsqueda, esto pasa inadvertido".

La temática de estos trabajos es el agua, sus recorridos en la naturaleza, su solidificación en los hielos, la sutileza y ternura de una gota de rocío, las mezclas de hielo y nieves con el mar que los recibe... Son todos tratamientos delicados, ajustados a una realidad personal, a una visión personal muy especial.

La exposición estará abierta durante algunas semanas y puede ser visitada todos los días.

(J.T.V.)



Valentina Fontaine explica a LA NACION la temática, técnica y arte de su próxima exposición fotográfica en la Plaza Mulato Gil.

Destinan fondos para terminar la Circunvalación Américo Vespucio

☐Esta es la obra de vialidad urbana metropolitana de mayor envergadura que abordará el Ministerio del ramo, con aportes del crédito BID-CORFO-II

Una importante suma invertirá el Ministerio de Obras Públicas durante el segundo semestre del presente año, en la ejecución de siete proyectos destinados a terminar la construcción del anillo Circunvalación Américo Vespucio. Parte del presupuesto aprobado corresponde al crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo —BID-CORFO-II— y el resto a un crédito complementario que financiará las expropiaciones y los gastos de asesoría.

El término del anillo Circunvalación Américo Vespucio es una de las obras de vialidad urbana de mayor envergadura en el Area Metropolitana, que se abordará con parte del préstamo BID-CORFO-II.

Esta ruta, que permite unir los distintos puntos de la capital, comenzó a abrirse entre los cerros de Conchalí en 1968, paralizándose las labores en 1972. El primero de diciembre del año pasado se reanudaron las faenas con 200 hombres, a los cuales se sumaron otros 800 a mediados del mismo mes. Actualmente trabajan casi dos mil.



Con turnos reforzados se trabaja en la construcción del tramo El Salto-La Pirámide del anillo Circunvalación Américo Vespucio.

PROYECCIONES

El nuevo camino tendrá la ventaja de impulsar la renovación del Parque Metropolitano en ese sector de Conchalí, donde hasta hoy no presentaba mayores atractivos, descongestionará el movimiento vehicular en las zonas de mayor afluencia de tránsito en el Gran Santiago, permitirá prescindir del camino El Barrero, evitará transitar por sectores de curvas extremadamente peligrosas y será la vía más expedita hacia el aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez.

TRAMO EN CONCHALI

Actualmente se trabaja en el tramo de El Salto a La Pirámide que debe unir las comunas de Las Condes y Conchalí, y que abarca un trayecto de seis kilómetros. El tramo que aún queda por abrir comprende tres mil 500 metros, de los cuales dos mil 800 tienen su trazado definido, pero en malas condiciones.

Durante la última inspección de los trabajos, el alcalde de Conchalí, Fernando Alvarez, señaló que el camino de unión entre su comuna y Las Condes sería entregado en su primera parte en marzo próximo y habilitado al paso de vehículos en julio de 1984.

En la actualidad se trabaja intensamente con turnos reforzados, con el propósito de entregar la obra dentro del plazo establecido.

El Departamento de Planificación de la Municipalidad de Conchalí informó que el trabajo no se ha hecho mayormente difícil para peinar el cerro y realizar los cortes, ya que se trata de roca erosionada, con vacíos que hacen más fácil su rompimiento y extracción.

Sin embargo, a medida que se avanza, las labores se complican en algunas áreas donde existen obstáculos naturales, como caídas de aguas y pronunciadas pendientes. El Departamento de Planificación ha considerado para estos casos la necesidad de usar maquinaria pesada, que proporcionará el Ejército y explosivos, si es necesario.

Tormenta eléctrica anoche en Santiago

La intensa lluvia acompañada de truenos y relámpagos que azotó anoche a la capital fue causada por el paso de un sistema frontal proveniente del Pacífico, según lo informó la Oficina Meteorológica de la Fuerza Aérea de Chile, que funciona en el aeropuerto de Pudahuel.

Se indicó asimismo que hasta las 8.00 horas de ayer el nivel de lluvia alcanzaba a los 7,7 milímetros y que el total a la fecha es de 53 milímetros. En igual período del año pasado la cifra alcanzó a los 120,9 milímetros. La cantidad de agua en un año normal es de 52,3 milímetros.

SECTORES ANEGADOS

Las fuertes precipitaciones provocaron algunos problemas en las comunas de Ñuñoa y Providencia. El agua anegó algunos puntos de la Avenida Pedro de Valdivia y las arterias de Macul y Rodrigo de Araya. La situación causó problemas de tránsito vehicular y para los peatones que intentaron cruzar las aceras.

Por otra parte, en la Compañía Chilena de Electricidad se dijo que la lluvia no causó ningún desperfecto en el servicio.

85 años de perfeccionamiento y control de la ingeniería

Una importante labor de apoyo y asesoramiento a la ingeniería y construcción nacional, en todas sus áreas, desarrolla el Instituo de Investigación y Ensayes de los Materiales, IDIEM, de la Universidad de Chile, al cumplir 85 años de actividad.

Lo fundó en 1898 el profesor e ingeniero Carlos Koning Bucher, como Taller de Resistencia de Materiales de la Escuela de Ingeniería", con el propósito de atender, además, las necesidades del Ministerio de Obras Públicas, relativas al conocimiento de los materiales de construcción.

Su actual director es el ingeniero Atilano Lamana Pola, quien tiene a su cargo alrededor de 270 funcionarios, distribuidos en los laboratorios que el IDIEM posee en Santiago, Concepción, Arica e Iquique.

Con sus profesionales, investigadores y técnicos, modernos equipos e instalaciones, la unidad presta servicios a instituciones públicas y privadas, empresas de ingeniería, industrias de la construcción, proyectistas, contratistas y usuarios en general, en numerosos y variados aspectos.

El nombre genérico de "ensayos" ha sido designado para una serie de procedimientos normalizados que tienen por objeto conocer o comprobar las características y propiedades de los materiales, o descubrir los defectos en las piezas fabricadas.

Por Decreto Ley, el IDIEM es el organismo oficial para el control de calidad del acero en barras para hormigón armado, por ejemplo, del cemento hidráulico y de los productos de asbesto, cemento, empleados en el país.

El instituto también tiene todos los elementos para someter a prueba cualquier tipo de estructuras, sean metálicas, de madera u hormigón, en tuberías de alta presión o gran diámetro, en estanques y en pavimentos, todo lo cual se ejecuta con equipos extensométricos, mediante ensayos de cargas estáticas o dinámicas en laboratorio y pruebas de carga en terreno.

Las fallas, defectos y agresiones de las obras y elementos estructurales, se analizan para determinar el origen de los daños y dar soluciones para la reparación y refuerzo.

Otra función que cumple el IDIEM se relaciona con la Física de la Construcción. Los edificios, fuera de cumplir condiciones estructurales resistentes, deben proveer ambientes habitables y elevado confort y mínimo gasto de energía.

COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE ACERO COMPAC S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase a los señores accionistas de "Compañía de Productos de Acero Compac S.A.", a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día martes 31 de mayo de 1983, a las 9.30 horas, en el domicilio social de Avenida Las Américas N° 1022 de Maipú, con el objeto de tratar Memoria y Balance correspondientes al ejercicio 1982 y demás materias propias de esta clase de Juntas.

PARTICIPACION DE ACCIONISTAS Y CALIFICACION DE PODERES

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación al día de celebración de la misma.

La calificación de poderes se hará el mismo día de la Junta e inmediatamente antes de su celebración.

EL GERENTE GENERAL

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
REF: SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS:

Silvio Alejandro Martín Ramírez, chileno, casado, Ingeniero de Ejecución en Minas, Cl. RUN N° 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera N° 474 de Copiapó, al señor Director General de Aguas expone: Que es administrador y representante legal de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, ambos con el mismo domicilio. El RUT de la sociedad es el N° 89.307.800-2 de Copiapó y en su representación digo:

La Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada construirá una Planta Beneficiadora de Minerales que se denominará "PLANTA RIOSAL", en un lapso de tiempo no más allá de seis meses a contar de esta fecha y con el objeto de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha planta, vengo en solicitar a Ud. para la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada la autorización de un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales de las siguientes características:

a) Son aguas del Río Salado, superficiales y corrientes, que están ubicadas en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

b) La cantidad de aguas que se deses extraer es de 10 Lts. por segundo.

c) Las aguas se extraerán desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas de 150 Mts. de largo cada una por 2 metros de ancho promedio y 3 metros de alto, en las cuales las aguas son detenidas para su decantación y luego por rebalse son almacenadas en un estanque, una vez usadas las aguas en el proceso de beneficio de minerales, éstas son restituidas íntegramente al Río Salado.

UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION:
Las coordenadas UTM del punto (A) de captación son:
NORTE: 7.080.200 Mts.
ESTE: 394.180 Mts.

Según levantamiento aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

UBICACION DEL PUNTO DE RESTITUCION (B)
NORTE: 7.080.210 Mts.
ESTE: 393.600 Mts.

d) El Derecho es no consuntivo de ejercicio permanente y discontinuo.

e) La distancia entre los puntos de captación y restitución es de 350 Mts.

El desnivel entre ambos puntos es de 4.38 Mts.

Por lo tanto ruego al Sr. Director General de Aguas se sirva autorizar a la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la publicación y ordenar la inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces Competente y otorgarme un recibo con fecha y hora de recepción como testimonio de lo anterior.

Se adjuntan los siguientes documentos:

a) Escritura de constitución de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.
b) Certificado de vigencia de la misma.
c) Croquis de ubicación del Punto A de captación. Punto B de restitución de las aguas. Además de las obras de captación a escala 1:2.500.
d) Plano de ubicación del sector a escala 1:50.000.

Saluda atentamente a Ud.

SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
pp Soc. Minera Sierra Espera Ltda.

COPIAPO, 6 de Mayo de 1983.

16-5-1983 - LA NACION

EXTRACTO

SOLICITA INSCRIPCION DE DERECHOS

María Rebeca Cerda Correa, agricultora, RUT N° 5.013.361-3 domiciliada para estos efectos en Astorga 419 de Rancagua, propietaria del predio N° 71-15 de la comuna de Chépica, provincia de Colchagua, solicita al Sr. Director General de Aguas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2° Transitorio del Código de Aguas, regularizar los siguientes derechos de aprovechamiento:

1.— 40 lts/seg., de aguas superficiales y corrientes del Estero Lima de la comuna de Chépica, provincia de Colchagua.
2.— Los derechos son de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo.
3.— La captación está ubicada en el Estero Lima al Sur de mi predio Rol N° 71-15 de la comuna de Chépica, a 450 metros al Oriente del camino a La Candelaria y a 2.600 metros al Sur del cruce del estero con el camino a La Candelaria, por el mismo estero.
4.— Me patrocina para estos efectos el Ingeniero Civil Sr. Eduardo Schönnaut G (ICI 9641), domiciliado en Astorga 419 de Rancagua.

María Rebeca Cerda Correa

EXTRACTO

SOLICITA INSCRIPCION DE DERECHOS

Ramón González G., R.U.T. N° 3.360.743-1, agricultor, propietario de la Reserva El Puente del Ex-Fundo San Alberto, comuna de Malloa, Provincia de Cachapoal, solicita al Sr. Director General de Aguas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2° Transitorio del Código de Aguas regularizar los siguientes derechos de aprovechamiento:

1.— 94,5 lts/seg. de la 2ª Sección del río Claro, captados por medio del canal San Alberto, ramal Chuchuí, comuna de Malloa.
2.— Aguas superficiales y corrientes, captadas en un marco ubicado a 250 metros al Norte del Camino de Peleculén a San Vicente y a unos 950 metros al Poniente de la Carretera Panamericana Sur.
3.— Los derechos son consuntivos de ejercicio permanente y continuo.
4.— Otorgo poder al Sr. Eduardo Schönnaut G.,Ing. Civil ICI-N° 9641, domiciliado en Astorga 419, Rancagua.

RAMON ANTONIO GONZALEZ G.

Santiago, 12 de mayo de 1983.

REF.: Solicita Regularización Derechos Aprovechamiento de Aguas que indica.

LUIS GUSTAVO LETELIER NADEAU, propietario del Fundo San Carlos rol 212-3, situado en la comuna de Alhué, provincia de Melipilla, Región Metropolitana, para estos efectos, Santiago Carlos Valdovinos N° 1280 de San Miguel.

Solicita del señor director general de aguas en conformidad a lo establecido en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, la regularización e inscripción de los siguientes derechos de aprovechamiento.

1.— Sobre aguas superficiales y corrientes del estero Carén, afluente del estero Alhué, ubicado en la provincia de Melipilla, Región Metropolitana, el cual limita al norte de por medio con mi propiedad.
2.— Cantidad de agua, 60 litros por seg. de uso consuntivo y permanente para riego de aproximadamente 60 hectáreas del fundo, árboles frutales y bebida de animales. La extracción se realiza mediante elevación mecánica en un punto de la orilla izquierda del estero Carén, ubicado aproximadamente a 3.600 metros de su confluencia con el estero Alhué.
3.— Las aguas mencionadas se han utilizado libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio ajeno desde hace más de 20 años.

Atentamente,

LUIS GUSTAVO LETELIER NADEAU

DESDE LAS 9 HORAS

Torneo Atiético habrá el sábado en el Est. Fiscal

PARA CATEGORIAS INTERMEDIA, JUVENIL Y TODO COMPETIDOR EN DAMAS Y VARONES.--

El próximo sábado, en la pista y fosos del Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla", de nuestra ciudad, el Canal Deportivo Escolar Municipal realizará un Torneo Preparatorio de Atletismo en categorías Intermedia, Juvenil y Todo Competidor.

El torneo se iniciará a las 9 de la mañana y se estima que su finalización será cerca de las 13 horas.

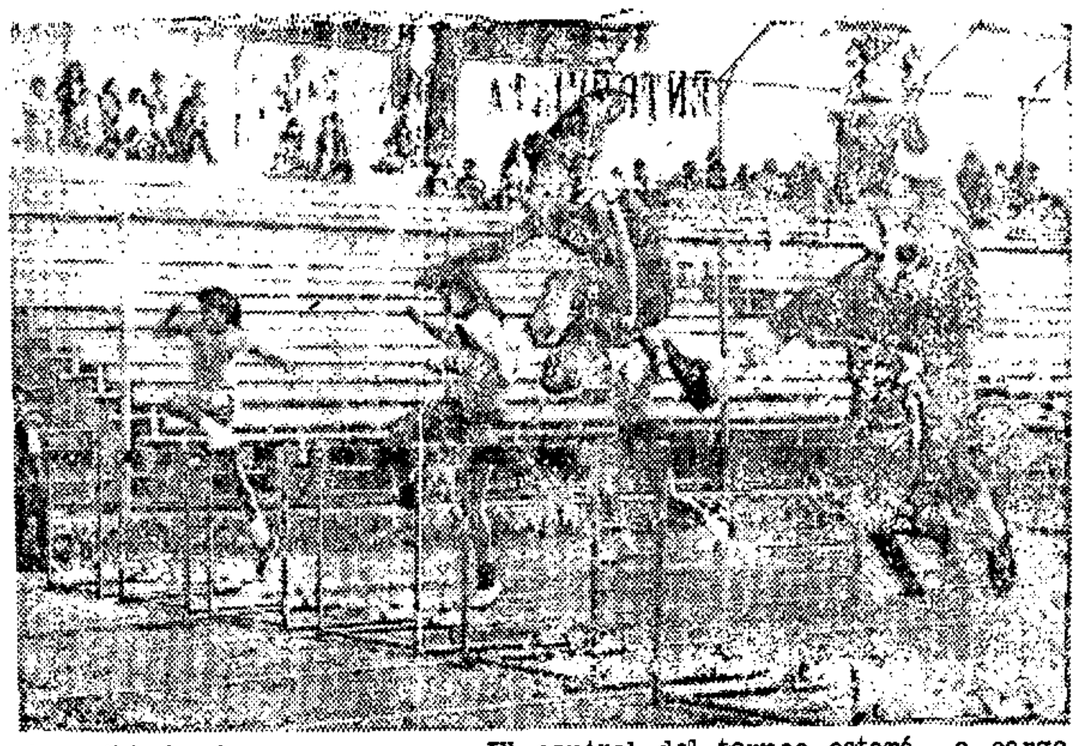
LAS PRUEBAS

Los varones podrán participar en las siguientes pruebas: 100, 400, 1.500 y 3.000 metros planos; 110 metros con vallas; salto alto y largo; lanzamiento de bala y jabalina.

Las damas lo harán en 100, 400 y 1.500 metros planos; 80 metros con vallas; salto alto y largo y lanzamiento de bala y jabalina.

B A S E S

De acuerdo a las bases dadas a conocer por el Director de Rama, profesor Ramon Gómez Cortés, los clubes deportivos presentarán los atletas que deseen participar en cada prueba; un atleta participará en las pruebas que estime conveniente su entrenador y las inscripciones de los atletas se realizará en pista y fosos correspondientes.



Por tener este torneo la calidad de preparatorio, no se entregarán puntajes al finalizar la competencia.

El control del torneo estará a cargo de los jueces de la Asociación Atlética de Copiapó.



EN SU 52º ANIVERSARIO

Bienes Nacionales organiza cuadrangular de Baby Fútbol

COMIENZA MAÑANA JUEVES EN CANCHA DE EMELAT Y PARTICIPAN ADEMAS CARABINEROS, CONAF Y SENDOS.—

La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales que dirige Homero Illanes G., con motivo de celebrarse el próximo 30 del presente el 52º aniversario institucional, ha organizado un cuadrangular de Baby Fútbol, que se desarrollará en la cancha de Emelat, desde las 19 horas los días 26 y 27.

Participarán en este cuadrangular los equipos de Bienes Nacionales, Carabineros, Conaf y Sendos, disputándose la Copa "Bienales".

PROGRAMA

Mañana jueves se iniciará este Cuadrangular a las 19 horas en la multicancha de Emelat, y la apertura, dando la bienvenida a los equipos participantes estará a cargo del presidente del club deportivo organizador, Oscar Iriarte Avalos, después de lo cual se dará comienzo a la competencia.

El viernes, siempre a las 19 horas, jugarán los perdedores del primer día por la disputa del tercer puesto, y de fondo, los ganadores, por el título de Campeon.

A las 21 horas se realizará la ceremonia de clausura del cuadrangular con entrega de trofeos y diplomas de honor a los competidores, finalizando con un Vino de Honor para los equipos invitados.

LUNES 30

Además, de la parte deportiva, el lunes próximo se llevará a efecto la celebración del 52º aniversario de Bienes Nacionales con un programa que se inicia a las 8,30 horas con el izamiento del pabellón nacional en el frontis del edificio de la Secretaría Regional ubicado en Atacama 711.

A las 10,30 horas habrá una visita al Hogar de Ancianos donde se entregará donativos a los Senescentes y en la tarde, a las 19 horas culminará con un asado de camaradería.

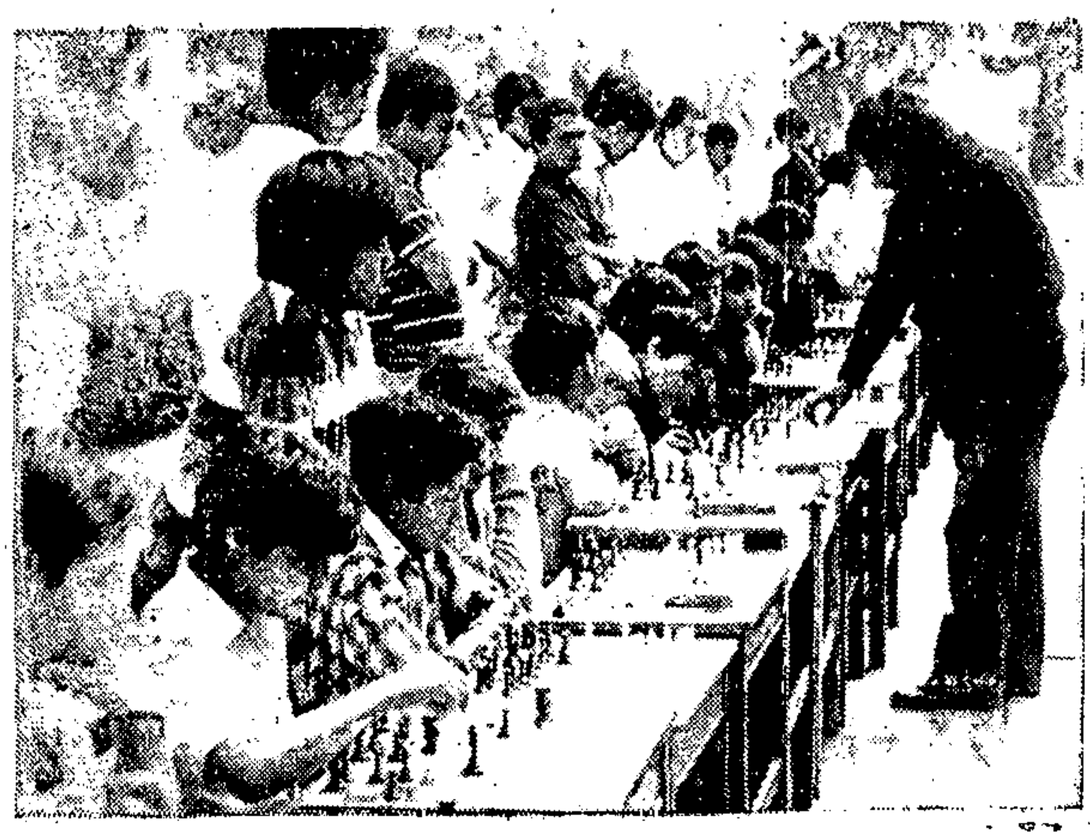
Exito en simultáneas de ajedrez del dgo. último

El domingo 22 recién pasado en conmemoración de las "Glorias Navales", se realizó en la Plaza de Armas local una nueva simultánea de ajedrez, con la participación de 28 jugadores, siendo la mayoría de ellos escolares; los cuales se enfrentaron al Maestro Nacional de ajedrez Hugo Villalobos Rocha, el cual obtuvo el siguiente resultado: 24 juegos ganados 3 empates y una sola derrota frente al juvenil Wilson Caballero Rojas, quien logró ganarlo en un bonito contrataque.

El próximo domingo 29 se realizará una nueva simultánea de ajedrez esta vez , con la participación de Caballero y Gutiérrez, los cuales nuevamente se enfrentarán a jugadores escolares, los cuales concurren en gran número a participar en estas exhibiciones de ajedrez, simultáneas que la Agrupación de Ajedrez Escolar tratará de mantener en forma permanente en el principal paseo público de Copiapó.

Se comunica además que una vez terminado el Campeonato Comunal que se desarrolla en las dependencias del Liceo A-4, se iniciará la inscripción al Torneo Juvenil con la participación de todas las Escuelas de la ciudad. También se realizará un Campeonato Infantil, el cual será clasificatorio para el próximo Campeonato Individual Infantil, que se disputará el año de 1984 en Santiago.

Se reitera la inscripción de los escolares que se quieran iniciar en la práctica del ajedrez, que deben anotarse en su propio establecimiento educacional, para iniciar sus enseñanzas por el Maestro Nacional contratado para este efecto.



El Maestro Nacional Hugo Villalobos Rocha ofreció el domingo una simultánea de ajedrez en la Plaza de Armas, donde participaron 28 tableros, especialmente escolares, lo que está contribuyendo al despegue en Copiapó de este deporte—ciencia.

LEGALES

EXTRAVIO DE TALONARIO DE CHEQUES

Por extravío de talonario de cheques del Nº 0709068 al Nº 0709075 serie A—14 de la Cta. Cte. Nº 14006472 del Banco de Crédito e Inversiones oficina Copiapó. Quedan nulos por haberse dado el aviso correspondiente.

24-25-26|5,83

ORDEN DE NO PAGO

Por incumplimiento comercial se da orden de no pago al cheque serie CD—2 Nº 337042 de la Cta. Cte. Nº 2706--5 por el valor de $ 10.000 del Banco del Trabajo Oficina Copiapó.

24-25-26|5|83

INTERDICCION

Por sentencia 4 Mayo 1983, autos Nº 9.121 Segundo Juzgado Copiapó, se declaró la interdicción definitiva por causa de demencia de doña Virginia Betzabé Jiménez Varas, quedando privada de la administración de sus bienes, solicitada por doña María Mercedes Varas.

LA SECRETARIA

25-26-27/5/83

REMATE

Ante el Segundo Juzgado Civil de Copiapó, Avda. Copayapu, Edificio Los Tribunales, segundo piso, se rematará el 9 de Junio de 1983, a las 11,00 hrs. Propiedad ubicada en el Departamento de Copiapó, comuna Copiapó, calle Henriquez S/Nº Lote Nº 17, que tiene los siguientes deslindes: Norte: Con Lote Nº 18 en 27,50 mts. Sur: Con apertura calle Portales, en 29 mts., Oriente: Con calle Nueva Uno en 13 mts. Poniente: Con Lote Nº 15 en 13 mts. inscrita a fs. 837 Nº 1015 del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, año 1973 mínimo de posturas $ 1.654.682,48., pagaderos contado. Interesados deberán presentar vale vista o dinero efectivo equivalente al 10% del mínimo al momento del remate, demás bases y antecedentes del juicio requerimiento "Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo con Héctor Román Rivera, Rol Nº 9515".

LA SECRETARIA

25-31/5/83 y 2-6/6/83

CAMARA DE COMERCIO DE COPIAPO
ASOC. GREMIAL

ELECCION DE DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos generales de la Asociación el directorio convoca a los asociados a que emitan sus votos para la elección de la nueva mesa directiva. Proceso que se efectuará durante los días 23 al 27 de mayo ambas fechas inclusives.

Para mayor información dirigirse a la secretaria de la Cámara Colipí 321 Interior. Fono 2840.

17-19-21-23-25-27

Merced de agua

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
REF: SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS:

Silvio Alejandro Martin Ramírez, chileno, casado, Ingeniero de Ejecución en Minas, CI RUN Nº 5.485.255—K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera Nº 474 de Copiapó, Al Señor Director General de Aguas expone: Que es administrador y representante legal de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, ambos con el mismo domicilio. El RUT de la Sociedad es el Nº 89.307.800—2 de Copiapó y en su representación digo:

La Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, construirá una Planta Beneficiadora de Minerales que se denominará "PLANTA RIOSAL", en un lapso de tiempo no más allá de seis meses a contar de esta fecha y con el objetivo de asegurar abastecimiento de agua industrial para dicha planta, vengo en solicitar a Ud. para la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada la autorización de un Derecho de aprovechamiento de aguas Superficiales de las siguientes características:

a) Son aguas del Río Salado, superficiales y corrientes, que están ubicadas en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

b) La cantidad de aguas que se desea extraer es de 10 lts. por segundo.

c) Las aguas se extraerán desviando a intérvalos el flujo por medio de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas de 150 Mts. de largo cada una por 2 metros de ancho promedio y 3 metros de alto, en las cuales las aguas son detenidas para su decantación y luego por rebalse son almacenadas en un estanque, una vez usada las aguas en el proceso de beneficio de minerales estas son restituidas íntegramente al Río Salado.

UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION

Las coordenadas UTM del punto (A) de captación son:

NORTE: 7.080.200 Mts.
ESTE : 394.160 Mts.

Según levantamiento aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

UBICACION DEL PUNTO DE RESTITUCION (B)

NORTE: 7.080.210 Mts.
ESTE : 393.800 Mts.

d) El Derecho es no consuntivo de ejercicio permanente y discontinuo.

e) La distancia entre los puntos de captación y restitución es de 350 mts.

El desnivel entre ambos puntos es de 4.98 mts.

Por lo tanto ruego al Sr. Director General de Aguas se sirva autorizar a la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la publicación y ordenar la inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces Competente y otorgarme un recibo con fecha y hora de recepción como testimonio de lo anterior.

Se adjunta los siguientes documentos:

a) Escritura de Constitución de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.
b) Certificado de Vigencia de la misma
c) Croquis de Ubicación del Punto A del Captación. Punto B de Restitución de las aguas. Además de las obras de Captación a escala 1:2.500.
d) Plano de Ubicación del Sector a escala 1: 50.000.

Saluda atentamente a Ud.

SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
pp. Soc. Minera Sierra Aspera Ltda.

COPIAPO, 6 de Mayo de 1983.—

25|5|83

FUTBOL FEDERADO DE CALDERA

Juventus encabeza la tabla terminada la primera rueda



CALDERA (Especial).— Finalizada la primera rueda del Campeonato de Fútbol de la Asociación de Caldera, la ubicación de los equipos en las series adultas, juvenil e infantil son las siguientes:

ADULTOS

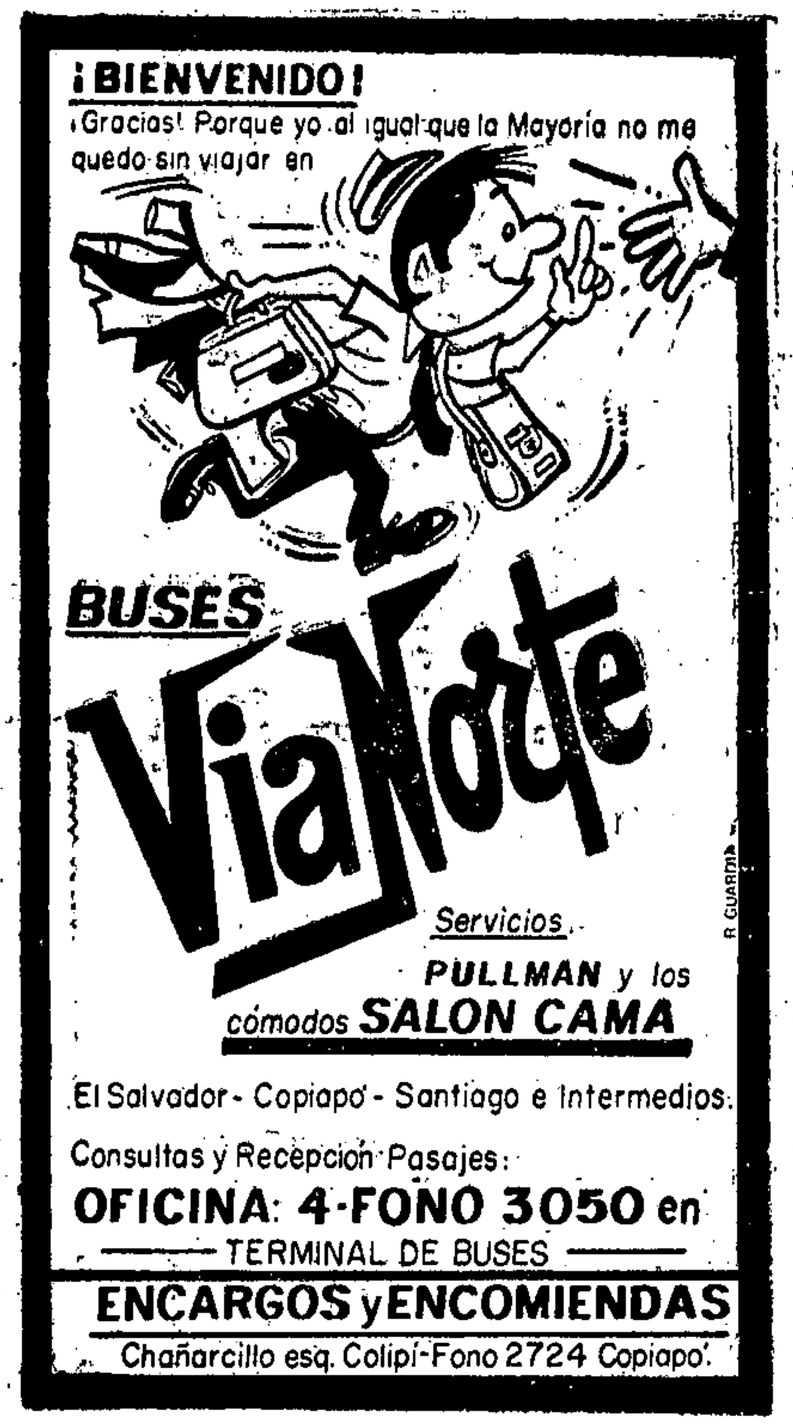
En puntaje acumulativo de primera y segundas series, el primer lugar es para el Club Juventus con 10 puntos: 2º Unión con 9; 3º Liceo y Colo Colo, con 6; 5º Huracán con 3.

JUVENILES

1º Juventus y Liceo, con 4 puntos cada uno; 3º Unión y Huracán, con 2; 5º Colo Colo, 0.

INFANTILES

También con puntaje acumulados de primera y segunda series, el primer lugar es para Liceo con puntos; 2º Huracán, con 9; Colo Colo y Juventus con 8 y 5º Unión con 2.



6.- Por último es imprescindible solicitar a Soc.Minera Sierra - Aspera Limitada, que nos haga llegar a esta Oficina Regional la forma de discontinuidad del derecho solicitado.

7.- Una vez recibida esta respuesta, como existe un excedente sobre el Río Salado y el otorgar un derecho de aprovechamiento de 10 lts/seg., no perjudicará derechos de terceros, el suscrito estima que procede constituir un Derecho de Aprovechamiento por 10 lts/seg.

RUBEN CASTILLO HIDALGO.
TERCERA REGION.ATACAMA.

Conforme

24-XI-83

a) La oposición de la Sra. Vitalia Godoy Muñoz, carece de fundamentos técnicos, pués el hecho de tener una concesión de 700. lts/seg., de que los puntos de captación y restitución colindan con sus derechos y que las aguas que se restituyan causará graves perjuicios a sus instalaciones, no justifican dicha oposición, pués la planta de la Suc.Juan Miguel Cortés Herrera, se ubica lo Kms. aguas abajo del punto de captación proyectado por Soc.Minera Sierra Aspera y la captación de 10. lts/seg. no afectará, ni producirá perjuicios en absoluto a las instalaciones existentes.

b) Con respecto a la oposición presentada por el Sr. Beltrán - Amenabar Navarrete, en representación de Cia. Minera Arenillas en la cual indican que mediante Resoluciones.D.G.A.Nºs. 144 del 27-Julio-1976 y D.G.A.Nº 313 del 28-Septiembre-1981., se les concedió provisionalmente una merced por un total de 707. lts/seg. y que el punto dos de la Resolución. D.G.A.Nº 313 - establece que el punto de captación de las aguas estará ubicado 1.000 mts. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro y que se restituirán al Río Salado 1.500 mts. aguas abajo del - punto de captación.

c) Actualmente el proyecto de aprovechamiento de las obras ya - construídas y en explotamiento se encuentran en trámite de aprobación en la Dirección General de Aguas.Santiago., lo que significa que según las coordenadas del punto de captación solocitado por Soc.Minera Sierra Aspera, se encuentra aproximadamente 1.500 mts. aguas abajo del pueblo de Diego de Almagro justamente en el centro de las obras de aprovechamiento de mi representada.

d) Los oponentes reconocen que tienen construídas las obras y en el terreno solamente están restituyendo a 450 mts., del punto de captación y no a los 1.500 mts. como lo indica la Resolución.D.G.A.Nº 313; además las obras de los solicitantes, se ubicarán en terrenos fiscales los cuales se encuentran en Trámites de adquisición.

e) Es importante considerar que existe un caudal disponible sobre los 707 lts/seg. que tiene derecho la Cia.Minera Arenillas dato que se puede comprobar por los aforos y antecedentes., por lo cual los oponentes estan obligados a dejar pasar el excedente sobre los 707 lts/seg.

5.- Sería conveniente además, indicarle en el Oficio al Sr. Director General de Aguas, si aún rige el Decreto.Nº 580 del 20-Junio-1969 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; el cual indica - que aquellas personas Naturales o Juridicas que deseen instalarse en el Río Salado, deben constribuir al desarrollo económico de Chañaral condición indispensable a que deben subordinarse las Mercedes de Aguas, que se concedan en el Río Salado.

///.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
C H I L E

0154

INFORME TECNICO. EXPEDIENTE.M-III-027.

1.- En visita inspectiva realizada por el suscrito el día 17 de Agosto de 1983., a la solicitud de derecho de aprovechamiento presentada por Sociedad Minera Sierra Aspera Ltda. se verificó lo siguiente:

a) Los interesados no han construído ningún tipo de obras de captación y restitución sobre el Río Salado, en espera que se les autorice, esta solicitud., pués la inversión es del orden de los $ 25 millones. Por lo cual necesita un 100.%. de seguridad.

b) Las coordenadas del punto de captación indicadas en la solicitud, coinciden con las del terreno; igualmente el punto de restitución.

c) El punto de captación, se ubicará 150 mts. aguas abajo del punto de restitución que está entregando en la actualidad la planta de Compañía Minera Arenillas, representada por el Sr. Beltrán Amenabar Navarrete.

d) Los terrenos donde se ubicarán las obras, se encuentran en trámite de adquisición ante el servicio de Bienes Nacionales por los interesados.

2.- Con fecha 06 de Septiembre de 1983., se efectuó un aforo en el Río Salado, sector Pueblo Diego de Almagro, dando un gasto de 443 lts/seg., valor que no demuestra la realidad del caudal permanente que trae dicho río. Datos que se pueden comprobar en los siguientes aforos realizados el año 1970 por ésta oficina.

08 - Julio.1970.	834.	lts/seg.
27 - Julio.1970.	1014.	lts/seg.
07 - Agost.1970.	857.	lts/seg.
01 - Sept. 1970.	890.	lts/seg.
09 - Sept. 1970.	742.	lts/seg.
02 - Oct. 1970.	844.	lts/seg.
22 - Oct. 1970.	775.	lts/seg.
10 - Nov. 1970.	863.	lts/seg.

3.- Con el propósito de actualizar esta información y confirmar estos aforos, el día 28 de Septiembre.1983., se efectuaron dos nuevos aforos, en diferentes horas y sectores:

PRIMER AFORO.

B.T. Planta Amenabar. 12,30.horas. - 994. lts/seg.

SEGUNDO AFORO.

B.T. Canal Desviación Río Salado. 17,00.hrs.881.lts/seg.

4.- Ante oposiciones presentadas por los Señores.Beltrán Amenabar - Navarrete, en representación de Cia.Minera Arenillas y Sra. - Vitalia Godoy Muñoz, en representación de la Suc.Juan Miguel - Cortés Herrera; informo lo siguiente:

//.

Por lo tanto ruego al Sr. Director General de Aguas se sirva autorizar a la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, la publicación y ordenar la inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces Competente y otorgarme un recibo con fecha y hora de recepción como testimonio de lo anterior.

Se adjunta los siguientes documentos:

a) Escritura de Constitución de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada.
b) Certificado de Vigencia de la misma.
c) Croquis de Ubicación del Punto A de Captación. Punto B de Restitución de las aguas. además de las obras de Captación a escala 1:2.500.
d) Plano de Ubicación del Sector a escala 1: 50.000.

Saluda atentamente a Ud.

SILVIO ALEJANDRO MARTIN RAMIREZ
pp. Soc. Minera Sierra Espera Ltda.

COPIAPO, 6 de Mayo de 1983.-

En Chañaral, a once de Mayo de mil novecientos ochenta y tres.-

CERTIFICO, que en el día de hoy a las 16,40 horas se recibió en esta Gobernación Provincial la solicitud que antecede.-

ANOTESE

GOBERNACION DE CHAÑARAL · CHILE ·

HERNAN SOTO GUTIERREZ
Tte. Coronel de Carabineros
GOBERNADOR

HSG/rbt.

GOBERNACION DE CHAÑARAL
OFICINA DE PARTES
Fecha 11 MAY 1983
Folio 46 Línea 928

0156

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

REF : SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS:

Silvio Alejandro Martin Ramírez, chileno, casado, Ingeniero de Ejecución en Minas, CI. RUN Nº. 5.485.255-K de Copiapó, domiciliado en Pasaje Puerto Caldera Nº. 474 de Copiapó, Al Señor Director General de Aguas expone: Que es administrador y representante legal de la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, ambos con el mismo domicilio. El RUT de la Sociedad es el Nº. 89.307.800-2 de Copiapó y en su representación digo:

La Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada, constru[illegible] Planta Beneficiadora de Minerales que se denominar[illegible] "PL[illegible] RIOSAL", en un lapso de tiempo no más allá de seis [illegible] tar de esta fecha y con el objetivo de asegurar abastecimi[illegible] de agua industrial para dicha planta, vengo en solicitar [illegible] para la Sociedad Minera Sierra Aspera Limitada la autorizac[illegible] de un Derecho de aprovechamiento de aguas Superficiales [illegible] siguientes características:

a) Son aguas del Río Salado, superficiales y corrientes, [illegible] tán ubicadas en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia [illegible] ñaral, Región de Atacama.

b) La cantidad de aguas que se desea extraer es de 10 Lts [illegible] segundo.

c) Las aguas se extraerán desviando a intervalos el flujo por medio de una compuerta, hacia dos canaletas paralelas de 150 Mts. de largo cada una por 2 metros de ancho promedio y 3 metros de alto, en las cuales las aguas son detenidas para su decantación y luego por rebalse son almacenadas en un estanque, una vez usada las aguas en el proceso de beneficio de minerales, estas restituídas íntegramente al Río Salado.

UBICACION DEL PUNTO DE CAPTACION.

Las coordenadas UTM del punto (A) de captación son:

NORTE: 7.080.200 Mts.

ESTE : 394.160 Mts.

Según levantamiento aerofotogramétrico del Instituto Geográfico Militar de Chile, escala 1: 50.000.

UBICACION DEL PUNTO DE RESTITUCION (B)

NORTE: 7.080.210 Mts.

ESTE : 393.800. Mts.

d) El Derecho es no consuntivo de ejercicio permanente y discontinuo.

e) La distancia entre los puntos de captación y restitución de 350 mts.

El desnivel entre ambos puntos es de 4.98 Mts.